๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๔๘/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างลาป่วยลากิจบ่อยครั้ง นายจ้างเตือนและให้เข้าโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน แต่ลูกจ้างก็ยังไม่ปรับปรุง พฤติการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นการหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุนี้จึงมีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ มิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งฝ่ายการผลิตเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๙ ต่อมาวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ขอให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากสถิติการลาป่วยย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ – ๒๕๕๖ มีจำนวนมาก มีผลทำให้โจทก์เป็นผู้หย่อนสมรรถภาพในหน้าที่การงานและมีผลการทำงานตกต่ำตลอดมา จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นไปตามข้อบังคับการทำงานหมวดที่ ๑๑ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าแม้โจทก์ลาป่วยลากิจบ่อยครั้งจนเคยได้รับหนังสือเตือนจากจำเลย แต่กรณีดังกล่าวมิได้เข้าลักษณะเป็นผู้หย่อนสมรรถภาพหรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนจนมิอาจปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้แก่จำเลยได้ เพียงแต่โจทก์ประพฤติตนบกพร่องไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่และขาดความรับผิดชอบเท่านั้น จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินจำนวน ๒๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า คดีนี้จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุหย่อนสมรรถภาพในหน้าที่การทำงานหรือไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนตามข้อบังคับการทำงานหมวดที่ ๑๑ ซึ่งการหย่อนสมรรถภาพในหน้าที่การทำงานนั้นต้องพิจารณาถึงตำแหน่งหน้าที่ของโจทก์ ความสามารถในการทำงาน และการหย่อนลงของความสามารถมาประกอบ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์เป็นพนักงานเดินเครน จึงต้องอุทิศเวลาและความสามารถในการทำงานตามที่จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างเต็มความสามารถ แต่โจทก์กลับลาป่วยและลากิจบ่อยครั้งทำให้สถิติการหยุดงานหรือขาดงานจนเคยได้รับหนังสือเตือนจากจำเลยอันมีผลให้จำเลยไม่ได้รับการทำงานตอบแทนจากโจทก์ในเวลาทำงานปกติ แม้จะเป็นการลาตามสิทธิซึ่งโจทก์ได้รับอนุญาตจากจำเลยแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นการลาบ่อยครั้งจนเกินสมควร อีกทั้งโจทก์ยังได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานปี ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ในระดับที่ต้องปรับปรุง (เกรดซี) ติดต่อกัน จึงย่อมแสดงความสามารถในการทำงานของโจทก์ที่ลดน้อยถอยลงอย่างต่อเนื่องตลอดมา ประกอบกับจำเลยเองก็ไม่ได้เลิกจ้างโจทก์โดยทันทีหลังจากที่มีผลการประเมินดังกล่าว แต่กลับยังได้ให้โอกาสโจทก์ในการแก้ไขฟื้นฟูความสามารถตามโครงการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานแล้ว โจทก์ก็ไม่ได้ปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวถือว่าเป็นการหย่อนสมรรถภาพในการทำงาน จึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลอันสมควรและเพียงพอ มิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างดังกล่าว ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้นศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

กองนิติการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๔/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างเนื่องจากการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างไม่เข้าข่ายมาตรา ๗๕ นายจ้างนำคดีไปฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานโดยไม่นำเงินตามคำสั่งไปวางศาล การที่ศาลแรงงานมีคำสั่งงดไต่สวนและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้อง จึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างรวมเป็นเงิน ๒๐๙,๗๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากโจทก์ประกาศหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ และจ่ายเงินให้ลูกจ้างร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างแล้ว การที่จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์จ่ายเงินเท่ากับค่าจ้างตามปกติจึงไม่ชอบขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าวของจำเลย และโจทก์ยื่นคำร้องขอยกเว้นการวางเงินตามคำสั่งจำเลยเนื่องจากโจทก์อยู่ระหว่างดำเนินการขอฟื้นฟูกิจการ ขอให้ไต่สวนและมีคำสั่งอนุญาตตามคำร้อง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วมีคำสั่งงดไต่สวนและยกคำร้อง และมีคำสั่งไม่รับฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคสาม กำหนดให้นายจ้างที่ไม่พอใจคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานสมารถนำคดีไปสู่ศาลแรงงานได้ แต่นายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้นก่อนจึงจะฟ้องคดีได้ ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่มุ่งถึงสิทธิของลูกจ้างที่ได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนายจ้างโดยเร็วเมื่อลูกจ้างชนะคดี อันเป็นการป้องกันมิให้นายจ้างหน่วงเหนี่ยวการชำระเงินให้แก่ลูกจ้างล่าช้า ซึ่งเงินที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องนำมาวางศาลเมื่อฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวเป็นเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับ มิใช่ค่าฤชาธรรมเนียมที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗ กำหนดให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องชำระเมื่อฟ้องคดีต่อศาลแรงงานแต่อย่างใด ที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้งดไต่สวนและยกคำร้องขอยกเว้นการวางเงินและมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของโจทก์จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๒ – ๙๒/๒๕๖๐

เรื่อง แม้สัญญาจ้างแรงงานจะทำที่ต่างประเทศ และเจ้าของเรือและคนประจำเรือจะไม่มีสัญชาติไทยก็ตาม แต่เมื่อมูลคดีเกิดขึ้นในราชอาณาจักรไทย ศาลแรงงานจึงมีอำนาจรับคำฟ้องไว้พิจารณาตามมาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๒๑ คน ฟ้องว่า จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด สัญชาติกรีซหรือสาธารณรัฐเฮลเลนิก ประกอบธุรกิจรับขนส่งทางทะเลและบริหารกิจการเรือเดินทะเล จำเลยที่ ๒ สัญชาติสาธารณรัฐไลบีเรีย ประกอบธุรกิจให้บริการรับขนส่งทางทะเลและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์เรือ เอ็มพานอร์นิติส เอวี ซึ่งเป็นเรือเดินทะเลพาณิชย์ จำเลยที่ ๑ ได้รับมอบหมายจากจำเลยที่ ๒ ให้จัดหาคนประจำเรือ ปัจจุบันจอดทอดสมออยู่ที่ทะเลใกล้เคียงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จำเลยที่ ๑ ทำสัญญาจ้างโจทก์กับพวกทำหน้าที่คนประจำเรือเพื่อส่งสินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านส่งมอบให้แก่บริษัท ส. ที่ราชอาณาจักรไทย โดยจำเลยทั้งสองตกลงจ่ายค่าจ้างทุกสิ้นเดือนผ่านตัวแทนให้แก่โจทก์ที่ ๑ –๑๖

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ที สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ โจทก์ที่ ๑๗-๒๑ ที่ประเทศโรมาเนีย ระหว่างขนส่งจำเลยทั้งสองค้างจ่ายค่าจ้าง ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชำระค่าจ้าง พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มแก่โจทก์ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าสิทธิและหน้าที่ตามฟ้องเกิดขึ้นตามสัญญาจ้างแรงงานที่ทำขึ้นในสาธารณรัฐฟิลิปปินส์และประเทศโรมาเนีย มูลคดีมิได้เกิดในราชอาณาจักรไทย จึงไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา จำหน่ายคดีเสียจากสารบบความ โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า โจทก์กับพวกฟ้องจำเลยทั้งสองซึ่งเป็นเจ้าของเรือที่ประกอบธุรกิจรับขนส่งทางทะเล เพื่อขนส่งสินค้าจากสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านส่งมอบให้แก่บริษัท ส.ที่ราชอาณาจักรไทย และเรือดังกล่าวจอดทอดสมอที่ทะเลให้เคียงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี จำเลยทั้งสองไม่จ่ายค่าจ้างตามสัญญา โจทก์จึงขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างตลอดจนค่าใช้จ่ายเพื่อเดินทางกลับภูมิลำเนาและค่าอาหาร **อันเป็นคดีที่เกิดจากข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทางทะเล ต้องตกอยู่ในบังคับตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๑๔** ซึ่งบัญญัติให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลแรงงาน จึงเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแรงงานตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๗) และมาตรา ๓๓ วรรคหนึ่งและวรรคสอง จึงต้องถือว่าเรือดังกล่าวเป็นสถานที่ทำงานของโจทก์กับพวก เมื่อเรือดังกล่าวมาจอดทอดสมออยู่ที่ทะเลใกล้เคียงเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี และมีข้อพิพาทระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรืออันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ **จึงถือได้ว่ามูลคดีเกิดขึ้น ณ สถานที่ที่เรือเทียบท่าในเขตจังหวัดชลบุรีแล้ว** การที่มาตรา ๑๔ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. ๒๕๕๘ บัญญัติให้คดีที่เกิดจากข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ระหว่างเจ้าของเรือกับคนประจำเรือให้อยู่ในอำนาจของศาลแรงงาน จึงหมายความรวมถึงคดีที่เกิดจากข้อพิพาทบนเรือต่างประเทศที่เข้ามาในน่านน้ำราชอาณาจักรไทย**ด้วย โดยไม่คำนึงว่าเจ้าของเรือและคนประจำเรือจะเป็นคนสัญชาติไทยหรือต่างประเทศ** และ**สัญญาจ้างแรงงานจะทำขึ้นในราชอาณาจักรหรือไม่ก็ตาม** คดีนี้จึงอยู่ในเขตพิจารณาของศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ให้ศาลแรงงานภาค ๒ รับคำฟ้องไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๓ – ๑๔๔/๒๕๖๐

เรื่อง แม้โจทก์ไม่ได้ส่งสำเนาถ้อยคำสนทนาที่ถ่ายจากแอปพลิเคชันไลน์ให้จำเลยก่อนวันสืบพยาน แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมการที่ศาลแรงงานรับฟังข้อความสนทนาเกี่ยวกับการขายสินค้า*ทางแอปพลิเคชันไลน์*ของลูกจ้างแล้วนำมาวินิจฉัยประเด็นข้อพิพาทว่าลูกจ้างยังคงเป็นพนักงานขายของบริษัทอยู่ จึงฟังไม่ได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกัน จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายฉนวนกันความร้อน วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งพนักงานขาย ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท ค่าน้ำมันรถตามที่จ่ายจริง เงินสำรองจ่ายเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ค่าตอบแทนการขายร้อยละ ๑ ของยอดขาย ต่อมาจำเลยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง เบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการขาย ค่าน้ำมันรถ

กองนิติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

และเงินสำรองจ่าย และให้โจทก์ไปทำงานที่จังหวัดนครราชสีมาโดยโจทก์ไม่ยินยอมและได้โต้แย่งเรื่อยมา ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเบี้ยเลี้ยง ค่าน้ำมันรถ ค่าจ้าง ค่าตอบแทนการขาย ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าน้ำมันรถ ค่าชดเชย ค่าตอบแทนการขาย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย และให้จำเลยออกใบผ่านงานให้โจทก์ จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์ไม่ได้ส่งสำเนา “ถ้อยคำสนทนาที่โจทก์ถ่ายจากแอปพลิเคชันไลน์” ให้จำเลยก่อนวันสืบพยานไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า แม้โจทก์อ้างส่งเอกสารซึ่งเป็นถ้อยคำการสนทนาไม่ได้ส่งสำเนาให้จำเลยก่อนวันสืบพยาน แต่การที่ศาลแรงงานภาค ๓ รับเอกสารไว้และได้วินิจฉัยถึงเอกสารดังกล่าวในคำพิพากษา แสดงว่าศาลแรงงานภาค ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี จึงรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ โดยถือว่าศาลแรงงานภาค ๓ ได้ใช้อำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบเองตามที่เห็นสมควรเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่ใช้ในการพิจารณาคดีแรงงานโดยเฉพาะจึงไม่ขัดต่อกฎหมาย ส่วนประเด็นว่าการเลิกจ้างชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๓ วินิจฉัยแล้วว่าจำเลยมีนาย ณ ปากเดียวเบิกความลอยๆ ว่า โจทก์ไม่เข้าร่วมประชุมและละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกัน พยานหลักฐานโจทก์ฟังได้ว่าโจทก์ยังคงทำงานเป็นพนักงานขายตลอดเดือนเมษายนตามข้อความการสนทนาเกี่ยวกับการขายสินค้าทางแอปพลิเคชันไลน์ ข้อเท็จจริงจึงรับฟังไม่ได้ว่าโจทก์กระทำการดังที่จำเลยอ้างเป็นเหตุในการเลิกจ้างว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกัน การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย อุทธรณ์ของโจทก์ที่แสดงเหตุผลเพื่อให้ฟังว่าโจทก์กระทำการดังกล่าวจึงเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๓ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๔๖/๒๕๖๐

เรื่อง กรณีนายจ้างประสบปัญหาทางเศรษฐกิจ การที่นายจ้างนำคุณสมบัติของลูกจ้างซึ่งกำหนดให้เฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมาเป็นเหตุเลิกจ้างหาได้ไม่ เพราะมิได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเลิกจ้างกับลูกจ้างทั้งหมด จึงย่อมไม่เป็นธรรมกับโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๔๓ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานเดินเอกสาร ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๖,๓๔๗ บาท ต่อมาวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าจำเลยประสบภาวะขาดทุน โดยจำเลยให้โจทก์เข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด แต่โจทก์ไม่ประสงค์ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว

กองนิติการ กรมแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน

พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๒๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานรับฟังข้อเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานภาค ๒ เป็นที่ยุติว่า เมื่อปี ๒๕๕๘ และปี ๒๕๕๙ กิจการของจำเลยประสบภาวะขาดทุน จำเลยจึงปรับโครงสร้างองค์กรโดยลดจำนวนลูกจ้างลงเพื่อให้เหมาะสม โดยประกาศโครงการสมัครใจลาออกครั้งแรกเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ มีลูกจ้างเข้าร่วมโครงการ ๑๗๖ คน ต่อมาจำเลยและสหภาพแรงงานมีข้อพิพาทแรงงานกันถึงขั้นปิดงานระหว่างวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ – ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ แล้วต่อมาจำเลยประกาศโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดยกำหนดให้ลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพเข้าร่วมโครงการ ๔๑๓ คน มีลูกจ้างเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ๓๘๗ คน ส่วนที่เหลืออีก ๒๖ คน รวมทั้งโจทก์ไม่เข้าร่วมด้วย จำเลยจึงเลิกจ้างด้วยเหตุผลว่าจำเลยประสบภาวะขาดทุน เพื่อให้กิจการอยู่รอดต่อไปได้

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า การที่ธุรกิจของนายจ้างประสบภาวะขาดทุน ไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้จนต้องปิดกิจการลงอันมีผลทำให้ต้องเลิกจ้างลูกจ้างทั้งหมด การเลิกจ้างในลักษณะนี้ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม แต่หากธุรกิจยังคงดำเนินกิจการต่อไปได้ เพียงแต่ต้องมีการปรับปรุงองค์กรโดยลดจำนวนลูกจ้างลงด้วยวิธีเลิกจ้างบางส่วน หลักเกณฑ์และวิธีการเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนย่อมเป็นสาระสำคัญที่จะต้องนำมาพิจารณา ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง กรณีของจำเลยแม้จะประสบปัญหาขาดทุนแต่จำเลยยังคงดำเนินกิจการอยู่ เพียงแต่มีมาตรการต่างๆ เพื่อลดต้นทุน รวมถึงปรับโครงสร้างองค์กรด้วยการลดจำนวนพนักงานลงโดยโครงการสมัครใจลาออกและโครงการให้ลูกจ้างเกษียณอายุก่อนกำหนด กำหนดให้สิทธิประโยชน์มากกว่ากฎหมายกำหนด ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการ โครงการทั้งสองดังกล่าวจำเลยย่อมมีสิทธิที่จะกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการได้ ซึ่งโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด จำเลยกำหนดคุณสมบัติและลูกจ้างที่เข้าร่วม ๔๑๓ คน ทั้งหมดล้วนเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน การที่ลูกจ้างคนใดจะเข้าร่วมโครงการย่อมเป็นการตัดสินใจของลูกจ้างเอง จำเลยซึ่งเป็นนายจ้างหามีสิทธิบังคับให้ลูกจ้างเข้าร่วมโครงการไม่ เมื่อปรากฏว่าลูกจ้างที่สมัครเข้าร่วมโครงการไม่ครบจำนวน จำเลยจำเป็นที่จะต้องลดคนด้วยวิธีเลิกจ้าง จำเลยก็ต้องกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะเลิกจ้างลูกจ้างส่วนที่เหลือใหม่ให้ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้าง แต่จะนำคุณสมบัติของลูกจ้างซึ่งกำหนดให้เฉพาะที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงานมาเป็นเหตุเลิกจ้างหาได้ไม่ เพราะมิได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการในการพิจารณาเลิกจ้างกับลูกจ้างทั้งหมด จึงย่อมไม่เป็นธรรมกับโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างที่เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๖/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างเดิมจดทะเบียนเลิกโดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้มีการจัดตั้งจำเลยที่ ๑ นายจ้างใหม่ขึ้นเพื่อรับโอนกิจการ ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างใหม่จึงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างด้วย , กรรมการผู้จัดการ/ผู้ชำระบัญชี ไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๕ นาย ค. นาย ด. นาย ท. ผู้ถือหุ้นของบริษัท ด. ชักชวนโจทก์ให้ร่วมทำธุรกิจร้านอาหารเม็กซิกัน โจทก์ตกลงเข้าร่วมลงทุนและดำรงตำแหน่งผู้จัดการร้าน

กองนิติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

หลังจากนั้นบริษัท ด. ประสบปัญหาทางธุรกิจเรื่อยมาและไม่สามารถจ่ายค่าจ้างให้แก่โจทก์ได้จนกระทั่งผู้ถือหุ้นถอนตัวเหลือแต่นาย ค. จึงได้ร่วมกันตั้งบริษัทจำเลยที่ ๑ ขึ้นมาโดยมีนางสาว ธ. ภรรยาของนาย ค. เป็นกรรมการผู้มีอำนาจ ทำให้โจทก์ต้องโอนสภาพการจ้างเป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวไปเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ โดยโจทก์ยังคงทำงานตำแหน่งผู้จัดการร้านและได้รับค่าจ้างอัตราเดิม ต่อมาจำเลยที่ ๑ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงกรรมการจากนางสาว ธ. เป็นจำเลยที่ ๒ โดยจำเลยที่ ๒ **จงใจยกเลิกใบอนุญาตทำงานของโจทก์** โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ทั้งยังจดทะเบียนยกเลิกสภาพนิติบุคคลของจำเลยที่ ๑ โดยมีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ชำระบัญชี **อันเป็นการจงใจที่จะไม่จ่ายค่าจ้างและเงินอื่นๆ** แก่โจทก์ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิด ดอกเบี้ยและ**เงินเพิ่ม** ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระเงินจำนวน ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท และเงินเพิ่มร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงินค่าจ้างทุกระยะเวลา ๗ วัน ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ บัญญัติให้ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอนหรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิต่างๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมเช่นใดให้ลูกจ้างมีสิทธิเช่นว่านั้นต่อไป และให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างนั้นทุกประการ บริษัท ด. จ้างโจทก์เข้าทำงานตำแหน่งผู้จัดการร้าน มีหน้าที่ดูแลร้านอาหาร ต่อมาประสบปัญหาทางธุรกิจ โจทก์และผู้ถือหุ้นของบริษัท ด. จึงได้ตั้งบริษัทจำเลยที่ ๑ ขึ้นเพื่อบริหารกิจการร้านอาหารและพนักงานของบริษัท ด. แทน จึงเป็นกรณีที่นายจ้างเดิมของโจทก์คือบริษัท ด. ซึ่งเป็นนิติบุคคล มีการจดทะเบียนเลิกโดยได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงให้มีการจัดตั้งจำเลยที่ ๑ ขึ้นเพื่อรับโอนกิจการของบริษัท ด. ดังนั้น *จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างใหม่*จึงต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างด้วย

จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนได้ยกเลิกใบอนุญาตทำงานและเลิกจ้างโจทก์แล้วจดทะเบียนยกเลิกสภาพนิติบุคคลของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ชำระบัญชี ดังนั้น การกระทำของจำเลยที่ ๒ ในฐานะกรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ย่อมเป็นเพียงการกระทำแทนจำเลยที่ ๑ ผู้เป็นนายจ้างโดยตรงของโจทก์เท่านั้น จำเลยที่ ๑ ผู้เป็นตัวการจึงต้องผูกพันต่อบุคคลภายนอกในการกระทำของจำเลยที่ ๒ ที่ได้กระทำไปภายในวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องผูกพันรับผิดเป็นส่วนตัว และแม้ฟ้องคดีนี้จำเลยที่ ๒ ก็มีหน้าที่เป็นผู้ชำระบัญชีของจำเลยที่ ๑ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๒๕๐ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๙๑/๒๕๖๐

เรื่อง ขณะอยู่ในห้องประชุม ลูกจ้างมีโอกาสและเวลาที่จะพิจารณาคิดไตร่ตรองก่อน ทั้งยังได้ต่อรองนายจ้างขอเพิ่มค่าชดเชย และเมื่อผู้แทนนายจ้างตกลงตามเงื่อนไขของลูกจ้างจนเป็นที่พอใจแล้ว ลูกจ้างจึงกรอกข้อความในใบลาออก พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการลาออกด้วยความสมัครใจ มิได้ข่มขู่หลอกลวง ไม่เป็นการเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งวิศวกรฝ่ายขายอาวุโส เริ่มงานตั้งแต่ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๒ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๓๗,๒๐๐ บาท วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ผู้แทนจำเลยร่วมกันข่มขู่หลอกลวงให้ลงนามในเอกสารที่จำเลยจัดเตรียมไว้ล่วงหน้ามิใช่เกิดจากความสมัครใจเพื่อเลิกจ้างโจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้ข่มขู่ โจทก์เขียนใบลาออกโดยสมัครใจ โดยจำเลยได้จ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นเงิน ๑,๖๑๘,๙๖๐ บาท และเงินพิเศษอีก ๖ เดือนเป็นเงิน ๗๔๗,๑๐๒ บาท ซึ่งโจทก์ตกลงไม่ติดใจเรียกร้องเงินอื่นใดอีก รวมทั้งไม่ทำการค้าแข่งกับจำเลยเป็นเวลา ๑๘ เดือน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า *ขณะอยู่ในห้องประชุมโจทก์มีโอกาสและเวลาที่จะพิจารณาคิดไตร่ตรองก่อนตัดสินใจดำเนินการตามเจตนารมณ์ของโจทก์ได้ ทั้งยังได้ต่อรองจำเลยขอเพิ่มค่าชดเชย และเมื่อผู้แทนจำเลยตกลงตามเงื่อนไขข้อเสนอของโจทก์จนเป็นที่พอใจแล้ว โจทก์จึงกรอกข้อความในแบบฟอร์มใบลาออกและร่วมกับผู้แทนจำเลยทำข้อตกลงสิ้นสุดสภาพการจ้างรวมทั้งข้อห้ามทำการค้าแข่งกับจำเลย พฤติการณ์ดังกล่าวจึงเป็นการที่โจทก์ยอมรับเงินแต่สะจำนวนและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จำเลยมอบให้เพื่อขอแลกเปลี่ยนในการตัดสินใจลาออกจากการเป็นลูกจ้างด้วยความสมัครใจ โดยจำเลยมิได้ข่มขู่หลอกลวงโจทก์เพื่อเลิกจ้างโจทก์* ที่จำเลยอุทธรณ์เพื่อให้เห็นว่าโจทก์ทำหนังสือลาออกโดยไม่ได้สมัครใจ เป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๒๓๕/๒๕๖๐ (คดีพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง เงินที่วางต่อศาลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ มิใช่เงินค่าฤชาธรรมเนียมที่กำหนดให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระ เมื่อโจทก์ไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์จึงต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายจึงจะฟ้องคดีได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี และยื่นคำร้องขอยกเว้นเงินที่โจทก์ต้องวางศาลตามกฎหมาย ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า บทบัญญัติมาตรา ๑๒๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นบทบัญญัติที่มุ่งถึงสิทธิของลูกจ้างที่จะได้รับเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ จากนายจ้างโดยเร็ว เมื่อลูกจ้างชนะคดีอันเป็นการป้องกัน

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

ไม่ให้นายจ้างหน่วงเหนี่ยวชำระให้แก่ลูกจ้างชักช้า และตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ ยังบัญญัติให้สอดคล้องกันว่า เมื่อคดีถึงที่สุดลูกจ้างเป็นฝ่ายชนะคดี ให้ศาลมีอำนาจจ่ายเงินที่นายจ้างวางไว้ต่อศาลแก่ลูกจ้างได้ โดยไม่ต้องบังคับคดี *ซึ่งเงินที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างต้องนำมาวางศาลเมื่อฟ้องคดีขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวเป็นเงินตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มิใช่เงินค่าฤชาธรรมเนียมที่พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗ กำหนดให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระเมื่อฟ้องคดีต่อศาลแรงงานแต่อย่างใด* เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างได้รับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้วไม่พอใจคำสั่งนั้น โจทก์มีหน้าที่ต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งนั้นด้วยจึงจะฟ้องคดีได้ แต่โจทก์ไม่วางเงินโดยไม่มีเหตุที่จะขอยกเว้นได้ตามกฎหมายจึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ พิพากษายืน

๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๓๑๔/๒๕๖๐

เรื่อง ข้อตกลงในสัญญาจ้างว่าภายในระยะเวลา ๓๖ เดือน หลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างจะไม่นำข้อมูลในการผลิตการค้นคว้า... และภายใน ๑๒ เดือน ลูกจ้างจะไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันเป็นการแข่งขันกัน...ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธรและมุกดาหาร.ใช้บังคับได้ไม่เป็นโมฆะ

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า จำเลยรับจำเลยที่ ๑ เข้าทำงานตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ประสานงานพิเศษแผนกค้าปลีก ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๒๕,๐๐๐ บาท โจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงในสัญญาจ้างว่าภายในระยะเวลา ๓๖ เดือน หลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้าง ลูกจ้างจะไม่นำข้อมูลในการผลิตการค้นคว้า... และภายใน ๑๒ เดือน ลูกจ้างจะไม่ประกอบกิจการหรือเข้าร่วมในกิจการอันเป็นการแข่งขันกัน... ในจังหวัดอุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ ยโสธรและมุกดาหาร... จำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ต่อมาจำเลยที่ ๑ ผิดสัญญาไปทำงานกับนายจ้างใหม่ที่มีลักษณะงานเดียวกันกับโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๒ ชำระค่าเสียหาย ๒๐๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การว่าระยะเวลาที่ทำงานกับโจทก์เพียง ๘ เดือน ไม่ทำให้จำเลยที่ ๑ มีความรู้ความชำนาญได้ เดิมจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของบริษัทดังกล่าวถึง ๑๑ ปีเศษ จึงได้เรียนรู้ศึกษาและฝึกอบรมวิธีการทำงานของบริษัทจนมีทักษะความรู้ความสามารถ อีกทั้งบริษัทดังกล่าวอยู่จังหวัดปทุมธานี ไม่ได้อยู่ตามท้องที่ห้ามในสัญญา ศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๙๐,๐๐๐ บาท โดยให้จำเลยที่ ๒ รับผิด ๖๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาค้ำประกัน พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า จำเลยที่ ๑ ลาออกไปทำงานกับบริษัท อ. ยังอยู่ในระยะเวลาห้ามตามสัญญา ที่ทำงานใหม่ของจำเลยที่ ๑ ต่างมีสำนักงานแห่งใหญ่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานี โดยประกอบกิจการขายวัสดุและอุปกรณ์การก่อสร้างและเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเดียวกับโจทก์สัญญาจ้าง ข้อ ๑๑ มีใจความว่า ภายในระยะเวลา ๓๖ เดือน หลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุดหรือลูกจ้างพ้นสภาพการเป็นพนักงานไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ลูกจ้างจะไม่นำข้อมูลการผลิต การค้นคว้า การทดสอบผลิตภัณฑ์ การตัดจำหน่ายหรือความลับทางการค้าใดๆ ที่ลูกจ้างล่วงรู้ไปใช้เปิดเผย อันอาจเป็นการแข่งขันทางการค้าใดๆ กับกิจการของนายจ้างหรือ

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

บริษัทใดๆ และสัญญาข้อ ๑๒ มีใจความว่า ภายในระยะเวลา ๑๒ เดือน หลังจากสัญญาจ้างสิ้นสุด..ลูกจ้างจะไม่ประกอบกิจการ หรือเข้าร่วมกิจการอันเป็นการแข่งขัน...เห็นว่า สัญญาดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีในการประกอบธุรกิจโดยชอบ ไม่เป็นการห้ามเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้และเป็นการห้ามเฉพาะสิ่งที่เป็นการแข่งขันกับงานโจทก์และเฉพาะส่วนงานที่จำเลยที่ ๑ เคยทำกับโจทก์ ลักษณะข้อสัญญาที่ก่อให้เกิดหนี้ในการงดเว้นการกระทำตามที่กำหนดโดยเจตนาของคู่กรณีเช่นนี้ ไม่เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลยที่ ๑ ทั้งหมดทีเดียว เพียงแต่เป็นการห้ามประกอบอาชีพบางอย่างบางพื้นที่ที่เป็นการแข่งขันกับโจทก์ในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม่เป็นโมฆะ และไม่เป็นการจำกัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานที่ทำให้จำเลยที่ ๑ ต้องรับภาระมากกว่าที่จะพึงคาดหมายได้ตามปกติ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ส่วนที่จำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ขอให้ศาลกำหนดค่าเสียหายที่ต่ำกว่าศาลแรงงานภาค ๓ นั้น เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานภาค ๓ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัยพิพากษายืน

๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๔/๒๕๖๐

เรื่อง การฝึกสอนให้ลูกจ้างอันเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่ย่อมเป็นภาระของนายจ้างเพื่อให้ลูกจ้างสามารถทำงานได้ ส่วนค่าเสียหายในการรับสมัครและฝึกพนักงานใหม่ทำให้เสียเวลา ก็เป็นเรื่องการบริหารกิจการของนายจ้างที่ต้องมีการรับลูกจ้างใหม่และฝึกฝนให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ จึงหาใช่เป็นเรื่องเสียเวลาและเป็นเรื่องความเสียหายอันเกิดจากลูกจ้างเลิกสัญญาก่อนกำหนดไม่

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานแนะนำความงาม นวดสปา และดูแลผิวพรรณ โดยโจทก์ตกลงฝึกสอนและจ้างผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอน และใช้อุปกรณ์ฝึกสอนของโจทก์ จำเลยตกลงทำงานให้โจทก์นับแต่รับการฝึกสอนจนเสร็จและปฏิบัติงานกับโจทก์ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับแต่วันลงนามในสัญญา หากจำเลยผิดสัญญายอมให้โจทก์เรียกค่าใช้จ่ายอันเกิดจากการฝึกสอน รวมทั้งค่าเสียหายใดๆ จำเลยทำงานให้โจทก์ ๒ เดือน แล้วลาออกไม่บอกล่วงหน้า ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ดังนี้ ค่าเสียหายที่ต้องรับสมัครและฝึกพนักงานคนใหม่ ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการใช้อุปกรณ์ของโจทก์ฝึกสอน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอน ๑๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการที่โจทก์ต้องขาดรายได้ในการให้จำเลยในฐานะพนักงานบริการลูกค้า ๑๐,๐๐๐ บาท รวมค่าเสียหาย ๕๐,๐๐๐ บาท โจทก์ทวงถามแล้วจำเลยไม่ชำระ จึงฟ้องขอบังคับให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหายดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย จำเลยขาดนัด

ศาลแรงงานกลาง เห็นว่า คำฟ้องโจทก์ว่า ผู้ฝึกสอนให้จำเลยคือลูกจ้างของโจทก์ตำแหน่งพยาบาลโดยโจทก์จำชื่อผู้สอนไม่ได้ ย่อมก่อให้เกิดความสงสัยว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามที่เรียกร้อง

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

หรือไม่ เนื่องจากไม่ได้ยืนยันถึงความเสียหายอันเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการฝึกสอน การใช้อุปกรณ์ของโจทก์ในการฝึกสอน หรือไม่ได้ยืนยันถึงการจ้างบุคคลอื่นหรือผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอนจำเลย แม้โจทก์เบิกความว่าผู้ฝึกสอนในตำแหน่งพยาบาลได้รับค่าสอนรวมจ่ายให้ไปพร้อมค่าจ้าง แต่โจทก์ไม่ได้นำหลักฐานใดมายืนยันถึงเรื่องดังกล่าว จึงเป็นคำกล่าวอ้างลอยๆ ย่อมไม่มีน้ำหนักให้รับฟัง ส่วนค่าเสียหายจาการใช้อุปกรณ์ โจทก์มีแต่ภาพถ่ายซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นรายละเอียดการใช้งานของจำเลยว่าเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์เพียงใด ภาพถ่ายดังกล่าวไม่อาจพิสูจน์ความเสียหายของโจทก์ได้ นอกจากนี้หากพิจารณา**หลักเกณฑ์ตามปกติทั่วไปของการบริหารงานบุคคลที่นายจ้างเป็นผู้มีหน้าที่พัฒนาศักยภาพของลูกจ้างให้มีความรู้ความสามารถเพียงพอในการปฏิบัติหน้าที่ของตนได้ต่อไป การฝึกสอนให้ลูกจ้างอันเกี่ยวกับการทำงานตามหน้าที่ดังกล่าวย่อมเป็นภาระของนายจ้าง ใช่จำเลยไม่** การที่โจทก์เบิกความรับว่าจำเลยได้รับการอบรมตามสัญญาสอนพนักงานแนะนำความงาม สปา ฯลฯ เพื่อให้สามารถทำงานตามหน้าที่ได้ ก็เป็นสิ่งยืนยันถึงหลักเกณฑ์ดังกล่าว **โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิผลักภาระหนี้นี้ให้แก่จำเลย** ค่าเสียหายในการรับสมัครและฝึกพนักงานใหม่ทำให้เสียเวลา ก็เป็นเรื่องการบริหารกิจการของโจทก์ที่การดำเนินธุรกิจต้องมีการ รับลูกจ้างใหม่และฝึกฝนให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้ตลอดระยะเวลาที่ประกอบธุรกิจ **จึงหาใช่เป็นเรื่องเสียเวลาและเป็นเรื่องความเสียหายอันเกิดจากจำเลยเลิกสัญญาก่อนกำหนดไม่** รวมทั้งค่าขาดรายได้จากการให้บริการลูกค้าก็เป็นเรื่องค่าเสียหายในอนาคต**หลังจากเลิกสัญญา**ย่อมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนไม่อาจนำมากำหนดเป็นค่าเสียหายได้ เมื่อโจทก์ไม่ได้แสดงหลักฐานเกี่ยวกับรายละเอียดของการขาดรายได้ว่ามีเช่นใด จึงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหายตามที่เรียกร้อง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า แม้จำเลยจะออกจากงานก่อนครบกำหนดระยะเวลาอันเป็นการผิดสัญญาจ้างพนักงานแนะนำความงาม นวดสปา แต่เมื่อข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าโจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกค่าเสียหายตามสัญญาได้ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยมาจึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๕/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการธนาคาร ลูกจ้างทำหน้าที่ผู้บริหารเงินสด ได้นำเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท ที่อยู่ในความรับผิดชอบออกไปจากที่ทำการสาขาโดยไม่มีอำนาจ เป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการเงิน เป็นความผิดร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่สาขาถนนอัสสัมชัญศรีราชา ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนทำหน้าที่ผู้บริหารเงินสด มีอายุงาน ๓๑ ปี ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่จ่ายค่าชดเชยอ้างว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยประกอบธุรกิจการธนาคารซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวกับด้านการเงินที่จะต้องเป็นที่เชื่อถือของประชาชนทั่วไป โจทก์จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินโดยเคร่งครัดด้วยความระมัดระวังและสุจริต มิฉะนั้นแล้วจะส่งผลกระทบกระเทือนไปถึงความเชื่อถือของประชาชนที่มีต่อกิจการของจำเลย จนอาจทำให้จำเลยไม่อาจดำรงอยู่ต่อไปได้ โจทก์ทำงานกับจำเลยมา ๓๑ ปี ย่อมทราบถึงระเบียบข้อบังคับฯ ของจำเลยเป็นอย่างดี การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนทำหน้าที่ผู้บริหารเงินสดและ

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

บริการนำเงินสด ๕๐,๐๐๐ บาท ที่อยู่ในความรับผิดชอบออกไปจากที่ทำการสาขาโดยไม่มีอำนาจเพื่อเอาไปใช้ทำกิจธุระส่วนตัวเรื่องคดีความที่ศาล *ย่อมเป็นการประพฤติเกี่ยวกับการเงินที่ไม่ถูกต้องซื่อสัตย์และเป็นการประพฤติในทางที่อาจทำให้เสื่อมเสียต่อตำแหน่งหน้าที่และเกียรติคุณของจำเลย* อันเป็นการทำให้จำเลยได้รับความเสียหายในทางประโยชน์ทรัพย์สิน ชื่อเสียง ตามระเบียบว่าด้วยการพนักงาน พ.ศ. ๒๕๒๐ ข้อ ๒๘ (๗)(๙) และข้อ ๓๑ (๗) ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบมจ.ธนาคารฯ ข้อ ๑๒.๑.๗ ข้อ ๑๒.๑.๙ ข้อ ๑๒.๒.๒ (๔) (๑๐) ซึ่งจำเลยถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงตามประกาศ เรื่อง การไม่ปฏิบัติงานตามระเบียบหรือกฎเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด ข้อ ๑๖ แม้ปรากฏว่าหลังจากโจทก์กลับมายังที่ทำการสาขาของจำเลยแล้วได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาส่งมอบคืนทำให้ยอดคงเหลือเงินสดตรงกับยอดเงินในทางบัญชี ซึ่งอาจทำให้จำเลยไม่ได้รับความเสียหายเป็นตัวเงินก็ตาม *แต่การกระทำของโจทก์ดังกล่าวก็เป็นความผิดสำเร็จนับแต่ที่ได้นำเงินที่อยู่ในความรับผิดชอบออกไปจากที่ทำการสาขาโดยไม่มีอำนาจแล้ว* ทั้งยังอาจมีปัจจัยอื่นที่ทำให้โจทก์ไม่สามารถคืนเงินให้แก่จำเลยได้ การกระทำของโจทก์ซึ่งฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับอันเกี่ยวกับการเงินเช่นนี้นับว่าเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลยกรณีร้ายแรง *โดยหาจำต้องพิจารณาถึงคุณงามความดีของโจทก์ขณะที่เป็นลูกจ้างของจำเลยประกอบด้วยไม่* เมื่อจำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าว จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๐/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง มีอำนาจในการปลดลูกจ้างรายวันทุกคนที่ประพฤติผิด ดังนั้น ถือเป็นลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการเลิกจ้างตามมาตรา ๖๕ (๑) แล้ว ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๐ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งวิศวกรอาวุโส อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๑๘,๐๐๐ บาท ต่อมาโจทก์ขอลาออกมีผลวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ตามสัญญาจ้างกำหนดให้ทำงานวันละ ๘ ชั่วโมง แต่ในทางปฏิบัติจำเลยให้โจทก์ทำงานวันละ ๑๐ ชั่วโมง โดยไม่ยอมจ่ายค่าล่วงเวลา ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลา ๖๕๕,๖๒๑.๑๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จำเลยให้การว่าตำแหน่งโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยรับโจทก์มาก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ โจทก์ทำงานในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมงานในการก่อสร้าง โจทก์ทำงานอกเหนือเวลาการทำงานปกติวันละ ๒ ชั่วโมง และแม้จะไม่ปรากฏคำสั่งของจำเลยให้โจทก์มาทำงานล่วงเวลาที่แน่ชัด แต่นโยบายข้อปฏิบัติของจำเลยที่มีต่อลูกจ้างทุกคนให้มาทำงานนับแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. และเลิกงาน ๑๘.๐๐ น. ทุกวัน เป็นสภาพการทำงานซึ่งทำเป็นปกติโดยปริยายและจำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาแก่ลูกจ้างคนอื่น จึงเป็นการยอมรับเป็นปริยายว่ามีการสั่งให้มาทำงานล่วงเวลา คดีของโจทก์นับแต่วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ยังอยู่ในอายุความ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าล่วงเวลาเป็นเงิน ๓๓๗,๐๑๒ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

กองนิติการ กรมบังคับคดี ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ (๑) บัญญัติว่า ลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับการจ้าง การให้บำเหน็จ หรือการเลิกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุด โจทก์ทำงานในฐานะหัวหน้าผู้ควบคุมงานในการก่อสร้างโรงงานผลิตรถยนต์ ตามหนังสือแต่งตั้งและข้อกำหนดคำบรรยายลักษณะงานของผู้จัดการฝ่ายก่อสร้าง/ไซด์งาน ที่ให้อำนาจโจทก์ในการจัดการแรงงานรายวัน โดยให้มีอำนาจในการปลดลูกจ้างทุกคนที่ประพฤติผิด และในส่วนการจัดการลูกจ้าง ให้มีอำนาจในการให้ข้อแนะนำในการเลิกจ้างลูกจ้าง/การพิจารณาความผิดทางวินัยของลูกจ้างของบริษัทที่ไซด์งาน ดังนี้ ย่อมถือได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้างซึ่งมีอำนาจหน้าที่ทำการแทนนายจ้างสำหรับกรณีการจ้างตามมาตรา ๖๕ (๑) แล้ว โจทก์จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ จากจำเลย พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๑๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๕๘๒/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ ไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพการผลิตสินค้ามาตรฐาน ISO ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายต้องจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาจัดการระบบบริหารคุณภาพ เป็นละเมิด นายจ้างฟ้องค่าเสียหายได้

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า โจทก์ประกอบธุรกิจผลิตกระเบื้องไฟเบอร์กลาส จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งผู้จัดการอาวุโส แผนกงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ – งานระบบบริหารคุณภาพ เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยละทิ้งหน้าที่โดยไม่มาทำงานทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายต่อกระบวนการผลิตสินค้าและการออกหนังสือรับรองคุณภาพสินค้าประกอบการจำหน่าย โจทก์ต้องจ้างที่ปรึกษาจากภายนอกเข้ามาจัดการระบบบริหารคุณภาพ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ๔๙๐,๐๐๐ บาท จำเลยให้การว่าวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ โจทก์โดยนาย ธ. เลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจา ทำให้จำเลยไม่สามารถทำหน้าที่รับการตรวจติดตามงานระบบบริหารคุณภาพการผลิตสินค้ามาตรฐาน ISO ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ได้ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยละทิ้งหน้าที่ตั้งแต่วันที่ ๒๒ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ การที่จำเลยละทิ้งหน้าที่ในวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ไปชี้แจงต่อคณะกรรมการตรวจสอบระบบบริหารคุณภาพเพื่อให้คณะกรรมการดังกล่าวได้รับข้อมูลในส่วนหน้าที่ของจำเลยและที่เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพการผลิตสินค้ามาตรฐาน ISO ถือได้ว่าจำเลยจงใจไม่ทำงานตามที่รับมอบหมายเป็นการละเมิดแก่โจทก์ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท แก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่าที่จำเลยอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่ได้ละทิ้งหน้าที่แต่โจทก์ไล่จำเลยออกจากงานด้วยวาจาเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่เกิดจากความผิดโจทก์ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๓ – ๕๘๕/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างได้ร่วมกับพนักงาน อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีเกินกว่าที่ทางบริษัทฯ กำหนด โดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย เป็นการกระทำที่ทุจริตต่อหน้าที่

คดีนี้โจทก์ทั้งสี่ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสี่เป็นลูกจ้างจำเลย โจทก์ที่ ๑ ตำแหน่งหัวหน้างาน โจทก์ที่ ๒ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่เทคนิคการผลิต โจทก์ที่ ๓ ตำแหน่งธุรการฝ่ายผลิต และโจทก์ที่ ๔ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ อ้างจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย ทุจริตต่อหน้าที่ ฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า นางสาว ช. ผู้จัดการโรงงานสาขาชลบุรีและนาย ท. ร่วมกันอนุมัติจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงานรวมทั้งโจทก์ทั้งสี่เกินกว่าที่จำเลยกำหนดไว้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากจำเลย ซึ่งโจทก์ทั้งสี่มีสิทธิได้รับโบนัสไม่เกิน ๔.๕ เดือนเท่านั้น แต่นางสาว ช. และนาย ท. ได้อนุมัติจ่าย ๑๗ เท่า, ๑๓ เท่า ,๒๕ เท่า ๒๑ เท่าของเงินเดือน ให้โจทก์กับพวก จำเลยขอให้โจทก์ทั้งสี่คืนเงินโบนัสที่ได้รับเกินกว่าที่จำเลยกำหนดไว้ เนื่องมาจากการทุจริตร่วมกับนางสาว ช. และนาย ท. แต่โจทก์ทั้งสี่ปฏิเสธ จำเลยจึงได้ร้องทุกข์ดำเนินคดีแก่โจทก์ทั้งสี่และนางสาว ช. ในข้อหาร่วมกันยักยอกทรัพย์ การกระทำของโจทก์กับพวกเป็นทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่จำเลย เป็นความผิดร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีแก่โจทก์ คำขออื่นให้ยก โจทก์ที่ ๒-๔ และจำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาพิจารณาประเด็นอุทธรณ์ของโจทก์ว่าจำเลยซึ่งเป็นนายจ้างยกข้อต่อสู้นอกเหนือจากคำสั่งเลิกจ้างหรือไม่ เห็นว่า ข้อห้ามไม่ให้นายจ้างอ้างเหตุที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างขึ้นต่อสู้ภายหลังตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสาม นั้น จำกัดอยู่เฉพาะแต่ในเรื่องการเรียกค่าชดเชย ไม่รวมสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามหนังสือเลิกจ้างระบุว่า *ท่านได้ร่วมกับนางสาว ช. อนุมัติจ่ายเงินโบนัสประจำปีให้แก่ตัวท่านเกินกว่าที่ทางบริษัทฯ กำหนดโดยไม่ได้รับอนุมัติจากบริษัท และมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบ ทำให้ท่านได้รับเงินโบนัสเกินกว่าที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย จึงเป็นการกระทำที่ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่บริษัทฯ จงใจทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของบริษัทฯ โดยชอบด้วยกฎหมายอย่างร้ายแรง ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายรวมทั้งเป็นการละเมิดต่อบริษัทฯ โดยผิดกฎหมาย ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ชื่อเสียง หรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใด จึงเลิกจ้างท่าน* ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์มีสาเหตุมาจากโจทก์ปกปิดเกี่ยวกับเรื่องเงินโบนัสในขณะที่จำเลยกำลังตรวจสอบทุจริตที่เกิดขึ้นภายในบริษัทฯ เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหนังสือเลิกจ้าง ดังนั้น ข้อวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ จึงไม่ได้นอกเหนือจากคำสั่งเลิกจ้าง ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้นชอบแล้ว

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๗๐ – ๗๗๕/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างหยุดงานด้วยการ “ลาป่วยพร้อมกัน” พร้อมขอใบรับรองแพทย์เพื่อกดดันให้จำเลยขึ้นเงินเดือนและโบนัสตามหนังสือเวียน พฤติการณ์เป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย นายจ้างจึงชอบที่จะเลิกจ้างได้

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๖ คน ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์กับพวกทำงานตำแหน่งวิศวกร หัวหน้าส่วนฝ่ายผลิต ช่างเทคนิค ต่อมาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าก่อนจำเลยเลิกจ้าง โจทก์ทั้ง ๖ คน ซึ่งเป็นตัวแทนลูกจ้าง ได้ยื่นข้อเรียกร้องเงินโบนัสประจำปี มีการเจรจาต่อรองกันจนได้ข้อยุติและนำไปจดทะเบียน โจทก์ทั้ง ๖ คน ได้นัดหยุดงานโดยใช้สิทธิลาป่วย มีการไปขอใบรับรองแพทย์ เป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง ศาลอุทธรณ์ฯ เห็นว่า ก่อนเกิดเหตุ มีการเจรจาข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกันใหม่ระหว่างจำเลยกับสหภาพแรงงาน อ. ที่โจทก์ทั้ง ๖ คน สังกัดอยู่จนได้ข้อยุติมีการนำไปจดทะเบียนกันที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการและมีข้อสรุปเรื่องการจ่ายเงินเดือนพร้อมโบนัสประจำปี ๒๕๕๘ จ่ายในปี ๒๕๕๙ ต่อมามีหนังสือเวียนของพนักงานจำเลยไม่ยอมรับข้อตกลงดังกล่าว *เนื้อหาหนังสือปลุกระดมให้พนักงานหยุดงานด้วยการลาป่วยพร้อมขอใบรับรองแพทย์มาแสดงกับจำเลยกดดันให้จำเลยขึ้นเงินเดือนและโบนัสตามหนังสือเวียน* กำหนดนัดหยุดงานด้วยการลาป่วยให้ไปขอใบรับรองแพทย์ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ และนัดรวมตัวกันหน้าบริษัทในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ต่อมาวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โจทก์ทั้ง ๖ คน รวมตัวกันลาป่วย หลังเกิดเหตุจำเลยทำการสอบสวนแล้วได้รับพนักงานบางคนกลับแต่ไม่รับกลับ ๑๔ คน รวมทั้งโจทก์ทั้ง ๖ คน พฤติการณ์ของโจทก์กับพวกดังกล่าวเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จำเลยจึงชอบที่จะเลิกจ้างได้ *ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าหยุดงานเพียงวันเดียวไปพบแพทย์คนละโรงพยาบาล มีใบรับรองแพทย์ หากไม่ป่วยจริงแพทย์คงไม่ออกหลักฐานใบรับรองแพทย์ให้ อุทธรณ์ของโจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง* ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๗๘๕/๒๕๖๐

เรื่อง การจ่ายเงินเอ็มไอบี (เงินสวัสดิการ) ของนายจ้าง เพื่อกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดเป้าหมายล่วงหน้า และเป็นตัวชี้วัดการทำงานของพนักงานเพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานเป็นทีมไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ โดยจ่ายค่าชดเชยไม่ครบถ้วน และเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม และจำเลยที่ ๒ ค้างจ่ายค่าจ้างโจทก์ จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ใช้สิทธิไม่สุจริต เงินเอ็มไอบี (เงินสวัสดิการ) เป็นเงินโบนัสรายเดือนที่จ่ายเพื่อจูงใจจึงไม่ใช่ค่าจ้างจะนำมาคำนวณจ่ายค่าชดเชย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ๑,๕๑๒,๕๐๐ บาท และเงินเอ็มไอบี (เงินสวัสดิการ) ๑๖๓,๕๑๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก และให้

กองนิติการ กรมแรงงาน

ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ โจทก์และจำเลยที่ ๑ อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า การจ่ายเงินเอ็มบีโอและเงินเอ็มไอบี (เงินสวัสดิการ) ของจำเลยที่ ๑ เพื่อกระตุ้นให้ผู้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผนกำหนดเป้าหมายล่วงหน้า และเป็นตัวชี้วัดการทำงานของพนักงาน เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ลูกจ้างทำงานเป็นทีมไปสู่วัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน เห็นได้ว่าการจ่ายเงินดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อจูงใจให้โจทก์เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในหน้าที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และการจ่ายเงินในแต่ละเดือนก็ไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับผลการปฏิบัติงานของโจทก์ จึงมิใช่เงินที่จำเลยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการทำงานตามสัญญาจ้างสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ หรือจ่ายให้ตามผลงานอันจะเป็นค่าจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่า เงินเอ็มบีโอและเงินเอ็มไอบี (เงินสวัสดิการ) มีรายละเอียดการจ่ายอย่างไรพิจารณาได้จากคำเบิกความของโจทก์และพยานจำเลย จึงเป็นการอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า เงินเอ็มบีโอและเงินเอ็มไอบี (เงินสวัสดิการ) เป็นค่าจ้างหรือไม่ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย สำหรับกรณีที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี สำหรับต้นเงินเอ็มไอบี (เงินสวัสดิการ) นั้น เห็นว่า เงินดังกล่าวไม่ใช่ค่าจ้าง จึงมิใช่เงินที่ต้องเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ดังที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ จำเลยจึงต้องรับผิดชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เท่านั้น ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามาจึงไม่ชอบ พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยที่ ๑ ชำระดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๑๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๒/๒๕๖๐

เรื่อง จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งทนายความฝ่ายว่าคดี มีหน้าที่ดำเนินคดี ฟ้องร้อง แก้ต่างคดีต่างๆ ตามที่โจทก์มอบหมาย แต่จำเลยบกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยให้คดีทั้ง ๒ คดีพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์ นายจ้างฟ้องเรียกค่าเสียหายได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นนิติบุคคลประกอบธุรกิจด้านกฎหมายทุกประเภท โจทก์ทำสัญญาจ้างทนายความกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มีข้อตกลงว่าเมื่อศาลมีคำพิพากษาแล้วโจทก์ต้องส่งสำเนาคำพิพากษาให้ธนาคารภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ศาลได้อ่าน พร้อมแสดงความเห็นว่าสมควรอุทธรณ์หรือฎีกาหรือไม่ หากโจทก์หรือทนายความของโจทก์ผิดสัญญาหรือกระทำการใดเป็นเหตุให้ธนาคารเสียหาย ธนาคารบอกเลิกสัญญาและไม่จ่ายค่าจ้างสำหรับงานที่ทำไปแล้ว ตกลงจ่ายค่าจ้าง ๒ งวด งวดแรกร้อยละ ๒๕ งวดที่ ๒ ร้อยละ ๗๕ ของค่าจ้างเมื่อคดีถึงที่สุดพร้อมออกคำบังคับ *จำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งทนายความฝ่ายว่าคดี มีหน้าที่ดำเนินคดี ฟ้องร้อง แก้ต่างคดีต่างๆ ตามที่โจทก์มอบหมาย แต่จำเลยบกพร่องต่อหน้าที่ปล่อยให้คดีทั้ง ๒ คดีพ้นกำหนดระยะเวลาอุทธรณ์* ธนาคารเห็นว่าโจทก์ผิดสัญญาจึงไม่จ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือ ต่อมาวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ จำเลยยื่นหนังสือลาออก โจทก์ระงับ จนกระทั่งวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖

จำเลยไม่มาทำงาน การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถเบิกเงินค่าจ้างส่วนที่เหลือ ๗๕๐,๐๐๐ บาท จากธนาคาร ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์เปลี่ยนแปลงวิธีปฏิบัติเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ อุทธรณ์ข้อนี้จำเลยมิได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การมาแต่แรกจึงมิใช่ข้อที่ยกว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย และที่จำเลยอุทธรณ์ว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความนั้น เห็นว่า เป็นข้อเท็จจริงที่จำเลยไม่ได้ยกขึ้นต่อสู้ในคำให้การจึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลแรงงานกลาง ทั้งไม่ใช่ข้อกฎหมายอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงเป็นอุทธรณ์ที่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๒๕ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๑๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๔๖/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ความเป็นนายจ้างลูกจ้าง : การที่บริษัท ก. ว่าจ้างบริษัท ด. เข้าบริหารกิจการ บริษัท ด. จึงมีอำนาจในการบริหารกิจการรวมทั้งเป็นตัวแทนของบริษัท ก. ในการจ้างลูกจ้างแทนด้วย เมื่อบริษัท ด. จ้างนาย ช. ทำงานจึงผูกพันบริษัท ก. ทั้งกรรมการผู้จัดการบริษัท ก. ก็ส่งข้อความสั่งงานทางแอปพลิเคชันไลน์ถึงนาย ช. แสดงให้เห็นว่าอยู่ภายใต้การบังคับบัญชา ดังนั้น นาย ช. จึงเป็นลูกจ้างของบริษัท ก.

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่วินิจฉัยและมีคำสั่งว่าโจทก์ไม่เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่เห็นด้วย เนื่องจากระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๕๙ โจทก์ทำงานให้จำเลยที่ ๒ ขอบังคับให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานและให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ๕๓,๓๓๓ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๕,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยที่ ๒ จ้าง บริษัท ด. โดยมีนาย อ. เข้าบริหารกิจการของจำเลยที่ ๒ ต่อมาบริษัท ด. ทำสัญญาจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ หลังจากนั้นนาง พ. กรรมการผู้จัดการจำเลยที่ ๒ ส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ถึงโจทก์โดยสั่งงานให้โจทก์ปฏิบัติตามการที่จำเลยที่ ๒ ว่าจ้างบริษัท ด. โดยนาย อ. เข้าบริหารกิจการของจำเลยที่ ๒ บริษัทดังกล่าวจึงมีอำนาจในการบริหารกิจการของจำเลยที่ ๒ รวมทั้งเป็นตัวแทนของจำเลยที่ ๒ ในการจ้างลูกจ้างแทนจำเลยที่ ๒ ด้วย เมื่อบริษัทดังกล่าวโดยนาย อ. ทำสัญญาจ้างโจทก์จึงผูกพันจำเลยที่ ๒ ทั้งนาง พ. ซึ่งเป็นกรรมการของจำเลยที่ ๒ ก็ส่งข้อความสั่งงานโจทก์ แสดงให้เห็นว่าโจทก์อยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของจำเลยที่ ๒ โจทก์จึงเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานทั้งหมดและให้จำเลยที่ ๒ จ่ายค่าจ้าง ๕๓,๓๓๓ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๕๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยทั้งสองอุทธรณ์ในทำนองว่าจำเลยที่ ๒ ไม่เคยว่าจ้างบริษัท ด. เข้าบริหาร จำเลยที่ ๒ ไม่เคยมอบอำนาจให้บริษัท ด. กระทำการแทน การรับฟังว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ จะต้องมีพยานหลักฐานมากกว่านี้ การที่

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นาง พ. ส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ถึงโจทก์เป็นเพียงการประสานงานมิใช่การบังคับบัญชา ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า อุทธรณ์ดังกล่าวเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๑๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๘๕๕/๒๕๖๐

เรื่อง แม้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุ “ควบรวมกิจการ” เพื่อปรับปรุงโครงสร้างก็ตาม กรณีถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และมีสิทธิได้รับโบนัสตามสัดส่วน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการอาวุโสฝ่ายจัดการต้นทุน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๑๕๔,๕๒๓.๓๓ บาท เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำผิด แต่เป็นเพราะบริษัท ว. ควบรวมกิจการของจำเลยเข้าด้วยกัน เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ระหว่างการควบรวมกิจการซึ่งจำเป็นต้องปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและเลิกจ้างพนักงาน ๒๐๙ คน ไม่ได้มีเจตนากลั่นแกล้งและจำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินขอบคุณพิเศษ เงินโบนัสตามสัดส่วน เงินโบนัสแปรผันตามสัดส่วน และเงินอื่นๆ ตามสิทธิ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๓๙๐,๗๐๙.๙๗ (๙ เดือน) โบนัสตามสัดส่วน ๕๑,๐๘๕.๕๔ บาท เงินโบนัสแปรผันตามสัดส่วนครึ่งปีแรก ๖๑,๖๓๙.๕๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ในประเด็นว่า การเลิกจ้างด้วยเหตุควบรวมกิจการเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ กำหนดค่าเสียหายไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้อง และการที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายโบนัสเป็นการคาดคะเนที่ไม่มีพยานเอกสารหรือพยานบุคคลมายืนยัน ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๐๑/๒๕๖๐

เรื่อง เมื่อศาลแรงงานมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ โจทก์ต้องอุทธรณ์คำสั่งภายใน ๑๕ วัน เมื่อโจทก์มิได้กระทำ จึงมีผลให้คำสั่งศาลแรงงานที่ไม่รับอุทธรณ์นั้นเป็นที่สุด จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะรับวินิจฉัย ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

โจทก์ฟ้องขอบังคับจำเลยทั้งสามจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์พร้อมยื่นคำร้องให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณารับรองอุทธรณ์ว่าเป็นปัญหาสำคัญอันควรที่ศาลสูงจะได้วินิจฉัย ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งในวันเดียวกันว่าเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงจึงไม่รับอุทธรณ์ และมีคำสั่งในคำร้องว่าอุทธรณ์ได้เฉพาะข้อกฎหมาย

กองนิติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ไม่มีการรับรองให้อุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง ให้ยกคำร้อง โจทก์ยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ อ้างว่าเป็นการดำเนินกระบวนการพิจารณาที่ผิดระเบียบ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งยกคำร้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ เห็นว่า โจทก์ยื่นคำร้องลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อให้ศาลแรงงานภาค ๒ เพิกถอนคำสั่งไม่รับอุทธรณ์และสั่งใหม่ให้รับอุทธรณ์ แต่เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ หากโจทก์ประสงค์จะให้มีการรับอุทธรณ์โจทก์ก็ชอบที่จะยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งที่ไม่รับอุทธรณ์ โดยอ้างเหตุว่าอุทธรณ์บางข้อของโจทก์เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งโจทก์มีสิทธิอุทธรณ์ได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ มาตรา ๕๔ แต่โจทก์มิได้กระทำ จึงมีผลให้คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่ไม่รับอุทธรณ์นั้นเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๑๔๗ วรรคสอง และมาตรา ๒๓๔ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ดังนี้ ไม่ว่าศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะวินิจฉัยอุทธรณ์ของโจทก์ที่ขอให้รับคำร้องขอให้เพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบและมีคำสั่งรับอุทธรณ์ของโจทก์อย่างไรก็ไม่อาจมีผลกระทบถึงคำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ที่ไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์ซึ่งถึงที่สุดแล้วได้ จึงไม่มีประโยชน์ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษจะวินิจฉัย ให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ

๒๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๐๓/๒๕๖๐

เรื่อง “สัญญาจ้างนักฟุตบอล” เป็นสัญญาที่ว่าจ้างให้ฝึกซ้อม แข่งขัน ตลอดจนการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฝึกสอนหรือผู้บริหาร โดยมุ่งประสงค์ต่อความสำเร็จของงานที่รับจ้างก็คือผลการแข่งขันและนำไปสู่การมีชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างอันเป็นเป้าหมายสำคัญ จึงมิใช่สัญญาจ้างแรงงาน หากแต่เป็นสัญญาในทางแพ่งอย่างหนึ่ง จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องเงินตามกฎหมายแรงงานในฐานะลูกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็น *“นักฟุตบอล”* เพื่อเล่นให้สโมสร นม.มดอ. ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๖๐,๐๐๐ บาท จ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๑ ของเดือน มีระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ต่อมาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำผิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าจ้าง ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม จำเลยให้การว่า วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โจทก์พิมพ์และ*ส่งข้อความลงในเฟซบุ๊กว่า “รพ....ว่าห่วยสะนะ เจอที่นี่เข้าไป กูอุทานว่าเหี้ยเลยหละ”* ซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเปิดอ่านและแสดงความคิดเห็นต่อไปได้ อันเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรงต่อผู้ให้การสนับสนุนทางการเงินแก่จำเลย โจทก์ขาดซ้อมกับทีมฟุตบอลซึ่งจำเลยว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจาหลายครั้ง และจำเลยไม่มีอำนาจฟ้องเพราะไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน ศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า คดีนี้โจทก์และจำเลยพิพาทกันตามสัญญาจ้างนักฟุตบอล สัญญาระบุว่า ข้อ ๓ หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้เล่น ๓.๑ ผู้เล่นต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่งของสโมสร...๓.๒ ผู้เล่นต้องทุ่มเทอย่างเต็มฝีมือและสุดความสามารถอย่างเต็มที่...๓.๗ ผู้เล่นต้องเล่นฟุตบอลให้สโมสรเท่านั้น....โดยสัญญาดังกล่าวไม่มีข้อความที่จำเลยสามารถบังคับบัญชาหรือควบคุมวิธีการเล่นของโจทก์

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ทั้งยังไม่มีกำหนดวันทำงาน ระยะเวลาการทำงาน กำหนดวันหยุดประจำสัปดาห์ วันหยุดพักผ่อนประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจำปี หรือกำหนดการทำงานล่วงเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ อันจะถือว่าโจทก์อยู่ในบังคับบัญชาจำเลย ซึ่งการเล่นฟุตบอลของโจทก์มีอำนาจตัดสินใจอิสระในการเล่นฟุตบอลตามทักษะความชำนาญเฉพาะของโจทก์อย่างเต็มที่ในการฝึกซ้อม แข่งขันและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฝึกสอน เจ้าหน้าที่ทีม หรือผู้บริหารทีมของจำเลยเท่านั้น ดังนั้น “สัญญาจ้างนักฟุตบอล” จึงเป็นสัญญาที่จำเลยว่าจ้างโจทก์ให้ฝึกซ้อม แข่งขัน ตลอดจนการปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ฝึกสอนเจ้าหน้าที่ทีมหรือผู้บริหารจำเลย โดยมุ่งประสงค์ต่อความสำเร็จของงานที่รับจ้างก็คือผลการแข่งขันและนำไปสู่การมีชื่อเสียงของผู้ว่าจ้างอันเป็นเป้าหมายสำคัญของจำเลย *สัญญาระหว่างโจทก์และจำเลยดังกล่าวจึงมิใช่สัญญาจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ หากแต่เป็นสัญญาในทางแพ่งอย่างหนึ่ง* โจทก์จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องเงินตามกฎหมายแรงงานในฐานะลูกจ้าง และปัญหานี้เป็นเรื่องอำนาจฟ้องซึ่งเป็นปัญหาอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ศาลอุทธรณ์ฯ มีอำนาจหยิบยกขึ้นวินิจฉัยได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ โดยให้โจทก์นำคดีไปฟ้องใหม่ต่อศาลที่มีเขตอำนาจภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษานี้ถึงที่สุด

๒๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๓๘/๒๕๖๐

เรื่อง “ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี” เป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง , นายจ้างมีหนังสือเลิกจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน สถานะทางการเงินและการดำเนินธุรกิจของจำเลยยังมีผลกำไรสูงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๕,๕๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงาน จำเลยให้การว่าเลิกจ้างเนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบันทำให้ต้องมีการลดการจ้างงานลง จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วและจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก ๒ เดือน ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๑,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เหมาะสมแก่การดำเนินกิจการและจำเป็นตามสมควร มิได้เลือกปฏิบัติ การพิจารณาแต่เพียงงบกำไรขาดทุนและผลประกอบการของจำเลยโดยลำพังโดยมิได้พิจารณาถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงอื่นประกอบเป็นการไม่ชอบนั้น อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕

กองนิติการ กรมแรงงานคุ้มครองแรงงาน

เพื่อจะนำเข้าสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ควรพิจารณาถึงบันทึกสละสิทธิเรียกร้องของโจทก์นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ได้วินิจฉัยแล้วว่าหนังสือที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร ไม่มีข้อความระบุไว้โดยแจ้งชัดว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทั้งจำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ โจทก์จึงชอบที่จะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ และย่อมเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๕ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ในส่วนดอกเบี้ยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ในปี ๒๕๕๙ โจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โจทก์ไม่ได้ลาหยุด ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๑,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ซึ่งเป็นเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๐๐,๐๐๐ บาท วันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน ๑,๘๕๐ บาท แต่เมื่อค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ศาลแรงงานภาค ๕ กำหนดดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงไม่ถูกต้อง และคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแต่ศาลแรงงานภาค ๕ ไม่ได้พิพากษาให้แก่โจทก์ตามฟ้องจึงไม่ชอบ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้มาก็ตามแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้นต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การที่ศาลรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันเลิกจ้างคือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้นไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยชำระเงิน ๑๐๑,๘๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑,๘๕๐ บาท และอัตรา ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันเลิกจ้าง(วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์ด้วย

๒๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๓๙/๒๕๖๐

เรื่อง “ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี” เป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง , นายจ้างมีหนังสือเลิกจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการธุรกิจให้เช้าซื้อรถยนต์ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน สถานะทางการเงินและการดำเนิน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ธุรกิจของจำเลยยังมีผลกำไรสูงอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๖,๖๓๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงาน จำเลยให้การว่าเลิกจ้างเนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบันทำให้ต้องมีการลดการจ้างงานลง จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วและจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก ๒ เดือน ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๓๘๒,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เหมาะสมแก่การดำเนินกิจการและจำเป็นตามสมควร มิได้เลือกปฏิบัติ การพิจารณาแต่เพียงงบกำไรขาดทุนและผลประกอบการของจำเลยโดยลำพังโดยมิได้พิจารณาถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงอื่นประกอบเป็นการไม่ชอบนั้น อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เพื่อจะนำเข้าสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ควรพิจารณาถึงบันทึกสละสิทธิเรียกร้องของโจทก์นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ได้วินิจฉัยแล้วว่าหนังสือที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร ไม่มีข้อความระบุไว้โดยแจ้งชัดว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทั้งจำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ โจทก์จึงชอบที่จะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ และย่อมเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๕ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ในส่วนดอกเบี้ยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ในปี ๒๕๕๙ โจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โจทก์ไม่ได้ลาหยุด ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๓๘๒,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ซึ่งเป็นเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓๘๐,๐๐๐ บาท วันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน ๒,๒๐๐ บาท แต่เมื่อค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ศาลแรงงานภาค ๕ กำหนดดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงไม่ถูกต้อง และคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแต่ศาลแรงงานภาค ๕ ไม่ได้พิพากษาให้แก่โจทก์ตามฟ้องจึงไม่ชอบ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้มาก็ตามแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้นต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การที่ศาลรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันเลิกจ้างคือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้น

กองนิติการ กรมประชาสัมพันธ์ สงวนลิขสิทธิ์ ๒๕๖๑

ไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยชำระเงิน ๓๘๒,๒๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๒,๒๐๐ บาท และอัตรา ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๓๘๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันเลิกจ้าง(วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์ด้วย

๒๔. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๔๓/๒๕๖๐

เรื่อง "ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี" เป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง , นายจ้างมีหนังสือเลิกจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารหนี้ ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๘๗๐ บาท ค่าตอบแทนการทำงานตามผลงาน (INCENTIVE) ประมาณเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยรายได้เดือนละ ๕๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน ทั้งที่ผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่องกำไรปีละหลายร้อยล้านบาท จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๕,๙๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงาน จำเลยให้การว่าเลิกจ้างเนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบันทำให้ต้องมีการลดการจ้างงานลง จำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วและจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก ๒ เดือน ศาลแรงงานพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๑,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เหมาะสมแก่การดำเนินกิจการและจำเป็นตามสมควร มิได้เลือกปฏิบัติ การพิจารณาแต่เพียงงบกำไรขาดทุนและผลประกอบการของจำเลยโดยลำพังโดยมิได้พิจารณาถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงอื่นประกอบเป็นการไม่ชอบนั้น อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เพื่อจะนำเข้าสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ควรพิจารณาถึงบันทึกสละสิทธิเรียกร้องของโจทก์นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ได้วินิจฉัยแล้วว่าหนังสือที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร ไม่มีข้อความระบุไว้โดยแจ้งชัดว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทั้งจำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ โจทก์จึงชอบที่จะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ และย่อมเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๕ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในส่วนดอกเบี้ยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ในปี ๒๕๕๙ โจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โจทก์ไม่ได้ลาหยุด ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๑,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ซึ่งเป็นเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔๐๐,๐๐๐ บาท วันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน ๑,๙๖๐ บาท แต่เมื่อค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ศาลแรงงานภาค ๕ กำหนดดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงไม่ถูกต้อง และคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแต่ศาลแรงงานภาค ๕ ไม่ได้พิพากษาให้แก่โจทก์ตามฟ้องจึงไม่ชอบ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้มาก็ตามแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้นต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การที่ศาลรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันเลิกจ้างคือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้นไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๑,๙๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปีของต้นเงิน ๑,๙๖๐ บาท และอัตรา ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันเลิกจ้าง(วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์ด้วย

๒๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๔๔/๒๕๖๐

เรื่อง “ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี” เป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ ลูกจ้างจึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง , นายจ้างมีหนังสือเลิกจ้างวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จึงต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารหนี้ ค่าจ้างเดือนละ ๑๑,๕๐๐ บาท ค่าตอบแทนการทำงานตามผลงาน (INCENTIVE) ประมาณเดือนละ ๔๐,๐๐๐ บาท เฉลี่ยรายได้เดือนละ ๕๐,๐๐๐ – ๗๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าปรับปรุงโครงสร้างการทำงาน ทั้งที่ผลประกอบการดีอย่างต่อเนื่องกำไรปีละหลายร้อยล้านบาท จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ๕,๗๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงาน จำเลยให้การว่าเลิกจ้างเนื่องจากมีการปรับปรุงโครงสร้างการทำงานและอัตรากำลังให้สอดคล้องกับปริมาณงานในปัจจุบันทำให้ต้องมีการลดการจ้างงานลง จำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวหน้าเรียบร้อยแล้วและจ่ายเงินช่วยเหลือเพิ่มเติมอีก ๒ เดือน ศาลแรงงานพิพากษา

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

ให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๑,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันเลิกจ้าง (วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙) จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าการเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่เหมาะสมแก่การดำเนินกิจการและจำเป็นตามสมควร มิได้เลือกปฏิบัติ การพิจารณาแต่เพียงงบกำไรขาดทุนและผลประกอบการของจำเลยโดยลำพังโดยมิได้พิจารณาถึงข้อมูลและข้อเท็จจริงอื่นประกอบเป็นการไม่ชอบนั้น อุทธรณ์ของจำเลยเป็นการอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เพื่อจะนำเข้าสู่ปัญหาข้อกฎหมายว่าจำเลยเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ส่วนอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ควรพิจารณาถึงบันทึกสละสิทธิเรียกร้องของโจทก์นั้น เห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๕ ได้วินิจฉัยแล้วว่าหนังสือที่โจทก์ลงลายมือชื่อไว้ในเอกสาร ไม่มีข้อความระบุไว้โดยแจ้งชัดว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ทั้งจำเลยไม่ได้ต่อสู้ไว้ในคำให้การ โจทก์จึงชอบที่จะเรียกค่าเสียหายในส่วนนี้ได้ และย่อมเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานภาค ๕ อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยข้อกฎหมาย ต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

ในส่วนดอกเบี้ยชอบหรือไม่นั้น เห็นว่า ในปี ๒๕๕๙ โจทก์มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน โจทก์ไม่ได้ลาหยุด ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๑,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ซึ่งเป็นเงินค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๔๐๐,๐๐๐ บาท วันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นเงิน ๑,๙๐๐ บาท แต่เมื่อค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นค่าจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่ศาลแรงงานภาค ๕ กำหนดดอกเบี้ยให้ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงไม่ถูกต้อง และคดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแต่ศาลแรงงานภาค ๕ ไม่ได้พิพากษาให้แก่โจทก์ตามฟ้องจึงไม่ชอบ แม้ไม่มีคู่ความฝ่ายใดอุทธรณ์ในปัญหาข้อนี้มาก็ตามแต่เป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีอำนาจยกขึ้นวินิจฉัยเองได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๒ (๕) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗

จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ดังนั้นต้องถือว่าวันเลิกจ้างคือวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ ไม่ใช่วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ การที่ศาลรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระดอกเบี้ยนับแต่วันเลิกจ้างคือวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นั้นไม่ถูกต้อง พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยชำระเงิน ๔๐๑,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๙๐๐ บาท และอัตรา ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท นับแต่วันเลิกจ้าง(วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙) และให้จำเลยออกใบสำคัญแสดงการทำงานแก่โจทก์ด้วย

กองนิติการ กระทรวงยุติธรรม ลิขสิทธิ์สงวน

๒๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๕๙/๒๕๖๐

เรื่อง ผู้ค้ำประกันไม่ได้มีเจตนาทำสัญญาค้ำประกันการทำงานให้แก่ลูกจ้าง เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการค้ำประกันการทำงานภริยาซึ่งทำงานอยู่ในทีมงานของลูกจ้าง ผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในความเสียหายที่เกิดขึ้น

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์จ้างจำเลยที่ ๑ เข้าทำงานเป็นลูกจ้างในตำแหน่งผู้จัดการหน่วยประจำสาขา อ. มีจำเลยที่ ๒ เป็นผู้ค้ำประกัน ระหว่างทำงานจำเลยที่ ๑ จัดทำรายงานการขายสินค้าเป็นเท็จเพื่อแสดงว่ามีลูกค้าเช่าซื้อสินค้าของโจทก์หลายรายการ แล้วจำเลยที่ ๑ นำค่าเช่าซื้อส่งโจทก์บางส่วน นอกจากนี้จำเลยที่ ๑ ยังทำความเสียหายอื่นๆ อีก ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๒,๘๐๒,๗๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่าลูกค้าบางรายไม่พอใจสินค้าจึงนำมาคืน แต่บริษัทไม่รับคืนและไม่คืนเงินแก่ผู้ซื้อ จำเลยที่ ๑ ไม่ได้กระทำผิดตามฟ้อง ฟ้องขาดอายุความ ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๒,๘๐๒,๗๙๑ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องจำเลยที่ ๒ โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า จำเลยที่ ๑ เบียดบังเอาทรัพย์สินของโจทก์ไปเป็นของตนโดยทุจริตส่วนจำเลยที่ ๒ ไม่ได้มีเจตนาทำสัญญาค้ำประกันการทำงานให้แก่จำเลยที่ ๑ เนื่องจากเข้าใจว่าเป็นการค้ำประกันการทำงานของนาง ท. ภริยาของจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นลูกจ้างโจทก์และทำงานอยู่ในทีมงานของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดต่อโจทก์ ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสองนำพยานหลักฐานขัดแย้งหรือแตกต่างนอกเหนือจากคำให้การและศาลแรงงานภาค ๕ รับฟังพยานหลักฐานขัดแย้งหรือแตกต่างตากคำให้การของจำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ดังกล่าวล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๖๕/๒๕๖๐

เรื่อง เลิกจ้างลูกจ้างรับเหมาค่าแรง : เมื่อโจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเป็นลูกจ้างรายวัน เช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของผู้ประกอบกิจการ “ประเภทลูกจ้างตามสัญญาจ้างพิเศษ” เมื่อผู้ประกอบกิจการได้จ่ายโบนัสแก่โจทก์ตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ“ลูกจ้างตามสัญญาจ้างพิเศษ” แล้ว จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ เลือกปฏิบัติไม่ดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม โจทก์จะเรียกร้องให้ผู้ประกอบกิจการจ่ายโบนัสตามหลักเกณฑ์ของลูกจ้างประจำไม่ได้

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการรับเหมาค่าแรง จำเลยที่ ๒ ประกอบกิจการผลิตท่อโลหะชิ้นส่วนรถยนต์ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ให้โจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๒ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานแผนกขนส่งสินค้า ค่าจ้างสุดท้ายวันละ ๓๐๐ บาท จำเลยที่ ๒ มีลูกจ้างประมาณ ๑,๕๐๐ คน ลูกจ้างรับเหมาค่าแรง ๙๓ คน จำเลยที่ ๒ จ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงต่ำกว่าลูกจ้างประจำจึงเป็นเลือกปฏิบัติขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มาตรา ๑๑/๑ ต่อมาวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากจำเลยที่ ๒ มียอดการผลิตลดลง ให้มีผลวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๙ ซึ่งเหลืออีก ๒ วัน โจทก์จะมีสิทธิได้รับโบนัส จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมีเจตนาไม่สุจริต ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๗,๐๐๐ บาท โบนัสปี ๒๕๕๗ – ๒๕๕๙ เป็นเงิน ๓๗,๘๐๐ บาท

จำเลยที่ ๑ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ จัดโครงการสมัครใจลาออกโดยจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินพิเศษให้ลูกจ้างที่เข้าโครงการ ลูกจ้างเข้าร่วมโครงการหลายราย คงเหลือลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ ที่ทำงานกับจำเลยที่ ๒ จำนวน ๓๙ คน จำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกสัญญาจ้างเหมาแรงงานกับจำเลยที่ ๑ เนื่องจากลดการผลิตสินค้า จำเลยที่ ๑ จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้โจทก์และเงินพิเศษอีก ๙,๐๐๐ บาท ส่วนการจ่ายโบนัสขึ้นอยู่กับนโยบายและผลประกอบการของจำเลยที่ ๒

จำเลยที่ ๒ ให้การว่า การจ่ายโบนัสต้องเป็นไปตามผลประกอบการและข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่ได้ตกลงกับสหภาพแรงงาน ว. ซึ่งยกเว้นไว้ว่าจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องจ่ายโบนัสให้แก่โจทก์ **จำเลยที่ ๒ มีความ “เมตตาและธรรมาภิบาล”** *จึงตกลงจ่ายโบนัสประจำปีให้โจทก์เช่นเดียวกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงประเภทสัญญาจ้างพิเศษ* ไม่เป็นการเลือกปฏิบัติและเป็นธรรมแล้ว จำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญากับโจทก์ โจทก์จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องให้จำเลยที่ ๒ ร่วมรับผิด ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง บัญญัติว่า “ ให้ผู้ประกอบกิจการดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” ดังนั้น เฉพาะจำเลยที่ ๒ ซึ่งเป็นผู้ประกอบกิจการเท่านั้นที่ต้องดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า จำเลยที่ ๒ มีลูกจ้าง ๒ ประเภท คือ “**ประเภทลูกจ้างประจำ**” ซึ่งจำเลยที่ ๒ จะประเมินผลการทำงานประจำปีเสียก่อนแล้วจ่ายโบนัสประจำปีให้ตามผลการประเมิน ส่วน “**ประเภทลูกจ้างตามสัญญาจ้างพิเศษ**” ซึ่งเป็นพนักงานปฏิบัติการชั่วคราวรายวันนั้น จำเลยที่ ๒ ออกนโยบายและหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้ไม่เกินอัตราสูงสุดร้อยละ ๖๐ เท่ากับที่โจทก์ได้รับโบนัสประจำปีจากจำเลยที่ ๒ **เมื่อโจทก์เป็น “ลูกจ้างรายวัน” ได้รับค่าจ้างวันละ ๓๐๐ บาท เช่นเดียวกับลูกจ้าง“ตามสัญญาจ้างพิเศษ” ระดับตำแหน่ง ๐๑ และ ๐๒** จึงถือไม่ได้ว่าจำเลยที่ ๒ เลือกปฏิบัติไม่ดำเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเช่นโจทก์ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรม เพราะลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๒ ประเภทสัญญาจ้างพิเศษก็ได้รับโบนัสในอัตราร้อยละ ๖๐ เช่นเดียวกับโจทก์

กรณีที่โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างก่อนโจทก์มีสิทธิได้รับโบนัสเพียง ๒ วัน เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต เห็นว่า จำเลยที่ ๒ มีเหตุจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างทั้งในส่วนลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงและลูกจ้างตามสัญญาจ้างเหมาแรงงานเพราะยอดการสั่งซื้อลดลง จำเลยที่ ๒ ก็มิได้เลิกสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๑ ทันที จำเลยที่ ๒ ได้จัดให้มีโครงการ “สมัครใจลาออก” อันเป็นการดำเนินการเป็นขั้นตอนมาก่อนที่จะมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างกับจำเลยที่ ๑ จึงไม่อาจฟังได้ว่าจำเลยที่ ๒ ใช้สิทธิไม่สุจริตหรือมีเจตนาจะไม่จ่าย

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

โบนัสแก่โจทก์ โจทก์เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงของจำเลยที่ ๑ ส่วนจำเลยที่ ๒ เป็นนายจ้างผู้ประกอบกิจการที่โจทก์เป็นลูกจ้างรับเหมาค่าแรงไปทำงานด้วย เมื่อจำเลยที่ ๑ เป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจฟ้องบังคับให้จำเลยที่ ๒ ชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรมได้ และเมื่อสาเหตุการเลิกจ้างสืบเนื่องจากจำเลยที่ ๒ มียอดการสั่งซื้อลดลงและจำเลยที่ ๒ ไม่สามารถบริหารจัดการให้มียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นได้จึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างเหมาแรงงานกับจำเลยที่ ๑ เป็นเหตุให้จำเลยที่ ๑ ต้องเลิกจ้างและจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายและเงินพิเศษอีก ๙,๐๐๐ บาท จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าการตีความมาตรา ๑๑/๑ ต้องตีความให้เป็นคุณแก่ลูกจ้าง จำเลยทั้งสองใช้สิทธิโดยไม่สุจริต อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๒๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๙๒/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างลาพักร้อนไม่ถูกต้องตามระเบียบ ถือเป็นละทิ้งหน้าที่ แม้ลูกจ้างจะอ้างว่าการลาเป็นสิทธิและยังอยู่ในระยะเวลาที่สามารถลาหยุดได้ก็ตาม แต่การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการลาของนายจ้าง เมื่อลูกจ้างทราบว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติให้ลา การที่ลูกจ้างหยุดงานไปจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ นายจ้างจึงสามารถลงโทษตักเตือนได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย จำเลยมีหนังสือลงโทษตักเตือนโจทก์ว่ายื่นใบลาพักร้อนไม่ถูกต้องตามระเบียบ โจทก์ใช้สิทธิอุทธรณ์ จำเลยพิจารณาแล้วให้ลงโทษตามคำสั่งเดิม โจทก์เห็นว่าคำสั่งลงโทษไม่ชอบและไม่เป็นธรรม การสอบสวนและการพิจารณาอุทธรณ์เป็นไปโดยไม่ถูกต้อง ขอให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษตักเตือน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า โจทก์เคยทำงานตำแหน่งพนักงานขายบัตรโดยสาร การลาหยุดงานของพนักงานต้องอยู่ภายใต้ระเบียบของจำเลย โจทก์ยื่นใบลาพักผ่อนระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ และระบุหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อที่ไม่ได้ใช้แล้วในใบลาดังกล่าว เป็นเหตุให้พนักงานของจำเลยไม่สามารถติดต่อกับโจทก์ได้ ผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติให้ลา แม้โจทก์อ้างว่าการลาเป็นสิทธิของโจทก์และยังอยู่ในระยะเวลาที่โจทก์สามารถลาหยุดได้ แต่การใช้สิทธิดังกล่าวจะต้องอยู่ภายใต้ระเบียบว่าด้วยการลาของจำเลย เมื่อโจทก์ทราบว่าผู้บังคับบัญชาไม่อนุมัติให้โจทก์ลา การที่โจทก์หยุดงานไปจึงเป็นการละทิ้งหน้าที่ตามระเบียบของจำเลย จำเลยจึงสามารถลงโทษตักเตือนโจทก์ได้ ไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนคำสั่งลงโทษดังกล่าว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า การลาของโจทก์เป็นการลาโดยถูกต้องตามระเบียบของจำเลย จำนวนวันที่โจทก์มีสิทธิที่จะลาพักร้อนยังไม่หมด การลางานไม่เป็นอุปสรรคในการทำงาน เหตุผลที่ไม่อนุมัติเกิดจากอคติที่โจทก์มีปัญหากับผู้บังคับบัญชา ฯลฯ อุทธรณ์ของโจทก์เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

กองนิติการ กรมแรงงานและสวัสดิการแรงงาน

๒๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๙๒/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างทำงานอยู่แผนกการพิมพ์ซึ่งควบคุมการทำงานโดยใช้เท้า ๓๖๐ ครั้งต่อชั่วโมง มีอาการปวดเท้าจึงแจ้งนายจ้างขอย้ายงาน แต่ระหว่างรอย้ายแผนก หัวหน้างานให้ย้ายไปแผนกการพิมพ์ ซึ่งควบคุมการทำงานโดยใช้เท้า ๗๐ ครั้งต่อชั่วโมง ทั้งๆ ที่ทราบว่าลูกจ้างมีอาการปวดเท้าไม่สามารถยืนได้จึงเป็นการใช้ดุลพินิจไปในทางกลั่นแกล้ง เป็นการกระทำละเมิดต่อลูกจ้าง แต่ลูกจ้างด่วนยื่นหนังสือลาออกเสียก่อนที่จะเกิดความเสียหาย ศาลจึงยังไม่อาจกำหนดความเสียหายให้ลูกจ้างได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ค่าจ้างเดือนละ ๑๐,๔๐๙ บาท จำเลยที่ ๒ เป็นผู้บังคับบัญชา โจทก์มีอาการปวดเท้าจึงขอย้ายไปตำแหน่งใหม่แต่จำเลยทั้งสองเพิกเฉย โจทก์ร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่วิชาชีพของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ มีคำสั่งย้ายโจทก์ให้ไปทำงานตำแหน่งใหม่วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยให้โจทก์ทำงานตำแหน่งเดิมก่อน โจทก์ปฏิเสธเนื่องจากปวดเท้ามาก จำเลยทั้งสองจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชำระค่าเสียหาย ๑๑๐,๐๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่าไม่ได้ทำละเมิดต่อโจทก์

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ทำงานอยู่แผนกการพิมพ์ ๑ ซึ่งควบคุมการทำงานโดยใช้เท้า ๓๖๐ ครั้งต่อชั่วโมง มีอาการปวดเท้าจึงแจ้งว่า โจทก์มีอาการปวดเท้าไม่สามารถยืนทำงานได้ ขอย้ายไปทำงานแผนกใหม่ จำเลยที่ ๑ โดยนาย อ. ผู้จัดการทั่วไปได้รับคำร้องขอย้ายงานที่มีนางสาว น. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ทำความเห็นเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ว่า ให้ย้ายทันที เพราะยืนทำงานไม่ไหว นาย อ. ก็มีคำสั่งให้จัดงานนั่งให้แก่โจทก์ในวันเดียวกัน ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๑ ย้ายโจทก์จากแผนกสิ่งพิมพ์ ๑ ไปแผนกควบคุมคุณภาพสินค้าโดยให้เริ่มทำงานในแผนกใหม่ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถือว่าเป็นการดำเนินการตามคำขอของโจทก์ในเวลาอันสมควรแก่กรณีแล้ว ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์ แต่การที่จำเลยที่ ๒ ใช้ดุลพินิจย้ายโจทก์ในระหว่างรอย้ายแผนก จากแผนกการพิมพ์ ๑ ซึ่งควบคุมการทำงานโดยใช้เท้า ๓๖๐ ครั้ง เป็นแผนกการพิมพ์ ๒ ซึ่งควบคุมการทำงานโดยใช้เท้า ๗๐ ครั้งต่อชั่วโมง ทั้งๆ ที่จำเลยที่ ๒ ทราบว่าโจทก์มีอาการปวดเท้าไม่สามารถยืนได้ และจำเลยที่ ๑ มีคำสั่งจัดงานนั่งให้แก่โจทก์แล้ว แต่จำเลยที่ ๒ กลับมีคำสั่งให้โจทก์ย้ายไปทำงานแผนกการพิมพ์ ๒ ซึ่งต้องทำงานโดยใช้เท้าควบคุมเครื่องจักรอีก จึงเป็นการใช้ดุลพินิจไปในทางกลั่นแกล้งโจทก์เป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ แต่กรณียังไม่มีความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการกระทำของจำเลยที่ ๒ การที่โจทก์ด่วนยื่นหนังสือลาออกเสียก่อนที่จะเกิดความเสียหายจึงเป็นเรื่องที่เกิดจากการตัดสินใจของโจทก์เองและยังไม่อาจกำหนดความเสียหายให้โจทก์ได้ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ว่าเมื่อโจทก์ขอย้ายแล้วตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕๗ แต่จำเลยทั้งสองเพิ่งอนุมัติให้ย้ายงานในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป็นเวลากว่า ๔ เดือน มิได้อนุมัติให้ย้ายทันที เป็นการละเมิดต่อโจทก์และการเจ็บป่วยของโจทก์ล้วนเป็นผลโดยตรงจากการกระทำละเมิดของจำเลยทั้งสอง จึงต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ การที่ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงไม่ตรงกับข้อเท็จจริงตามคำเบิกความพยานนั้น อุทธรณ์โจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงาน

กองนิติการ กรมแรงงาน สำนักวิชาการและนิติการ

เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงและในส่วนอุทธรณ์เกี่ยวกับค่าเสียหายเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการกำหนดค่าเสียหายของศาลแรงงานกลางอันเป็นการอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเช่นกัน พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์

๓๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๙๓/๒๕๖๐

เรื่อง โจทก์ส่งเอกสารประกอบคำเบิกความต่อศาลโดยไม่ส่งเอกสารให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน แต่เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม จำเป็นต้องสืบพยานเอกสารดังกล่าว ศาลจึงสั่งรับเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ที่ให้อำนาจไว้โดยเฉพาะจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๘๐,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย จำเลยให้การว่าโจทก์ขาดงานเกินกว่า ๓ วันทำงาน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์ว่าการที่โจทก์มิได้นำส่งเอกสารให้จำเลยก่อนล่วงหน้าก่อนสืบพยานเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษฯ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้ศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามที่เห็นสมควร ซึ่งบทบัญญัติดังกล่าวนี้ให้อำนาจศาลแรงงานไว้โดยเฉพาะที่จะเรียกพยานหลักฐานใดๆ มาสืบและมีอำนาจรับฟังพยานหลักฐานใดๆ ที่เห็นว่าจะทำให้ได้ความชัดแจ้งในข้อเท็จจริงแห่งคดีและการให้ได้ความชัดแจ้งดังกล่าวนั้นเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมแก่คู่ความ คดีนี้โจทก์ส่งเอกสารประกอบคำเบิกความของโจทก์ต่อศาลโดยไม่ส่งเอกสารให้จำเลยทราบล่วงหน้าก่อนวันสืบพยาน เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจำเป็นต้องสืบพยานเอกสารดังกล่าว จึงสั่งรับเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานของโจทก์ย่อมเป็นการสั่งรับโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๕ วรรคหนึ่ง ที่ให้อำนาจไว้โดยเฉพาะ จึงเป็นการสั่งรับและรับฟังพยานหลักฐานโดยชอบด้วยกฎหมายแล้ว อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น

๓๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๙๔/๒๕๖๐

เรื่อง ตามระเบียบก็ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยและเงินบำเหน็จ หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จซึ่งมีจำนวนมากกว่าค่าชดเชย จึงให้ได้รับเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น ระเบียบดังกล่าวจึงหาได้หลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย หรือขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ ใช้บังคับได้

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยเป็นสหกรณ์การเกษตร จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ และผู้จัดการ ต่อมาวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองอ้างว่าไม่สามารถทำตามข้อตกลงที่ได้ไว้ได้ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสอง

กองนิติการ กรมแรงงานสัมพันธ์และสภาวะแรงงาน

อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามระเบียบข้อบังคับจำเลย ข้อ ๗๔ กำหนดว่า “เจ้าหน้าที่หรือลูกจ้างสหกรณ์คนใดทำงานในสหกรณ์ด้วยความเรียบร้อย เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๕ ปีขึ้นไปมีสิทธิได้รับบำเหน็จเมื่อออกจากตำแหน่ง การคำนวณเงินบำเหน็จให้เอาเงินเดือนเดือนสุดท้ายตั้ง คูณด้วยจำนวนปีที่ทำงานในสหกรณ์ เศษของปีถ้าถึงหนึ่งร้อยแปดสิบวันให้นับเป็นหนึ่งปี ถ้าต่ำกว่าให้ปัดทิ้ง ในกรณีคำนวณ “เงินบำเหน็จ” ตามระเบียบนี้มีจำนวนมากกว่า “เงินชดเชย” ให้สหกรณ์จ่ายเงินบำเหน็จเพิ่มได้เฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยนั้น เห็นว่า ตามระเบียบก็ได้กำหนดไว้ว่าในกรณีที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับเงินชดเชยและเงินบำเหน็จ หากเจ้าหน้าที่ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จซึ่งมีจำนวนมากกว่าค่าชดเชย จึงให้ได้รับเงินบำเหน็จเฉพาะส่วนที่เกินกว่าเงินชดเชยเท่านั้น โดยโจทก์ทั้งสองยังคงได้รับเงินชดเชยเต็มจำนวน ตามสิทธิของตนที่พึงได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ อยู่นั่นเอง ระเบียบดังกล่าวจึงหาได้หลีกเลี่ยงที่จะไม่จ่ายค่าชดเชย หรือขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังที่โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ไม่ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าจำเลยได้จ่ายค่าชดเชย ๒๙๐,๕๙๘ บาท กับเงินบำเหน็จส่วนที่เกินจากเงินชดเชย ๒๖๐,๕๔๒ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๑ และจำเลยได้จ่ายค่าชดเชย ๓๔๔,๔๙๙ บาท กับเงินบำเหน็จส่วนที่เกินจากเงินชดเชย ๓๔๔,๕๐๑ บาท ให้แก่โจทก์ที่ ๒ อันเป็นการจ่ายเงินทั้งสองจำนวนโดยชอบด้วยระเบียบแล้ว โจทก์ทั้งสองจึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกค่าชดเชยได้อีก พิพากษายืน

๓๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๙๙๗/๒๕๖๐

เรื่อง แม้เอกสารดังกล่าวจะใช้คำว่า “หนังสือรับสภาพหนี้” แต่เมื่อข้อกำหนดและเหตุผลในการจัดทำเป็นกรณีที่ทั้งสองฝ่ายต่างตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งมีขึ้นอันมีมูลหนี้เดิมจากการที่จำเลยที่ ๑ ยักยอกเงินโจทก์ไประหว่างการทำงานให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้ว หนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๕๐ ย่อมมีผลทำให้มูลหนี้เดิมของผู้ค้ำประกันนั้นเป็นอันระงับสิ้นและหลุดพ้นจากความรับผิด

คดีโจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ จำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างโจทก์รับผิดชอบด้านการเงินและบัญชี จำเลยที่ ๑ เป็นสามีโดยชอบของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกัน วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ จำเลยที่ ๑ และ ๒ ร่วมทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้กับโจทก์ยอมรับว่าจำเลยที่ ๑ ยักยอกเงินของโจทก์ไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือน ๒,๒๐๘,๓๔๕ บาท และตกลงจะร่วมกันผ่อนชำระปีละ ๒๔๐,๐๐๐ บาท ภายในเดือนมีนาคมของทุกปี นอกจากนี้ปี ๒๕๕๓ จำเลยที่ ๑ ยังได้ยักยอกเงินโจทก์ไปอีก ๑,๑๖๘,๗๒๗ บาท โจทก์จึงเลิกจ้างจำเลยที่ ๑ ต่อมาจำเลยที่ ๑ และ ๒ ชำระหนี้ให้โจทก์เพียง ๑๐๐,๐๐๐ บาท และผิดนัด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินพร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และ ๒ ร่วมกันชำระเงิน ๒,๑๐๘,๓๔๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก และยกฟ้องจำเลยที่ ๓ โจทก์อุทธรณ์ มีปัญหาต้องวินิจฉัยว่า *“หนังสือรับสภาพหนี้ เป็นสัญญาประนีประนอมยอมความอันทำให้มูลหนี้เดิมระงับและทำให้จำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้ค้ำประกันหลุดพ้นจากความรับผิดหรือไม่”* เห็นว่า หนังสือรับสภาพหนี้มีขึ้นเนื่องจากจำเลยทั้งสามไม่ปฏิบัติการชำระหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้จนโจทก์กับจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ต้องตกลงทำหนังสือรับสภาพหนี้กันใหม่ แม้โจทก์ไม่ได้ลดจำนวนหนี้ตามหนังสือ

รับสภาพหนี้ให้แก่จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ก็ตาม แต่โจทก์ยอมให้ผ่อนผันการชำระหนี้ได้ โดยขยายกำหนดระยะเวลาชำระหนี้จากเดิมที่กำหนดไว้ประมาณ ๖ เดือน เป็นว่าให้จำเลยที่ ๑ และ ๒ ชำระงวดแรกเดือนมีนาคม ๒๕๕๗ เป็นต้นไป หากผิดนัดไม่ชำระหนี้ต้องเสียดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีระหว่างผิดนัด และยินยอมให้ดำเนินคดีทันที ถือว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องนอกเหนือจากหนังสือรับสภาพหนี้ดังกล่าวด้วยแล้ว ดังนี้ แม้เอกสารหมาย จ. ๑๙ ดังกล่าวจะใช้คำว่า “หนังสือรับสภาพหนี้” แต่เมื่อข้อกำหนดและเหตุผลในการจัดทำเป็นกรณีที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ และที่ ๒ ต่างตกลงระงับข้อพิพาทซึ่งมีขึ้นตามเอกสารหมาย จ. ๑๕ อันมีมูลหนี้เดิมจากการที่จำเลยที่ ๑ ยักยอกเงินโจทก์ไประหว่างการทำงานซึ่งเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ให้เสร็จไปด้วยต่างยอมผ่อนผันให้แก่กันแล้ว หนังสือรับสภาพหนี้เอกสารหมาย จ.๑๙ จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๘๕๐ และย่อมมีผลทำให้มูลหนี้เดิมที่จำเลยที่ ๓ เป็นผู้ค้ำประกันนั้นเป็นอันระงับสิ้นไป ประกอบกับจำเลยที่ ๓ ก็ไม่ได้ลงลายมือชื่อในฐานะผู้ค้ำประกันตามหนังสือรับสภาพหนี้ตามเอกสารหมาย จ ๑๕ และ จ. ๑๙ ด้วย จำเลยที่ ๓ จึงหลุดพ้นจากความรับผิด พิพากษายืน

๓๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๒๐/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างธนาคาร อาศัยอำนาจหน้าที่สร้างรายการฝาก โดยถอนเงินจากบัญชีของลูกค้านำฝากเข้าบัญชีตนเองและถอนออกด้วยจำนวนเท่ากันรวม ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๕๔,๕๒๐ บาท ถือเป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง การช่วยเหลือลูกค้าต้องอยู่ภายใต้ระเบียบฯ แต่การช่วยเหลือที่ตนเองต้องกระทำผิดระเบียบอย่างชัดเจนเป็นเรื่องผิดปกติ น่าเชื่อว่าเป็นการสร้างรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีมากกว่า ถือเป็นความผิดอย่างร้ายแรงและมีลักษณะส่อไปในทางทุจริต

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานสินเชื่อสาขาแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ จำเลยมีคำสั่งให้ปลดโจทก์ออกจากการเป็นลูกจ้างอ้างว่าโจทก์กระทำผิดร้ายแรงและทุจริตต่อหน้าที่ วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โจทก์อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิจารณาวินัยและอุทธรณ์ของจำเลย คณะกรรมการมีมติให้ลงโทษเช่นเดิม ขอบังคับให้จำเลยยกเลิกคำสั่งดังกล่าวแล้วมีคำสั่งรับโจทก์กลับเข้าทำงานตามเดิม จำเลยให้การว่าโจทก์รับค่าธรรมเนียมสมุดเช็ค ๓๐๐ บาท จากลูกค้าแต่ไม่ได้บันทึกรายการรับเงินรวมทั้งไม่นำเงินฝากผ่านบัญชีตอนสิ้นวันพร้อมแจ้งให้หัวหน้างานทราบว่ามีเงินสดเกินบัญชีจนต้องทวงถาม โจทก์จึงนำเงินมาคืน ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ – ๑ เมษายน ๒๕๕๔ โจทก์อาศัยอำนาจหน้าที่สร้างรายการฝาก ถอนเงินในบัญชีสะสมทรัพย์ของตน โดยถอนเงินจากบัญชีสะสมทรัพย์ บัญชีกระแสรายวันของลูกค้านำฝากเข้าบัญชีตนเองและถอนออกด้วยจำนวนเท่ากันรวม ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๕๔,๕๒๐ บาท โดยอ้างบันทึกรายการผิด ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์รับค่าธรรมเนียมและค่าอากรแสตมป์การซื้อสมุดเช็ครวม ๓๐๐ บาท จากนาง ก. ผู้รับมอบฉันทะจากกรรมการผู้มีอำนาจของบริษัท บ. จำกัด ลูกค้าผู้ซื้อเช็คแล้วไม่ได้บันทึกรายการรับเงินสดและผ่านบัญชีในวันที่รับเงิน รวมทั้งไม่แจ้งเจ้าหน้าที่อำนวยบริการอาวุโสว่ามีเงินเกินบัญชี เมื่อมีการตรวจพบและทวงถาม

กองนิติการ กรมแรงงานคุ้มครองและสวัสดิการ

โจทก์จึงนำเงินมาคืนและบันทึกรายการและผ่านบัญชีในวันที่ทวงถาม ซึ่งเป็นเรื่องผิดปกติ และการที่โจทก์เก็บเงินไว้ในลิ้นชักโต๊ะทำงานไม่ใช่ข้ออ้างที่จะฟังได้ว่าโจทก์ไม่ได้กระทำผิดระเบียบ ช่วงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๑ ถึง ๑ เมษายน ๒๕๕๔ มีรายการถอนเงินผิดปกติจากบัญชีเงินฝากลูกค้าหลายรายเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์แล้วถอนออกด้วยจำนวนที่เท่ากันเพื่อให้ยอดทางบัญชีลงตัวรวม ๑๖ รายการ เป็นเงิน ๑,๓๕๔,๕๒๐ บาท เมื่อจำเลยกำหนดวิธีการแก้ไขการทำงานที่ผิดพลาดจากการกดรหัสไว้แล้วโดยผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจ โจทก์เป็นพนักงานย่อมต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฯ การถอนเงินจำเป็นต้องมีสมุดบัญชีเงินฝากเพื่อตรวจสอบว่าผู้ถอนเงินมีอำนาจหรือไม่ เพราะต้องดูตัวอย่างลายมือชื่อผู้มีอำนาจ การที่โจทก์ทำรายการถอนเงินโดยไม่มีสมุดบัญชีเงินฝากถึง ๒ รายการ เป็นเรื่องผิดปกติอย่างยิ่ง การช่วยเหลือลูกค้าต้องอยู่ภายใต้ระเบียบฯ แต่การช่วยเหลือที่ตนเองต้องกระทำผิดระเบียบอย่างชัดเจนเป็นเรื่องผิดปกติ น่าเชื่อว่าเป็นการสร้างรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีมากกว่า การกระทำของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบฯ อย่างร้ายแรงและมีลักษณะส่อไปในทางทุจริต จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงจากพยานบอกเล่า ไม่ได้ออกหมายเรียกบุคคลมาสืบ ไม่ปรากฏภาพถ่ายจากกล้องวงจรปิดมาแสดง โจทก์มิได้ครอบครองเงินค่าธรรมเนียมเนื่องจากเก็บไว้ในลิ้นชัก ฯลฯ ล้วนเป็นอุทธรณ์โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย

๓๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๒/๒๕๖๐

เรื่อง การที่ศาลสั่งให้นายจ้างจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๑ เดือน ได้ , กรรมการผู้จัดการไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการทั่วไป ค่าจ้างเดือนละ ๔๕,๐๐๐ บาท วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๒ มีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ โดยโจทก์มิได้กระทำความผิดและมิได้บอกกล่าวล่วงหน้า เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย ๑๓๕,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๖,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์ ประเด็นเลิกจ้างไม่เป็นธรรม ศาลฎีกาเห็นว่า การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คือ การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุอันจำเป็นหรือเหตุอันสมควรเพียงพอ เมื่อศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า บริษัท อ. มีนาง ณ. พี่สาวโจทก์เป็นผู้ดูแลและบริษัทนี้ตั้งขึ้นเพื่อประโยชน์ในการขายรถยนต์ของจำเลยที่ ๑ และบริษัท อ. ยังมีที่อยู่ที่เดียวกันกับบริษัท เอ เค ซึ่งนางสาว ธ. กรรมการของจำเลยที่ ๑ ได้จัดตั้งขึ้นและมีโจทก์เป็นผู้ถือหุ้นอยู่ด้วย นอกจากนี้โจทก์ยังมีพฤติกรรมอีกหลายอย่างที่ทำให้จำเลยทั้งสองมีเหตุสมควรที่จะไม่ไว้วางใจ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุนี้จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควร ไม่ได้กลั่นแกล้งโจทก์ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

กองนิติการ กรมช่วยสิทธิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นระยะเวลา ๓๑ วัน เป็นเงิน ๔๖,๕๐๐ บาท ไม่ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นสมควรแก้ไขให้ถูกต้องโดยให้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๑ เดือน เป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย

ประเด็นว่าจำเลยทั้งสองต้องร่วมรับผิดตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ต่อโจทก์หรือไม่ เห็นว่า จำเลยที่ ๒ เป็นเพียงกรรมการผู้จัดการของจำเลยที่ ๑ เมื่อจำเลยที่ ๒ กระทำการแทนจำเลยที่ ๑ ในขอบของวัตถุประสงค์ของจำเลยที่ ๑ ตัวการ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ต้องร่วมรับผิดเป็นการส่วนตัว ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ร่วมกับจำเลยที่ ๑ รับผิดต่อโจทก์ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษาแก้เป็นว่าให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ จนกว่าจะชำระเสร็จ และจำเลยที่ ๒ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ เป็นการส่วนตัว

๓๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๕๙/๒๕๖๐

เรื่อง <u>“ตกหลุมรักลูกน้องเข้าไปแล้ว”</u> : พฤติการณ์ที่เป็นการคุกคาม ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ค่าจ้างเดือนละ ๗๗,๕๔๓ บาท วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๓ จำเลยเลิกจ้างโจทก์**<u>อ้างว่าโจทก์ล่วงเกินทางเพศ</u>**ต่อนางสาว ธ. พนักงานฝ่ายขายผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์ประพฤติส่อไปในทางล่วงเกินทางเพศต่อผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเป็นความผิดร้ายแรง **<u>ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย</u>** จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาประชุมปรึกษาแล้วศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า ในวันเกิดเหตุเมื่อโจทก์และนางสาว ธ เข้าไปในร้าน ย.นั่งที่โต๊ะกลมไม่มีพนักพิง โจทก์ได้สั่งสุราและชอบชนแก้วกับนางสาว ธ ในลักษณะชักชวนบังคับให้ดื่ม เมื่อสุราหมดไปประมาณครึ่งขวดโจทก์ได้เอามือไปวางที่ต้นขานางสาว ธ พร้อมกับโน้มตัวไปคุยด้วย นางสาว ธ เขยิบหนีแต่โจทก์ได้เอามือไปวางและโน้มตัวมาใกล้อีก นางสาว ธ จึงปัดมือโจทก์ออกขอย้ายโต๊ะเป็นโต๊ะยืนแต่โจทก์ได้ใช้มือขวาโอบบริเวณเอวนางสาว ธ อีก นางสาว ธ หมุนตัวไปเข้าห้องน้ำกลับมาดื่มกับโจทก์อีก ๑๕ นาที และไปเข้าห้องน้ำกลับมาปรากฏว่าโจทก์คุกเข่าเมาสุรากับพื้นจึงให้พนักงานเสิร์ฟพาไปนั่งรอที่หน้าร้านและขับรถมารับโจทก์ ประคองเข้าห้องพัก ในวันรุ่งขึ้นโจทก์กับนางสาว ธ ไปเยี่ยมลูกค้าที่จังหวัดเลยแล้วไปอุดรธานี ขณะนางสาว ธ ขับรถได้บอกโจทก์ว่าปวดต้นคอจะส่งโจทก์เข้าที่พักแล้วตนจะไปนวดต่อ โจทก์ได้ใช้มือขวาเอื้อมไปบีบต้นคอนางสาว ธ นางสาว ธ ได้ใช้มือปัดออกแล้วบอกจะไปนวดเอง ต่อมาเมื่อรถติดสัญญาณไฟแดงโจทก์พูดว่า **<u>“ตกหลุมรักลูกน้องเข้าไปแล้ว”</u>** ศาลฎีกาเห็นว่า แม้นางสาว ธ จะเข้าไปดื่มสุรากับโจทก์ในร้าน ย. และมีลักษณะเป็นดิสโกเธค **<u>แต่ก็มิได้หมายความว่านางสาว ธ ยินยอมให้โจทก์ล่วงเกินทางเพศหรือโจทก์มีสิทธิล่วงเกินทางเพศต่อนางสาว ธ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาได้ตามใจชอบ</u>** พฤติกรรมของโจทก์ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาดังกล่าว จึงเป็นการคุกคาม ก่อความเดือดร้อนรำคาญทางเพศต่อ

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

นางสาว ธ ผู้ใต้บังคับบัญชา**ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖** อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ ของจำเลย ข้อ ๘.๓.๗ **ที่ห้ามพนักงานกระทำการใดๆ อันไม่สมควรที่วิญญูชนพึงปฏิบัติหรือกระทำการใดๆ อันส่อไปในทางเสื่อมเสียด้านศีลธรรมอันดี** ซึ่งถือว่าเป็นกรณีที่ร้ายแรงตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยแก่โจทก์

๓๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๖๒ – ๑๐๖๕/๒๕๖๐

เรื่อง การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม มิได้มีบทบัญญัติว่า หากนายจ้างไม่ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ การที่ลูกจ้างมาทำงานสายย่อมเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับฯ การเลิกจ้างจึงมีเหตุอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์กับพวกรวม ๖ คน ฟ้องว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ โจทก์กับพวกเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูผู้สอน ต่อมาวันที่ ๒๑ และ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๔ จำเลยมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์กับพวก ให้มีผลวันที่ ๒๔ และ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์กับพวกเนื่องจากมีความจำเป็นที่ต้องบริหารจัดการอัตรากำลังครูเพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนนักศึกษาในแต่ละปี และโจทก์ที่ ๑ มาทำงานสายเป็นประจำ ดื่มสุรากับนักเรียน ประพฤติตนเป็นปรปักษ์ โจทก์ที่ ๓ มาทำงานสายประจำ สร้างความแตกแยกภายในวิทยาลัย โจทก์ที่ ๕ ได้รับคำสั่งให้ไปฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือต่อต้านภัยยาเสพติด โจทก์ที่ ๖ ไม่ดำเนินการตามหน้าที่ ไม่สอนหนังสือตามตาราง ทำรายงานเท็จ ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ที่ ๒ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์ที่ ๔ ๑๔๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑ ,๓, ๕ และ ๖ โจทก์ที่ ๑ ,๓, ๕ และ ๖ อุทธรณ์ว่าคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกมิได้ระบุสาเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ในคำสั่งจึงต้องฟังว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม ศาลฎีกาเห็นว่า การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มิได้มีบทบัญญัติว่า หากนายจ้างไม่ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้าง นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ดังเช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ดังนั้น แม้จำเลยมิได้ระบุเหตุแห่งการเลิกจ้างไว้ในคำสั่งเลิกจ้าง จำเลยก็สามารถยกเหตุเลิกจ้างที่ไม่ได้ระบุไว้ในหนังสือเลิกจ้างขึ้นต่อสู้ในคำให้การได้ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ประเด็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ เห็นว่า การที่โจทก์ที่ ๑ มาทำงานสายในปี ๒๕๕๑ จำนวน ๖๖ ครั้ง ปี ๒๕๕๒ จำนวน ๕๔ ครั้ง ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๔๑ ครั้ง โจทก์ที่ ๓ มาสายในปี ๒๕๕๑ จำนวน ๔๔ ครั้ง ปี ๒๕๕๒ จำนวน ๓๗ ครั้ง ปี ๒๕๕๓ จำนวน ๒๑ ครั้ง นั้น ย่อมเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับของจำเลย การที่จำเลยเลิกจ้างจึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๓๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๐๖๕/๒๕๖๐

เรื่อง สัญญาจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพด้วยการห้ามนำความลับในการทำงานหรือทางการค้าไปเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจหรือทำงานให้บุคคลอื่นที่มีลักษณะประเภทเดียวกัน มิได้เป็นการตัดการประกอบอาชีพเพียงแต่ห้ามภายในระยะเวลาตามกำหนดเท่านั้น จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีซึ่งเป็นไปโดยชอบในเชิงธุรกิจ หาเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ จึงไม่ตกเป็นโมฆะ

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า โจทก์รับจำเลยเข้าทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ค่าจ้างสุดท้ายรวมรายได้อื่นเดือนละ ๑๗,๕๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ จำเลยลาออกแล้วมาทำงานกับหจก. น. ซึ่งประกอบธุรกิจประเภทเดียวกับโจทก์แล้วเปิดเผยข้อมูลลูกค้า ข้อมูลการตลาด ฯลฯ เป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงตามสัญญาจ้างข้อ ๘ และข้อ ๙ และ ข้อ ๑๑ จึงขอให้จำเลยปฏิบัติตามสัญญาที่ห้ามทำงานให้แก่บริษัทอื่นซึ่งประกอบธุรกิจแข่งขันกับโจทก์ภายใน ๒ ปี และให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมีลักษณะเป็นการเอาเปรียบจำกัดสิทธิของจำเลยทำให้จำเลยต้องรับภาระเพิ่มขึ้น ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ประกอบธุรกิจป้องกัน กำจัดและควบคุม ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง และแมลงทุกชนิด ซึ่งมีผู้ประกอบธุรกิจประเภทนี้อยู่ด้วยต่างแข่งขันกันตามการค้าปกติทั่วไปเพื่อหาลูกค้า ดังนั้น สัญญาข้อ ๘ , ๙ และ ๑๑ จึงไม่เป็นสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบการงานทำให้จำเลยต้องรับภาระมากกว่าที่พึงจะคาดหมายได้ตามปกติ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ. ๒๕๔๐ มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่าข้อตกลงจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจการค้าหรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นข้อตกลงที่ทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่พึงจะคาดหมายได้ตามปกติให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น และวรรคสองบัญญัติว่า ในการวินิจฉัยว่าข้อตกลงตามวรรคหนึ่งทำให้ผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพต้องรับภาระมากกว่าที่พึงคาดหมายได้หรือไม่ ให้พิเคราะห์ถึงขอบเขตในด้านพื้นที่และระยะเวลาของการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ รวมทั้งความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการทำนิติกรรมในรูปแบบอื่นหรือกับบุคคลอื่นของผู้ถูกจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกับทางได้เสียทุกอย่างอันชอบด้วยกฎหมายของคู่สัญญาด้วย เมื่อพิจารณาหนังสือสัญญาจ้างข้อ ๘ ข้อ ๙ และข้อ ๑๑ แล้ว แม้เป็นการจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของจำเลยด้วยการห้ามจำเลยนำความลับในการทำงานหรือทางการค้าไปเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอก และห้ามไม่ให้ประกอบธุรกิจที่มีลักษณะประเภทเดียวกันกับโจทก์ และไม่ให้จำเลยไปทำงานโดยตรงให้แก่บุคคลอื่นในหน้าที่เดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับหน้าที่ซึ่งเคยทำกับโจทก์ก็ตาม แต่ข้อห้ามดังกล่าวมิได้เป็นการตัดการประกอบอาชีพของจำเลยเสียทั้งหมด เพียงแต่ห้ามภายในระยะเวลาตามกำหนดเท่านั้น จึงเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน์ของคู่กรณีซึ่งเป็นไปโดยชอบในเชิงธุรกิจ หาเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ จึงไม่ตกเป็นโมฆะ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ วินิจฉัยแล้วพิพากษายกฟ้องไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ศาลอุทธรณ์ฯ เห็นสมควร

กลุ่มนิติการ กรมแรงงานและคุ้มครองแรงงาน

กำหนดค่าเสียหายให้แก่โจทก์เสียทีเดียวโดยไม่จำต้องย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๕ เป็นผู้กำหนด พิเคราะห์แล้วเห็นสมควรกำหนดค่าเสียหายแก่โจทก์ ๘๐,๐๐๐ บาท พิพากษากลับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๘๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และห้ามจำเลยทำงานให้แก่บริษัทซึ่งประกอบกิจการหรือธุรกิจประเภทเดียวกันอันเป็นการแข่งขันกับโจทก์ภายใน ๒ ปี นับแต่วันพ้นสภาพการเป็นลูกจ้างและห้ามจำเลยนำความลับในการทำงานหรือการค้าของโจทก์ไปเผยแพร่หรือเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกหรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ ขั้นตอนการผลิต ระบบการบริหารและการผลิตคิดค้นของโจทก์เพื่อประโยชน์ของโจทก์หรือบุคคลภายนอกภายในระยะเวลาดังกล่าว

๓๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๑๗๕ – ๑๒๖๙/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างมีสาขา ๘ สาขา ต่อมาปิดสาขาบุรีรัมย์แล้วมีคำสั่งย้ายลูกจ้างทั้งหมด ๙๕ คน ให้ไปสาขากรุงเทพ โดยนายจ้างไม่มีเจตนาย้ายพนักงานไปทำงานที่สำนักงานสาขาอย่างแท้จริง เพียงรอเวลาหาโอกาสที่จะบีบหรือหว่านล้อมลูกจ้างที่เล็งเห็นว่าไม่สามารถย้ายไปทำงานตามคำสั่งได้อยู่แล้วให้ลาออกเพื่อพ้นความรับผิดในการจ่ายค่าชดเชย อันเป็นการทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ฝ่าฝืนมาตรา ๑๔/๑ ทั้งเป็นการกลั่นแกล้งให้ลูกจ้างลาออก คำสั่งจึงไม่ชอบ ถือเป็นการเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๙๕ คน ฟ้องว่า จำเลยประกอบกิจการอุตสาหกรรมสิ่งทอ ทำงานประจำที่สาขาจังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๙ จำเลยออกประกาศถึงพนักงานรวมทั้งโจทก์กับพวกว่าจำเลยมีความจำเป็นต้องย้ายสถานที่ทำงาน โดยให้พนักงานและโจทก์ทั้ง ๙๕ คน ย้ายไปทำงานรวมกับพนักงานของจำเลยที่สำนักงานสาขาเพชรเกษม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ซึ่งจำเลยรู้อยู่แล้วว่าโจทก์เดือดร้อนไม่สามารถย้ายครอบครัวไปทำงานได้ จำเลยไม่ได้จัดหาที่พักและสวัสดิการให้ เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ ฝ่าฝืนและขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ ถือว่าจำเลยมีเจตนาเลิกจ้างโจทก์

ศาลแรงงานภาค ๓ เห็นว่า จำเลยมีสำนักงานสาขา ๘ แห่ง สำนักงานใหญ่อยู่เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร จำเลยจ้างโจทก์ทั้ง ๙๕ คน เป็นลูกจ้างประจำสำนักงานสาขาจังหวัดบุรีรัมย์ จำเลยได้ออกประกาศย้ายพนักงาน โจทก์กับพวกไม่ยอมไปและไม่สามารถทำงานอยู่ที่สาขาบุรีรัมย์ได้ เนื่องจากจำเลยยุบสำนักงานสาขาดังกล่าวและต่อมายุบสำนักงานสาขาอื่นทั้งหมดคงเหลือแต่สำนักงานใหญ่ของจำเลยเพียงแห่งเดียว เห็นว่า จำเลยไม่มีเจตนาย้ายพนักงานไปทำงานที่สำนักงานสาขาแห่งใหม่โดยจัดสวัสดิการให้ตามที่แจ้งในประกาศอย่างแท้จริง จำเลยเพียงรอเวลาหาโอกาสที่จะบีบหรือหว่านล้อมโจทก์ทั้ง ๙๕ คน ที่จำเลยเล็งเห็นว่าไม่สามารถย้ายไปทำงานตามคำสั่งได้อยู่แล้วให้ลาออกเพื่อพ้นความรับผิดในการจ่ายค่าชดเชย *อันเป็นการทำให้จำเลยได้เปรียบโจทก์ทั้ง ๙๕ คน เกินสมควร ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ ทั้งเป็นการกลั่นแกล้งโจทก์ให้ลาออก คำสั่งของจำเลยในประกาศจึงไม่ชอบ โจทก์กับพวกไม่จำต้องปฏิบัติตามและถือเป็นการเลิกจ้าง* พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์กับพวก พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ว่า มาตรา ๑๔/๑ ใช้บังคับกับลูกจ้างในขณะที่อยู่ในช่วงระยะเวลาการปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างในเวลาปกติและการออกคำสั่งของนายจ้างเป็นการเอาเปรียบลูกจ้างเกินสมควร ไม่ได้นำไปใช้กับกรณีที่นายจ้างออกคำสั่ง

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในทางบริหารที่นายจ้างออกคำสั่งในทางบริหารเพื่อแก้ไขปัญหาการดำเนินกิจการในสภาวะที่ไม่ปกตินั้น เห็นว่า จำเลยไม่ได้ยกข้อเท็จจริงดังกล่าวขึ้นต่อสู้ในคำให้การ จึงไม่อาจยกขึ้นอุทธรณ์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๒๕ วรรคหนึ่ง ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย ส่วนอุทธรณ์ว่าจำเลยไม่มีเจตนากลั่นแกล้งทั้งไม่มีเจตนาเพื่อบังคับโจทก์ต้องลาออกแทนการเลิกจ้าง เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๓ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๓๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๗๗/๒๕๖๐

เรื่อง กรรมการลูกจ้างดื่มสุราข้างนอกแล้วกลับเข้ามาทำงานล่วงเวลาด้วยอาการเมาสุรา เอะอะโวยวายอยู่หน้าโรงงานว่า *“ มีสิทธิอะไรมาสั่ง ผมเมาแต่สั่งงานลูกน้องได้ผิดตรงไหน น้องสาวเอ้ย ”* เป็นกรณีร้ายแรง มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านเป็นลูกจ้างของผู้ร้องในตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตและมีตำแหน่งเป็นกรรมการลูกจ้าง เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๘.๑๐ น. ผู้คัดค้านเมาสุราเอะอะโวยวายอยู่หน้าโรงงาน ร้องเพลงเสียงดังและพูดจาก้าวร้าวนาย ส. ผู้จัดการทั่วไปว่า ***“ มีสิทธิอะไรมาสั่ง ผมเมาแต่สั่งงานลูกน้องได้ผิดตรงไหน น้องสาวเอ้ย ”*** การกระทำของผู้คัดค้านเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าเวลาทำงานปกติของผู้คัดค้านคือ ๑๙.๐๐ – ๑๗.๓๐ น. และทำงานล่วงเวลาเวลา ๑๘.๐๐ – ๒๐.๐๐ น. เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖ หลังเลิกงานผู้คัดค้านแจ้งขอทำงานล่วงเวลาแล้วออกไปดื่มสุรานอกบริษัท ต่อมาเวลา ๑๘.๐๐ น. จึงได้เข้าไปที่บริษัทเพื่อทำงานล่วงเวลาด้วยอาการมึนเมา ผู้คัดค้านรับว่าดื่มจริง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลจึงให้ผู้คัดค้านนั่งอยู่ที่ฝ่ายบุคคลโดยไม่ให้ทำงานล่วงเวลาแล้วให้ผู้คัดค้านกลับบ้านเวลา ๒๐.๐๐ น. ต่อมาผู้ร้องตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้วคณะกรรมการมีมติให้ลงโทษผู้คัดค้านโดยพักงานไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา ๓ วัน มติของคณะกรรมการไม่มีผลผูกพันหรือบังคับให้ผู้ร้องต้องลงโทษตามมตินั้น การกระทำของผู้คัดค้านเป็นกรณีร้ายแรง มีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ ผู้คัดค้านอุทธรณ์ว่าผู้ร้องต้องผูกพันต่อมติคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ศาลฎีกาเห็นว่าที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยว่าแม้คณะกรรมการฯ จะมีมติให้ลงโทษผู้คัดค้านโดยการพักงานไม่ได้รับค่าจ้างเป็นเวลา ๓ วันก็ตาม แต่มติของคณะกรรมการดังกล่าวย่อมไม่มีผลผูกพันหรือสภาพบังคับให้ผู้ร้องต้องลงโทษผู้คัดค้านตามมตินั้น จึงเป็นกรณีที่ศาลแรงงานภาค ๒ ได้พิจารณาแล้วว่าคณะกรรมการฯ ไม่ได้มีอำนาจในการลงโทษเพียงแต่มีหน้าที่เสนอความเห็นในการลงโทษให้ผู้ร้องพิจารณาลงโทษในชั้นที่สุดอีกครั้งหนึ่งเท่านั้น และยังปรากฏว่าผู้ร้องยังไม่ได้ลงโทษใดต่อผู้คัดค้าน อุทธรณ์ของผู้คัดค้านจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๗๘ – ๑๑๗๙/๒๕๖๐

เรื่อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ : เมื่อศาลแรงงานพิพากษาตามยอม โดยนายจ้างรับว่าเลิกจ้างโดยไม่มีความผิด และคดีถึงที่สุดย่อมมีผลผูกพันนายจ้างลูกจ้าง ดังนั้น ต้องถือว่านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดและไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้อง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อ. เป็นจำเลยที่ ๑ ฟ้องบริษัท ก. นายจ้างเป็นจำเลยที่ ๒ ว่า โจทก์ทั้งสองทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๒ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยมิได้กระทำความผิด จำเลยที่ ๒ ไม่ยอมจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบให้โจทก์ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองร่วมกันหรือแทนกันจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์เงินสมทบของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพแก่โจทก์เป็นเงิน ๙๕,๙๔๓.๙๖ บาท และ ๗๗,๗๔๗.๘๘ บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ย จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากกระทำความผิดร้ายแรง ทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ จำเลยที่ ๑ เป็นนิติบุคคลแยกต่างหาก จำเลยที่ ๒ ไม่ได้เป็นผู้บริหารกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง อีกทั้งเป็นฟ้องซ้ำ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทั้งสองฟ้องจำเลยที่ ๒ ว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม ต่อมาโจทก์และจำเลยที่ ๒ ทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงว่า จำเลยตกลงเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ทั้งสองไม่มีความผิด จำเลยจ่ายเงินช่วยเหลือแก่โจทก์ทั้งสองเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท และ ๕๐,๐๐๐ บาท ตามลำดับ ซึ่งต่อมาศาลพิพากษาตามยอม คดีถึงที่สุด พิจารณาแล้วเห็นว่า ตามข้อบังคับของจำเลยที่ ๑ ระบุว่า กองทุนจะจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบให้แก่สมาชิกตามเงื่อนไขของนายจ้างแต่ละรายที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย ซึ่งตามเอกสารแนบท้ายกำหนดว่า นายจ้างสงวนสิทธิที่จะไม่จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์แก่สมาชิก หากสมาชิกสิ้นสุดสมาชิกภาพด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้ (๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง (๒) ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรงไม่ว่าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อก็ตาม (๓) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานในเรื่องร้ายแรง ดังนั้น เมื่อโจทก์และจำเลยที่ ๒ ได้ตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันนั้น ย่อมเป็นการตกลงระงับข้อพิพาทระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๒ โดยตามข้อตกลงถือว่าจำเลยที่ ๒ รับว่าเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่มีความผิด เมื่อคดีดังกล่าวศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาตามยอมและคดีถึงที่สุดย่อมมีผลผูกพันจำเลยที่ ๒ และโจทก์ทั้งสอง ว่าจำเลยที่ ๒ เลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดและไม่ต้องด้วยข้อยกเว้นที่จะไม่ต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบ ดังนั้น จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจึงต้องจ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบแก่โจทก์ทั้งสอง พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๑ จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบแก่โจทก์ทั้งสองพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

กองนิติการ กรมแรงงาน สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน

๔๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๒๙๕ – ๑๒๙๖/๒๕๖๐

เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ : มีเจตนารมณ์มุ่งประสงค์ให้บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน แต่ถ้าหากไม่มีผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐วรรคหนึ่งแล้ว จึงจะพิจารณาผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของผู้ตายตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม

คดีนี้โจทก์ที่ ๑ – ๓ ซึ่งเป็นบุตรของนาย ส. ผู้ตาย กับ โจทก์ที่ ๔ ฟ้องว่า วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๕๗ ผู้ตายประสบอุบัติเหตุถึงแก่ความตายอันเนื่องจากการทำงานให้แก่นายจ้าง โจทก์ที่ ๔ ยื่นคำร้องต่อสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพื่อขอรับเงินค่าทดแทนกรณีเสียชีวิตจากการทำงาน สำนักงานประกันสังคมฯ ไม่จ่ายเงินทดแทน เนื่องจากเห็นว่าไม่มีผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ โจทก์ที่ ๑-๓ อุทธรณ์ จำเลยมีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ โจทก์จึงขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยและพิพากษาให้โจทก์ทั้งสี่ได้รับเงินทดแทน ๕๑๘,๔๐๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนในส่วนของโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนแก่โจทก์ที่ ๒ และ ๓ จำนวน ๙๖ เดือน เดือนละ ๕,๔๐๐ บาท เป็นเงิน ๕๑๘,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ผู้ตายทำงานตำแหน่งพนักงานขับรถค่าจ้างเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท ผู้ตายอยู่กินฉันสามีภรรยากับโจทก์ที่ ๔ โดยไม่จดทะเบียนสมรส มีบุตรด้วยกัน ๓ คน คือโจทก์ที่ ๑ – ๓ ตามมาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ บัญญัติให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนจากนายจ้างได้แก่ (๑) บิดามารดา (๒) สามีหรือภริยา (๓) บุตรมีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี เว้นแต่เมื่อมีอายุครบสิบแปดปีและยังศึกษาอยู่ในระดับที่ไม่สูงกว่าปริญญาตรี ให้ได้รับส่วนแบ่งต่อไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ (๔) บุตรมีอายุตั้งแต่สิบแปดปีและทุพพลภาพหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งอยู่ในความอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย

ให้บุตรของลูกจ้างซึ่งเกิดภายในสามร้อยสิบวันนับแต่วันที่ลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหายมีสิทธิได้รับเงินทดแทนนับแต่วันคลอด

ในกรณีที่ไม่มีผู้มีสิทธิตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนแก่ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของลูกจ้างก่อนลูกจ้างถึงแก่ความตายหรือสูญหาย แต่ผู้อยู่ในอุปการะดังกล่าว จะต้องได้รับความเดือดร้อนเพราะขาดอุปการะจากลูกจ้างที่ตายหรือสูญหาย

ตามบทบัญญัติดังกล่าวมีเจตนารมณ์มุ่งประสงค์ให้บุคคลตามที่ระบุไว้ในมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน แต่ถ้าหากไม่มีผู้มีสิทธิตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่งแล้ว จึงจะพิจารณาผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของผู้ตายตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม สำหรับกรณีบุตรของผู้ตายตามมาตรา ๒๐ (๓) (๔) ถือเอาอายุ การศึกษา และความทุพพลภาพเป็นหลักเกณฑ์สำคัญในการเป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินทดแทน เมื่อโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ เป็นบุตรผู้ตาย จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง และไม่อาจนำหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งอยู่ในอุปการะของผู้ตายตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม มาใช้บังคับกับโจทก์ ที่ ๒ และที่ ๓ ซึ่งเป็นบุคคลที่ต้องพิจารณาตามมาตรา ๒๐ วรรคหนึ่ง ได้อีก โจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีลูกจ้างตาย

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตามมาตรา ๒๐ วรรคสาม พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๒ และที่ ๓ ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

๔๒. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๓๙/๒๕๖๐

เรื่อง โจทก์เป็นครูโรงเรียนเอกชน ขณะที่โจทก์ทำใบลาออกมีอายุ ๖๒ ปี ทำให้เห็นว่าเหตุผลที่แท้จริงที่โจทก์ขอลาออกเป็นเพราะการเกษียณอายุ มิใช่เพราะโจทก์ไม่ประสงค์จะทำงานกับจำเลยต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการลาออกโดยสมัครใจ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของกิจการโรงเรียนเอกชน จำเลยที่ ๒ เป็นผู้รับใบอนุญาตและเป็นผู้จัดการโรงเรียน จำเลยที่ ๓ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๑๖ จำเลยที่ ๑ จ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งครู ต่อมาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๓ มีหนังสือแจ้งถอดถอนออกจากการเป็นครู ให้มีผลวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โจทก์มีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จตามระเบียบ แต่จำเลยที่ ๑ ไม่จ่าย ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามร่วมกันหรือแทนกันชำระเงินบำเหน็จและค่าชดเชยพิเศษ จำนวน ๕๐๘,๗๑๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ข้อ ๓๒ (๕) กำหนดให้***ผู้รับใบอนุญาต***จ่ายค่าชดเชยแก่ครูที่ทำงานติดต่อกันครบ ๑๐ ปีขึ้นไปที่เลิกสัญญาการเป็นครูไม่น้อยกว่า ๑๐ เดือนของเงินเดือนสุดท้าย แต่ข้อ ๓๕ (๑) กำหนดว่าครูจะไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยเพราะเหตุลาออกโดยสมัครใจ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ โจทก์ทำใบลาออก แม้วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ จะมีหนังสือถอดถอนครูเนื่องจากสูงอายุ แต่ตามใบลาออกระบุความประสงค์ขอลาออกเพื่อเกษียณอายุ โจทก์เกิดเมื่อปี ๒๔๙๕ ดังนั้นขณะที่โจทก์ทำใบลาออกเมื่อปี ๒๕๕๗ ***โจทก์มีอายุ ๖๒ ปี ทำให้เห็นว่าเหตุผลที่แท้จริงที่โจทก์ขอลาออกเป็นเพราะการเกษียณอายุ มิใช่เพราะโจทก์ไม่ประสงค์จะทำงานกับจำเลยต่อไปซึ่งถือว่าเป็นการลาออกโดยสมัครใจ*** โจทก์จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามระเบียบดังกล่าว จำเลยที่ ๒ ผู้รับใบอนุญาตจึงต้องรับผิดจ่ายค่าชดเชย ประเด็นเรื่องเงินบำเหน็จ เห็นว่า ระเบียบโรงเรียน ผ. “ว่าด้วย กองทุนบำเหน็จตอบแทนครูและลูกจ้าง ฉลองสิริราชย์สมบัติ ๕๐ ปี พ.ศ. ๒๕๓๙” กำหนดขึ้นใช้ในขณะที่พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีผลใช้บังคับ ซึ่งระเบียบดังกล่าวออกโดยประธานกรรมการอำนวยการซึ่งก็คือผู้รับใบอนุญาตด้วยความเห็นชอบของคณะกรรมการอำนวยการโดยไม่ได้เป็นการเปลี่ยนแปลงโรงเรียนให้ผิดไปจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียน จึงเป็นระเบียบที่ออกโดยชอบด้วยอำนาจหน้าที่ตามบทบัญญัติดังกล่าวและไม่ทำให้สิทธิประโยชน์ใดของครูและลูกจ้างต้องต่ำกว่าที่กำหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่บัญญัติต่อมาในภายหลังอีกด้วย จึงมีผลใช้บังคับในฐานะส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานระหว่างจำเลยที่ ๑ กับโจทก์ จำเลยที่ ๑ จึงไม่มีสิทธิยกเลิกฝ่ายเดียวโดยปราศจากความยินยอมของโจทก์ โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินบำเหน็จจากกองทุนดังกล่าว

กองนิติการ กรมบัญชีกลาง และสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ในฐานะส่วนตัว จ่ายค่าชดเชย ๑๖๙,๕๗๐ บาท และในฐานะผู้แทนจำเลยที่ ๑ จ่ายเงินบำเหน็จ ๒๕๔,๓๕๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย แต่ทั้งนี้จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องรับผิดในเงินบำเหน็จเป็นการส่วนตัว

๔๓. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๓๕๐ – ๑๖๖๒/๒๕๖๐ (คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ลูกจ้างฟ้องบังคับเงินเต็มจำนวนตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยลูกจ้างได้รับเงินสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์ฯ บางส่วนแล้ว สิทธิเรียกร้องเงินส่วนนี้ของลูกจ้างจึงโอนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานที่จะไล่เบี้ยเอากับนายจ้าง ลูกจ้างคงมีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างและค่าชดเชยส่วนที่ขาดอยู่จากนายจ้างได้เท่านั้น เพราะจะเป็นการ “ซ้ำซ้อน” และทำให้ลูกจ้าง ได้รับเงินเกินไปกว่าที่ตนมีสิทธิตามกฎหมาย การที่ศาลพิพากษาให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ลูกจ้างโดยไม่หักส่วนที่ได้รับจากกองทุนฯ ออกก่อน จึงไม่ชอบ

คดีนี้โจทก์ทั้ง ๓๑๓ คน ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานเพื่อขอให้มีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชย พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชย จำเลยเพิกเฉย โจทก์ยื่นคำร้องขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและได้รับอนุมัติค่าจ้างค่าชดเชยบางส่วน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย แก่โจทก์ และคืนเงินแก่กองทุนฯ จำเลยให้การว่าคดีนี้อยู่ในอำนาจศาลแรงงานกลาง *โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินที่ได้รับจากกองทุนฯ แทนกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน* ศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย แก่โจทก์ พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและค่าชดเชยโดยมิได้หักเงินที่โจทก์แต่ละคนได้รับจากกองทุนฯ ก่อน ทั้งกองทุนฯ ยังมีสิทธิไล่เบี้ยคืนจากจำเลยตามกฎหมาย คำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๓ จึงไม่ชอบ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ เห็นว่า พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและหรือค่าชดเชยแล้วแต่กรณีแก่โจทก์ทั้ง ๓๑๓ คน จำเลยมิได้ฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งฯ คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงถึงที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ โจทก์ทั้ง ๓๑๓ คน จึงมีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างและค่าชดเชยตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจากจำเลย อย่างไรก็ดี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งแล้ว โจทก์กับพวกได้รับอนุมัติเงินสงเคราะห์จากกองทุนฯ แล้ว บางส่วน ***สิทธิเรียกร้องเงินส่วนนี้ของโจทก์กับพวกจึง “โอนไปยังกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน” ที่จะไล่เบี้ยเอากับจำเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓๕ โจทก์ทั้ง ๓๑๓ คน คงมีสิทธิเรียกร้องค่าจ้างและค่าชดเชยส่วนที่ขาดอยู่จากจำเลยได้เท่านั้น หามีสิทธิในส่วนเรียกร้องในส่วนที่ได้รับจากกองทุนฯ แล้วได้อีกไม่ เพราะจะเป็นการ “ซ้ำซ้อน” และทำให้โจทก์ทั้ง ๓๑๓ คน ได้รับเงินค่าจ้างและหรือค่าชดเชยแล้วแต่กรณีเกินไปกว่าที่ตนมีสิทธิตามกฎหมาย*** อนึ่งโจทก์กับพวก ๒๑ ราย ได้รับเงินสงเคราะห์ครบถ้วนตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานแล้วโจทก์ทั้ง ๒๑ ราย จึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินค่าจ้างค้างจ่ายและหรือค่าชดเชยแล้วแต่กรณีจากจำเลยได้อีก *พิพากษาแก้เป็นให้จำเลยจ่ายค่าจ้างและหรือค่าชดเชยแล้วแต่กรณีแก่โจทก์ทั้ง ๓๑๓ ราย ยกเว้นโจทก์ที่...ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน โดยหักเงินที่โจทก์แต่ละคนได้รับจากกองทุนฯ ออกก่อน* และยกฟ้องคดีระหว่างโจทก์ที่..นอกจากที่แก้ให้เป็นตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๓

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๔๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕๐/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งฝ่ายบุคคล ใช้ตำแหน่งหน้าที่แก้ไขบันทึกเวลาเข้า – ออก และแก้ไขเวลาเข้าทำงานในโปรแกรมคิดคำนวณเงินเดือนหลายครั้งอันเป็นเท็จ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนเอง เป็นความผิดร้ายแรงเลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานฝ่ายบุคคล วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลในวันถัดไปกล่าวหาว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยให้การว่าโจทก์มีหน้าที่คิดคำนวณเงินเดือนและสวัสดิการให้แก่ลูกจ้างแต่โจทก์กลับลักลอบแก้ไขบันทึกเวลาเข้า-ออก อันเป็นเท็จเพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเอง เป็นทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยมีระบบสแกนหรือตอกบัตรเข้าและออกจากการทำงาน โดยการตอกบัตรลงเวลาทำงานจากเครื่องสแกนบัตรจะนำไปใช้เป็นฐานข้อมูลโปรแกรมคิดคำนวณเงินเดือนซึ่งเรียกว่าโปรแกรมบิซิเนสพลัส ระหว่างวันที่ ๒๑ กันยายน – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ โจทก์แก้ไขข้อมูลเกี่ยวกับบันทึกเวลาเข้า - ออกจากงานรวม ๑๑ รายการ หรือ ๑๑ วัน โดยไม่ได้ตอกบัตรเข้าทำงาน แต่ตามโปรแกรมคิดคำนวณเงินเดือนระบุว่าตอกบัตรเข้าทำงาน นอกจากนี้โจทก์แก้ไขเวลาเข้าทำงานในโปรแกรมคิดคำนวณซึ่งเป็นวันหยุดตามประเพณีและมีการทำงานล่วงเวลารวม ๕ ครั้ง ซึ่งโจทก์ตอกบัตรเข้าทำงาน ๐๘.๐๐ น. ออก ๑๗.๓๕ น. แต่โจทก์แก้ไขข้อมูลในโปรแกรมเป็นเข้าทำงาน ๐๘.๐๒ น. ออกจากงาน ๒๐.๐๐ น. เพื่อประโยชน์ของตน การแก้ไขระบบประมวลผลของโปรแกรมคิดคำนวณเงินเดือนมีผลเสียหายต่อจำเลย ทำให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง เป็นความผิดร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองอ้างว่าศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยปรับบทกฎหมายผิดพลาด เป็นการอ้างบทกฎหมายที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ มาโต้แย้งเหตุผลแห่งการวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อบิดผันให้เห็นว่าเป็นอุทธรณ์ในข้อกฎหมาย ซึ่งแท้จริงแล้วโจทก์ประสงค์ให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงว่าโจทก์ไม่ได้แก้ไขบันทึกเวลาการเข้า - ออกจากงานของโจทก์ ซึ่งแตกต่างจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังมา จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

กองนิติการ กรมสรรพสามิต ๑๕๖๐

๔๕. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๗๗/๒๕๖๐

เรื่อง ผู้จัดการสาขายืมเงินสดของนายจ้าง(รัฐวิสาหกิจ) ไปให้ลูกค้าซึ่งยื่นขอกู้ยืมเงินและได้รับอนุมัติเงินกู้แล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินกู้ให้เพราะยังมิได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนจำนอง แต่หลังจากการทำนิติกรรมเสร็จ ลูกค้าก็เบิกถอนเงินกู้ที่ได้รับคืนในทันทีทันใด การกระทำของลูกจ้างไม่ปรากฏว่าเรียกร้องหรือได้รับผลประโยชน์ใดเป็นการตอบแทน เป็นเข้าช่วยเหลือให้ลูกค้าเงินกู้ให้ได้รับความสะดวกซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของนายจ้าง ไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ที่นายจ้างจะ<u>ลงโทษไล่ออก</u>ได้ตามข้อบังคับฯ แต่เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่นายจ้างจะ<u>ลงโทษให้ออก</u>ได้เท่านั้น

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย เมื่อวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ จำเลยมีคำสั่งไล่โจทก์ออกจากงาน โจทก์อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว จำเลยมีคำสั่งให้ยืนการลงโทษตามคำสั่งเดิม โดยกล่าวหาว่าโจทก์กระทำการทุจริตต่อหน้าที่และเป็นความผิดร้ายแรงทั้งที่โจทก์มิได้กระทำ ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ศาลแรงงานภาค ๓ พิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๗๙๕,๕๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า การที่โจทก์ซึ่งเป็นผู้จัดการสาขายืมเงินสดของจำเลยไปให้ลูกค้าซึ่งยื่นขอกู้ยืมเงินและได้รับอนุมัติเงินกู้ดังกล่าวแล้ว แต่ยังไม่ได้จ่ายเงินกู้ให้เพราะยังมิได้ทำนิติกรรมจดทะเบียนจำนองหลักทรัพย์เป็นประกันการกู้ยืมเงินกับทางจำเลย แต่หลังจากการทำนิติกรรมเสร็จเรียบร้อย ลูกค้าของจำเลยก็เบิกถอนเงินกู้ที่ได้รับคืนแก่โจทก์ในทันทีทันใด การกระทำของโจทก์ดังกล่าวไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับความเสียหายแต่อย่างไร และไม่ปรากฏว่าโจทก์เรียกร้องหรือได้รับผลประโยชน์ใดเป็นการตอบแทนจากการที่โจทก์ในฐานะผู้จัดการเข้าช่วยเหลือให้ลูกค้าเงินกู้ของจำเลยได้รับความสะดวกซึ่งเป็นผลประโยชน์โดยตรงของจำเลย การกระทำของโจทก์ถือไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของธนาคาร เป็นเหตุให้เสียหายแก่ธนาคารอย่างร้ายแรง ที่จำเลยจะ**<u>ลงโทษไล่ออก</u>**ได้ตามข้อบังคับฯ แต่เป็นการจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ที่จำเลยจะ**<u>ลงโทษให้ออก</u>**ได้ตามข้อบังคับฯ และการที่โจทก์นำบิลเงินสดที่โจทก์สำรองจ่ายอย่างอื่นและรับรองบิลเงินสดดังกล่าวมาใช้ประกอบการเบิกถอนเงินจากบัญชีของจำเลยนั้น โจทก์ได้สำรองจ่ายเงินดังกล่าวไปจริงและโจทก์ก็มิได้นำบิลเงินสดเหล่านั้นมาเบิกซ้ำซ้อนแต่อย่างใด โจทก์กระทำเพียงเพื่อต้องการเงินที่ได้สำรองจ่ายไปคืนเท่านั้น มิได้มีเจตนาทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย การกระทำของโจทก์ถือไม่ได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่และจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นเหตุให้เสียหายแก่ธนาคารอย่างร้ายแรง ที่จำเลยจะลงโทษไล่ออกได้ตามข้อบังคับฯ แต่เป็นการรายงานเท็จหรือเสนอความคิดเห็นที่ไม่สุจริตต่อผู้บังคับบัญชาที่จำเลยจะลงโทษให้ออกได้ตามข้อบังคับฯ การที่จำเลยมีคำสั่ง**<u>ลงโทษไล่โจทก์ออก</u>** จึงเป็นคำสั่งที่มิชอบตามข้อบังคับฯ ที่ศาลแรงงานภาค ๓ วินิจฉัยว่าการกระทำผิดของโจทก์มีโทษเพียงให้ออก จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์จึงชอบแล้ว คดีนี้ได้ความว่าจำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ จึงไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ศาลแรงงานภาค ๓ วินิจฉัยว่า จำเลยต้องจ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ตามมาตรา ๑๑๘ จึงไม่ถูกต้อง ค่าชดเชยที่จำเลยต้องรับผิดแก่โจทก์ต้องบังคับตามประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ข้อ ๕๙(๕)

กองนิติการ กรมแรงงานสัมพันธ์ (ร.ง.พ.)

แต่เนื่องจากอัตราค่าชดเชยตรงตามอัตราที่กำหนดในข้อ ๕๙(๕) แล้ว จึงไม่จำต้องแก้ไขจำนวนค่าชดเชยที่จำเลยต้องจ่ายแก่โจทก์

๔๖. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๘๒/๒๕๖๐

เรื่อง พฤติการณ์การเลิกจ้าง : ลูกจ้างส่ง “จดหมายอิเล็กทรอนิกส์” ถึงผู้บังคับบัญชา มีข้อความเป็นการเล่าเรื่องราวเป็นการปรับทุกข์หรือข้อข้องใจเป็นการส่วนตัว มีปัญหาในการทำงานถึงขั้นจะลาออกเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาลาออก แต่การที่นายจ้างมีหนังสือถึงลูกจ้างให้ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมให้คืนทรัพย์สินและจ่ายค่าจ้างถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการเลิกจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งเลขานุการผู้บริหาร ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๔๔,๙๙๒.๘๐ บาท เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ จำเลยเปลี่ยนคณะกรรมการบริหารใหม่ ต่อมาวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ธรรม โจทก์มีอายุงาน ๔ ปี ๓ เดือน ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๖๙,๙๕๖.๘๐ บาท ค่าเสียหายต่อชื่อเสียง ๕๐๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๓๔,๙๗๘.๔๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๘,๖๘๒,๑๗๐.๔๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าลาออกเองเนื่องจากมีความคับข้องใจในการทำงาน ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๒๖๙,๙๕๖.๘๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๔,๙๙๒.๘๐ บาท และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๕๑๔,๙๔๙.๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ขณะเกิดเหตุมีนายมาร์ ผู้บังคับบัญชาโจทก์โดยตรง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงนาย อ. ต่อมานายมาร์ มีหนังสือถึงโจทก์ให้ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมให้ส่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดก่อนออกจากสำนักงานโดยจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่โจทก์มีถึงนาย อ. ตามที่จำเลยอ้างว่าเป็นการที่โจทก์แสดงเจตนาลาออก ยังมีข้อความก่อนหน้าและหลังจากนั้นเป็นการเล่าเรื่องราวที่โจทก์มีปัญหาในการทำงานถึงขั้นที่โจทก์จะลาออก และมีลักษณะเป็นการปรับทุกข์หรือข้อข้องใจของโจทก์ต่อนาย อ. เป็นการส่วนตัว ทั้งจำเลยมีระเบียบข้อบังคับในการทำงานเรื่องของการลาออกกำหนดให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบที่กำหนดไว้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรงล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน พฤติการณ์เช่นนี้เป็นเพียงแต่โจทก์ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงนาย อ. ซึ่งส่วนหนึ่งของจดหมายดังกล่าวถึงการลาออกจากการเป็นลูกจ้างเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่าเป็นการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์ แต่การที่จำเลยมีหนังสือถึงโจทก์ให้ทำงานวันสุดท้ายวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๙ พร้อมให้คืนทรัพย์สินและจ่ายค่าจ้างถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๕๙ พฤติการณ์ดังกล่าวถือเป็นการเลิกจ้าง พิพากษายืน

กองนิติการ กรมแรงงาน

๔๗. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๖๘๔/๒๕๖๐

เรื่อง ข้อบังคับกองทุนฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้วมีข้อความว่า ในกรณีที่สมาชิกเกษียณอายุงานเมื่อมีอายุ ๕๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖๐ ปี มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าชดเชยที่สมาชิกได้รับจากบริษัทตามกฎหมายแรงงาน ไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ (๘) ว่า สมาชิกภาพจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุอันสมควร

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๗ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๐๖,๘๔๐ บาท จำเลยที่ ๒ เป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ต่อมาวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยที่ ๒ จ่ายเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพส่วนสมทบของจำเลยที่ ๑ และผลประโยชน์ขาดไป ๕,๐๖๘,๔๐๐ บาท โจทก์แจ้งให้จำเลยที่ ๒ จ่ายแล้ว แต่จำเลยทั้งสองปฏิเสธอ้างว่าจ่ายถูกต้องแล้ว โจทก์เห็นว่า ข้อบังคับกองทุนฯ ซึ่งจดทะเบียนแล้วข้อ ๑๐.๗ (ข) ที่มีข้อความว่า ในกรณีที่สมาชิกเกษียณอายุงานเมื่อมีอายุ ๕๕ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป แต่ไม่ถึง ๖๐ ปี มีสิทธิได้รับเงินสมทบและผลประโยชน์ของเงินสมทบเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าชดเชยที่สมาชิกได้รับจากบริษัทตามกฎหมายแรงงาน ต่อมาพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๕๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙(๘) ว่า การจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุอันสมควร จำเลยที่ ๒ ละเลยไม่แก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ จึงเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายเงิน ๕,๐๖๘,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย และจำเลยทั้งสองต้องชำระเงินค่าเสียหายในการติดตามทวงถามและดำเนินคดี ๒๐๐,๐๐๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ประเด็นอำนาจฟ้อง ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า เมื่อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจำเลยที่ ๒ จดทะเบียนแล้วจึงเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากจากจำเลยที่ ๑ ตามพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๗ คณะกรรมการกองทุนหรือผู้จัดการกองทุนมีหน้าที่จ่ายเงินให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง หากโจทก์มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนตามมาตรา ๒๓ จำเลยที่ ๑ ไม่มีอำนาจจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ การเรียกเงินจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้วต้องฟ้องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพซึ่งจดทะเบียนแล้วเป็นจำเลยให้จ่ายเงินสมทบและผลประโยชน์จากเงินสมทบ โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๒

ประเด็นว่าข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ ๑๐.๗ (ข) มีผลบังคับชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า ข้อบังคับกองทุนฯ ได้จดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ ที่มีผลใช้บังคับในขณะนั้น และนับจากวันฟ้องไม่มีการแก้ไขข้อบังคับกองทุนฯ ในข้อดังกล่าว แม้โจทก์มีหนังสือถึงจำเลยที่ ๑ ประสงค์ขอเกษียณอายุการทำงาน ๕๕ ปี และขอทำงานวันสุดท้าย ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันหลังจากมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ที่แก้ไขใหม่ที่บัญญัติไว้ความว่า หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพจะต้องไม่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุอันสมควร มีผลใช้บังคับแล้วก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาจากข้อบังคับกองทุนฯ จำเลยที่ ๒ ดังกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดตั้งจำเลยที่ ๒ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สมาชิกมีการออมทรัพย์และเป็นสวัสดิการ ตลอดจนเป็นหลักประกันให้แก่สมาชิกและครอบครัวเมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย

กองนิติการ กรมแรงงาน

หรือไร้ความสามารถ หรือลาออก หรือครบเกษียณ หรือพ้นสภาพจากการเป็นลูกจ้างตามข้อบังคับกองทุนฯ อันเป็นการยืนยันให้เห็นว่าจำเลยที่ ๒ ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงานของบริษัทจำเลยที่ ๑ ดังนั้น ข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ ๑๐.๗ (ข) ของจำเลยที่ ๒ หาใช่ข้อกำหนดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเมื่อลูกจ้างสิ้นสมาชิกภาพที่ตัดสิทธิของลูกจ้างโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรไม่ ข้อบังคับกองทุนฯ ข้อ ๑๐.๗ (ข) จึงไม่ขัดต่อพระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. ๒๕๓๐ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง (๘) ที่แก้ไขใหม่

ประเด็นว่าโจทก์มีสิทธิเรียกค่าเสียหายในการติดตามทวงถามและดำเนินคดี ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือไม่ เห็นว่า ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๗ บัญญัติว่า “การยื่นฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในศาลแรงงานให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระค่าฤชาธรรมเนียม” ดังนี้ ค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระในการยื่นฟ้องตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ในศาลแรงงานตามมาตรา ๒๗ หมายถึง **ค่าทนายความ ค่าธรรมเนียมศาลและค่าใช้จ่ายอื่นในการดำเนินกระบวนพิจารณา** ค่าใช้จ่ายที่โจทก์ขอมาเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท นั้น ก็**ถือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่ง** จึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าฤชาธรรมเนียมที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องชำระ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเงินดังกล่าว

๔๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๒๗/๒๕๖๐

เรื่อง แม้ว่าการกระทำผิดก่อการวิวาทหรือประทุษร้ายของลูกจ้างมิใช่กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ร้ายแรงก็ตาม แต่นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุดังกล่าว มิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๐ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานฝ่ายผลิต ระหว่างปฏิบัติงานโจทก์ชกต่อยกับพนักงานอื่นของจำเลย ต่อมาวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ จำเลยเลือกปฏิบัติเลิกจ้างโจทก์ฝ่ายเดียว ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจาการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ข้อ ๙.๑๔ ที่ห้ามพนักงานก่อการวิวาท หรือประทุษร้ายซึ่งกันและกันหรือบุคคลอื่นในเวลาปฏิบัติงานหรือในที่ทำงาน การที่โจทก์มีกรณีวิวาทหรือประทุษร้ายกับนาย จ. ในเวลาปฏิบัติงานและในที่ทำงานเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ แต่มิใช่กรณีร้ายแรง พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ประเด็นว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงาน เห็นว่า การพิจารณาว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาถึงเหตุแห่งการเลิกจ้างว่าที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างนั้นมีเหตุสมควรเพียงพอหรือไม่เป็นสำคัญ แม้ว่าการกระทำผิดของโจทก์มิใช่กรณีฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ร้ายแรงก็ตาม แต่การที่โจทก์เป็นผู้ก่อการวิวาทหรือประทุษร้ายกับนาย จ. ในเวลาปฏิบัติงานและในสถานที่ทำงาน อันเป็นความผิดตามข้อบังคับฯ จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างโดยมีเหตุจากการที่โจทก์กระทำผิด จึงมิใช่เป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องในส่วนของค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กองนิติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคุ้มครองผู้บริโภค

๔๙. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๗๔/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างทำงานอยู่ในฝ่ายบัญชี เนื่องจากงานฝ่ายบัญชีล่าช้าและทำไม่ทัน ลูกจ้างเข้าไปช่วยจึงทำให้ทราบรหัสผ่านของฝ่ายบัญชีเพื่อทำงานได้สะดวกขึ้น โดยฝ่ายบริหารของนายจ้างก็ทราบถือว่านายจ้างยอมรับให้ลูกจ้างทำงานโดยใช้รหัสผ่านของฝ่ายบัญชีเพื่อความสำเร็จลุล่วงในการทำงาน จึงไม่เป็นทุจริตต่อหน้าที่

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๖ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของจำเลยตำแหน่งธุรการและจัดซื้อ ต่อมาวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์กล่าวหาว่าโจทก์ร่วมกับนางสาว ช. และนาย ก. ยักยอกเงินจำเลย ๑,๖๙๕,๑๔๓.๓๔ บาท ซึ่งเป็นความเท็จทำให้โจทก์เสียหาย วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ พนักงานอัยการจังหวัดเชียงใหม่มีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากคดีมีหลักฐานไม่พอ การเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เบี้ยเลี้ยงและค่าน้ำมันรถ ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ฯลฯ พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ทำงานอยู่ในฝ่ายบัญชี เนื่องจากงานฝ่ายบัญชีล่าช้าและทำไม่ทัน เมื่อโจทก์เข้าไปช่วยจึงทำให้โจทก์ทราบรหัสผ่านของฝ่ายบัญชีเพื่อทำงานได้สะดวกขึ้น โดยฝ่ายบริหารของจำเลยก็ทราบเรื่องทั้งยังเพิ่มเงินทำงานให้แก่โจทก์ด้วย ถือว่าจำเลยยอมรับให้โจทก์ทำงานโดยใช้รหัสผ่านของฝ่ายบัญชีเพื่อความสำเร็จลุล่วงในการทำงาน การที่โจทก์นำเอารหัสผ่านของฝ่ายบัญชีมาใช้ในการทำงานของโจทก์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ของโจทก์ จึงไม่ถือว่าเป็นการผิดระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย ไม่เป็นทุจริตต่อหน้าที่ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๗๑,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๕ ฟังข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนต่อความจริง และในการนำสืบพยานมีเอกสารจำนวนมาก แต่ศาลแรงงานภาค ๕ อนุญาตให้สืบพยานเอกสารเพียงบางฉบับเท่านั้น ล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๕ เพื่อนำไปสู่ปัญหาข้อกฎหมาย เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง พิพากษายกอุทธรณ์

๕๐. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๙๔/๒๕๖๐

เรื่อง อนุญาโตตุลาการ : ลูกจ้างฟ้องเรียกให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย เป็นการใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ <u>ไม่ใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญา</u> จึงไม่ใช่ข้อโต้แย้งตามข้อตกลงเรื่องอนุญาโตตุลาการในสัญญา ลูกจ้างจึงนำคดีมาสู่ศาลได้โดยได้โดยไม่ต้องเสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดก่อน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๗ จำเลยทั้งสองจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้ควบคุมนั่งร้าน ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๓๙๒,๔๙๓.๙๑๗ บาท ต่อมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๑ให้การว่า จำเลยที่ ๑ เป็นเพียงผู้ได้รับมอบหมายให้กระทำการแทนจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๑ จึงไม่ได้เป็นนายจ้างโจทก์ แต่โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ สัญญาจ้างเป็นสัญญาจ้างทำของไม่ใช่สัญญาจ้างแรงงาน โจทก์ต้องใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีทางอนุญาโตตุลาการก่อนตามสัญญาที่ตกลงกันไว้ จำเลยที่ ๒ ให้การว่า จำเลยที่ ๒ ว่าจ้าง

กองนิติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

จำเลยที่ ๑ เพื่อให้บริการทางด้านวิศวกรรมที่เกี่ยวข้อง และจำเลยที่ ๒ ไม่เคยแต่งตั้งจำเลยที่ ๑ ให้เป็นตัวแทนในการทำสัญญาจ้างบุคคลใดๆ โจทก์และจำเลยที่ ๒ จึงไม่มีนิติสัมพันธ์ในฐานะลูกจ้างและนายจ้างต่อกัน ***<u>ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าข้อพิพาทที่โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองมีการทำสัญญาอนุญาโตตุลาการกันไว้และไม่มีเหตุใช้บังคับไม่ได้ โจทก์ต้องใช้วิธีการระงับข้อพิพาทโดยวิธีทางอนุญาโตตุลาการเสียก่อน โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง มีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ</u>*** โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานเห็นว่า สัญญาระหว่างโจทก์กับจำเลยที่ ๑ ทำขึ้นในประเทศไทยและมีข้อตกลงในข้อ ๑๔.๓ มีข้อความระบุว่า “ ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากข้อเรียกร้องในสัญญาการละเมิด หรือตามกฎหมายซึ่งอาจเกิดขึ้นจากสัญญาฉบับนี้ หรือจากการตีความ ความสมบูรณ์ การผิดสัญญา หรือการเลิกสัญญาฉบับนี้ หรือที่เกี่ยวข้องกับข้อสัญญาใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ให้ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในเขตอำนาจ” อันแปลความได้ว่าข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากข้อเรียกร้องในสัญญา หรืออาจเกิดขึ้นจากสัญญา หรือที่เกี่ยวข้องกับสัญญาใดๆ ในสัญญาฉบับนี้ให้ตัดสินโดยอนุญาโตตุลาการที่อยู่ในเขตอำนาจ แสดงว่าโจทก์และจำเลยที่ ๑ ประสงค์ให้มีการระงับข้อพิพาทระหว่างกันโดยวิธีทางอนุญาโตตุลาการเฉพาะข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นจากสิทธิตามสัญญาเท่านั้น ***<u>คดีนี้โจทก์ฟ้องเรียกให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชยเป็นการใช้สิทธิตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ บัญญัติไว้ ไม่ใช่การฟ้องคดีเกี่ยวกับสิทธิตามสัญญา จึงไม่ใช่ข้อโต้แย้งตามข้อตกลงเรื่องอนุญาโตตุลาการในสัญญาดังกล่าว โจทก์จึงนำคดีมาสู่ศาลได้โดยได้โดยไม่ต้องเสนอคดีต่ออนุญาโตตุลาการเพื่อวินิจฉัยชี้ขาดก่อน</u>*** ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้องและจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษไม่เห็นพ้องด้วย พิพากษายกคำสั่งศาลแรงงานภาค ให้ศาลแรงงานภาค ๒ ดำเนินกระบวนพิจารณาต่อไปแล้วพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๕๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษที่ ๑๗๙๗/๒๕๖๐ (ฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง เงินตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ที่นายจ้างต้องนำมาวางต่อศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงจะฟ้องคดีได้ มิใช่ค่าธรรมเนียม เมื่อโจทก์ไม่วางเงินภายในกำหนด ศาลมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย และค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เป็นเงินจำนวน ๗๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์ได้ขอขยายเวลาการวางเงินตามคำสั่งดังกล่าวออกไปอีก ๑ เดือน ศาลแรงงานภาค ๒ อนุญาต ต่อมาก่อนครบระยะเวลาที่ขอขยายโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายเวลาออกไปอีก ๓๐ วัน อ้างว่าจะพยายามหาทางกู้ยืมเงินเพื่อนำมาวางศาล พร้อมยื่นคำร้องขอให้ศาลยกเว้นหรือลดเงินค่าวางศาลด้วยมีเหตุอันเป็นพฤติการณ์พิเศษ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งให้ยกคำร้อง และต่อมาศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งในคำร้องว่าไม่รับคำฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง กำหนดให้นายจ้างที่ไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานสามารถนำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง โดยมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม กำหนดให้นายจ้างที่นำคดีไปสู่ศาลต้องวางเงินต่อศาลตามจำนวนที่ถึง

กำหนดจ่ายตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงจะฟ้องคดีได้ เงินดังกล่าวเป็นเงินที่กฎหมายกำหนดให้นายจ้างวางต่อศาล จึงมิใช่ค่าธรรมเนียมที่ผู้อุทธรณ์จะต้องนำมาวางศาลตามคำพิพากษาหรือคำสั่งพร้อมกับคำฟ้องอุทธรณ์เพื่อใช้ให้แก่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเมื่อคดีถึงที่สุด ดังนั้น โจทก์ต้องนำเงินที่ถึงกำหนดจ่ายตามคำสั่งมาวางศาลจึงจะฟ้องคดีได้ เมื่อโจทก์ไม่วางเงินภายในกำหนด คำสั่งศาลแรงงานภาค ๒ ไม่รับคำฟ้องของโจทก์จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๕๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๙/๒๕๖๐

เรื่อง โรงงานของนายจ้างผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่เป็นวัสดุติดไฟง่าย และโรงงานเคยถูกเพลิงไหม้เสียหาย นายจ้างจึงมีประกาศห้ามสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานทุกพื้นที่ ลูกจ้างสูบบุหรี่ในห้องน้ำ ถือว่าเป็นกรณีร้ายแรง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิตหน่วยแพ็ค ต่อมาวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างเหตุโจทก์สูบบุหรี่ภายในบริเวณห้องน้ำเป็นความผิดร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า สถานประกอบกิจการของจำเลยเป็นโรงงานผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและแผนกที่โจทก์ทำงานอยู่เป็นหน่วยบรรจุผลิตภัณฑ์ลงกล่องจะมี*วัสดุประเภทกล่องกระดาษและพลาสติกที่ใช้มัดกล่องซึ่งติดไฟง่าย* หลังจากโรงงานผลิตของจำเลยเกิดเพลิงไหม้เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒ จำเลยได้ออกประกาศยกเลิกพื้นที่สูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานทั้งหมดและห้ามพนักงานสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ภายในโรงงาน ทั้งได้แจ้งพนักงานทุกคนทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด การที่จำเลยออกประกาศดังกล่าวก็เนื่องจากโรงงานผลิตของจำเลยเคยเกิดเหตุเพลิงไหม้เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๒ โรงงานของจำเลยผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้ามีส่วนประกอบที่เป็นวัสดุติดไฟง่ายทั้งกล่องกระดาษในการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่างๆ จำนวนมาก มาตรการในการป้องกันและรักษาความปลอดภัยด้านอัคคีภัยในโรงงานดังกล่าวจึงเป็นเรื่องที่เหมาะสมและจำเป็นอย่างยิ่งที่พนักงานทุกคนต้องให้ความร่วมมือถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่มีข้อยกเว้น การที่โจทก์ยังฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในบริเวณโรงงานซึ่งทุกพื้นที่ถูกห้ามสูบบุหรี่ทั้งหมด **แม้จะเข้าไปสูบในห้องน้ำก็ตาม** ในพฤติการณ์เช่นนี้ย่อมต้องถือว่าเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของจำเลยอันชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรมกรณีที่ร้ายแรงแล้ว และการที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ถือได้ว่ามีเหตุอันสมควรและเพียงพอ มิใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้องชอบแล้ว

๕๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗๒/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการผลิตเยื่อกระดาษ ลูกจ้างได้ซื้อขายไม้ยูคาลิปตัสกับลูกค้าตัดหน้านายจ้างทำให้นายจ้างเสียหาย พฤติการณ์มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของนายจ้าง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานห้องชั่ง จำเลยประกอบกิจการผลิตเยื่อกระดาษ โรงงานกระดาษ จัดจำหน่ายเยื่อกระดาษและกระดาษพิมพ์เขียวทั้งในและต่างประเทศ วันที่ ๒๑

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มิถุนายน ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าโจทก์กระทำผิดเรื่องการรับซื้อไม้ยูคาลิปตัสตัดหน้าจำเลย ซึ่งจำเลยได้ติดต่อจะขายไม้ไว้ก่อนแล้ว ทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย คิดเป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท โจทก์มิได้กระทำผิดตามที่จำเลยกล่าวอ้าง เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยติดต่อขอซื้อไม้ยูคาลิปตัสของเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี จำเลยทราบว่าโจทก์เข้าไปติดต่อเพื่อทำสัญญาซื้อขายไม้รายเดียวกันกับจำเลยโดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยได้มีการติดต่อซื้อขายแปลงไม้ดังกล่าวไว้ก่อนต่อมานาย น. ขายไม้ให้โจทก์ตามสัญญา เมื่อเปรียบเทียบลายมือชื่อโจทก์ในสัญญาดังกล่าวกับโจทก์ท้ายฟ้องมีเอกลักษณ์ใกล้เคียงกัน จึงฟังว่าโจทก์ทำการซื้อขายไม้ยูคาลิปตัสกับนาย น. ตัดหน้าจำเลย พฤติการณ์ของโจทก์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของนายจ้างเช่นจำเลย มีผลกระทบถึงรายได้ของนายจ้าง ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง จึงถือเป็นการกระทำผิดร้ายแรง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าโจทก์มิได้ซื้อไม้ตัดหน้าจำเลยไม่เป็นความผิดร้ายแรง ล้วนเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๕๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗๕ – ๑๙๗๖/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างทำงานที่คลังสินค้าฉะเชิงเทรา นายจ้างมีคำสั่งย้ายลูกจ้างไปทำงานที่คลังสินค้าจังหวัดสมุทรปราการ ลูกจ้างเพิกเฉย นายจ้างออกหนังสือเตือน ต่อมานายจ้างมีคำสั่งย้ายอีกครั้ง แต่ลูกจ้างเพิกเฉย จึงเป็นการผิดซ้ำคำเตือนและละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกัน

คดีนี้โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทั้งสองเป็นลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขับรถไฟฟ้า ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยไม่มีความผิด จำเลยให้การว่าโจทก์ทำผิดซ้ำคำเตือน ละทิ้งหน้าที่ ๓ วันทำงานติดต่อกัน ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า ขณะถูกเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองพักอาศัยอยู่ที่เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร และทำงานที่คลังสินค้าฉะเชิงเทรา จำเลยมีรถรับส่ง โจทก์ทั้งสองจะรอขึ้นรถที่บริเวณบริษัท ร. ใกล้ที่พักของตน จำเลยมีหลายคลังสินค้ารวมทั้งคลังสินค้าที่ฉะเชิงเทราและจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยมีคำสั่งให้โจทก์ทั้งสองไปทำงานที่คลังสินค้าบางนา-ตราด จังหวัดสมุทรปราการ โจทก์ทั้งสองปฏิเสธ วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยออกหนังสือเตือน และในวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยมีคำสั่งซ้ำให้โจทก์ย้ายงานไปทำงานที่คลังสินค้าบางนา-ตราด แต่โจทก์ทั้งสองปฏิเสธเช่นเดิม วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยจึงมีหนังสือเตือนเป็นครั้งที่ ๒ และมีคำสั่งให้ย้ายอีก โจทก์ทั้งสองยังคงปฏิเสธไม่ยอมไปทำงาน วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยจึงเลิกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า จำเลยมีคำสั่งย้ายโจทก์ทั้งสองไปทำงานซึ่งระยะทางจากที่พักโจทก์ไปย่อมใกล้กว่าเดิม การที่จำเลยมีคำสั่งโยกย้ายดังกล่าวถือเป็นการบริหารจัดการบุคคลตามความเหมาะสม มิใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง คำสั่งโยกย้ายโจทก์ทั้งสองจึงมิใช่คำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมาย เมื่อจำเลยมีคำสั่งแล้วโจทก์ทั้งสองเพิกเฉย จำเลยจึงมีหนังสือเตือน และมีคำสั่งโยกย้ายซ้ำอีกแต่โจทก์เพิกเฉยอีก ถือเป็นการทำผิดซ้ำคำเตือน เลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้าง

แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กลั่นแกล้ง จึงเป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง พิพากษายกอุทธรณ์ของโจทก์

๕๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๐/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างขาดงาน ๕ วัน โดยนายจ้างหักค่าจ้างและให้ทำงานต่อ เป็นกรณีที่นายจ้างให้อภัยในความผิดของลูกจ้างไม่ติดใจเอาผิดลูกจ้างแล้ว นายจ้างไม่อาจยกเอาความผิดดังกล่าวมาลงโทษลูกจ้างได้อีก

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๑ จำเลยรับโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท วันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โจทก์ได้รับอนุญาตให้ไปอบรมคอมพิวเตอร์ ๕ วัน ต่อมาหัวหน้าฝ่ายบุคคลแจ้งว่าโจทก์ลางานโดยไม่เขียนใบลาแจ้งว่าจะหักค่าจ้าง ๕ วัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท โจทก์ขอแบ่งหักเป็น ๓ งวด จำเลยไม่รับฟัง วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำเลยแจ้งเลิกจ้างโดยกล่าวหาว่าโจทก์จะฟ้องคดีจำเลยเนื่องจากจำเลยไม่จ่ายค่าจ้างแก่โจทก์ แต่โจทก์ยังคงทำงานปกติจนกระทั่งวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๖ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๖ เป็นการเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิด ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงินค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ระหว่างวันที่ ๑ - ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ โจทก์ไปอบรมคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาตตามระเบียบและเข้าลงชื่ออบรมเพียง ๒ วัน จึงเป็นการขาดงานเกิน ๓ วันทำงานโดยไม่มีเหตุอันสมควร วันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ฝ่ายบุคคลเสนอให้โจทก์ลาออกแต่โจทก์ไม่ลาออก โจทก์ยื่นเรื่องขอความเป็นธรรม ต่อมานาย ว. รองประธานกรรมการจำเลยตกลงให้โจทก์ทำงานต่อไป และโจทก์ทำงานต่อถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ฝ่ายบุคคลหักค่าจ้างที่ขาดงาน ๕ วัน เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๙ วินิจฉัยว่า เป็นกรณีที่จำเลยให้อภัยในความผิดของโจทก์ไม่ติดใจเอาผิดโจทก์แล้ว จำเลยไม่อาจยกเอาความผิดดังกล่าวมาลงโทษโจทก์ได้อีก ส่วนวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๑ ที่จำเลยลงมติเลิกจ้างนั้น เมื่อหัวหน้าฝ่ายบุคคลมีข้อขัดแย้งเรื่องจะหักค่าจ้างในวันขาดงาน โจทก์ขอแบ่งหักเป็น ๓ งวด ฝ่ายบุคคลไม่ยินยอมโดยต้องการหักครั้งเดียว ซึ่งในวันดังกล่าวกรรมการของจำเลยได้ประชุมและมีมติเลิกจ้าง จึงเชื่อว่าสาเหตุที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่ได้มีสาเหตุมาจากโจทก์ขาดงาน แต่เกิดจากโจทก์ทักท้วงเรื่องการหักค่าจ้างเป็นผลให้เกิดเหตุขัดแย้งกับผู้บังคับบัญชา จึงเป็นการเลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด โจทก์ได้รับค่าจ้างเพียงเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท มีบุตรต้องอุปการะ ๒ คน การหักค่าจ้างครั้งเดียวจะทำให้โจทก์เดือดร้อน ที่โจทก์ขอแบ่งหักค่าจ้างจึงมีเหตุอันสมควร การเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าไม่ได้ให้อภัยโจทก์และย้อนกลับไปอ้างเรื่องขาดงาน เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง พิพากษายกอุทธรณ์

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

๕๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๕๒/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างโดยระบุความผิดในหนังสือเลิกจ้าง ๗ ข้อ <u>และให้ฝ่ายบุคคลส่งหนังสือเลิกจ้างผ่าน E-MAIL</u> ให้พนักงานในแผนกทราบสาเหตุการเลิกจ้าง ลูกจ้างเห็นว่าได้รับความอับอายและเสียชื่อเสียงเป็นหมิ่นประมาท จึงฟ้องนายจ้างและฝ่ายบุคคลเรียกค่าเสียหาย แต่ศาลเห็นว่าการระบุเหตุการเลิกจ้างเป็นไปตามมาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย <u>อันเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความชอบธรรมเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมตามวิสัยของนายจ้าง ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท</u>และไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑)

คดีนี้โจทก์ฟ้องบริษัท นายจ้าง เป็นจำเลยที่ ๑ ฟ้องนาย อ. กรรมการผู้จัดการ เป็นจำเลยที่ ๒ และฟ้องนาง อ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล เป็นจำเลยที่ ๓ ว่าจำเลยทั้งสามร่วมกันหมิ่นประมาททำให้โจทก์เสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชัง โดยจำเลยที่ ๒ ได้สั่งให้จำเลยที่ ๓ ส่งหนังสือเลิกจ้างฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ผ่าน E-MAIL ให้พนักงานในแผนกต่างๆ ทราบซึ่งในหนังสือมีข้อความหมิ่นประมาทใส่ความโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งสามเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๖ มาตรา ๓๒๘ และพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) ขอบังคับให้จำเลยทั้งสามชำระค่าเสียหายเป็นเงิน ๒,๖๔๕,๙๖๖ บาท ก่อนจำเลยยื่นคำให้การ โจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๒ ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งอนุญาต

จำเลยที่ ๑ และ ๓ ให้การว่า จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์เนื่องจากฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ต่อมาโจทก์ฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมเรียกค่าเสียหาย ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟ้อง <u>คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา</u> ส่วนคดีนี้โจทก์ฟ้องค่าเสียหายจากเหตุตามหนังสือเลิกจ้างจึงเป็นมูลคดีเดียวกัน<u>จึงเป็นฟ้องซ้อน</u> และคดีนี้โจทก์เคยยื่นฟ้องจำเลยต่อศาลจังหวัดระยอง ต่อมาอธิบดีศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจศาลแรงงาน โจทก์ทราบคำสั่งวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ แต่มาฟ้องคดีนี้วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ <u>จึงขาดอายุความ</u> <u>ข้อความในหนังสือเลิกจ้างมิใช่ความเท็จ</u> จำเลยระบุไปตามข้อเท็จจริง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงเป็นยุติว่าโจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๗๙,๒๕๐ บาท จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายเส้นใย เหล็กกล้า หนังสือเลิกจ้างฉบับลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ ระบุเหตุเลิกจ้าง ๗ ข้อ โดยข้อ ๑ ระบุว่า “การละเลยต่อหน้าที่ความรับผิดชอบและการประพฤติตนไม่เหมาะสม ด้วยการไปฝึกอบรมบริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นเดือนสิงหาคม ๒๕๕๑ เริ่มจากเสื้อผ้าที่ไม่สุภาพ พฤติกรรมหลังเลิกงานที่ชักชวนพนักงานดื่มเบียร์จนถึงรุ่งเช้า และต้องไปนำเสนองานในวันดังกล่าว ทั้งที่งานนำเสนอยังทำไม่เสร็จ พนักงานมีสภาพไม่พร้อมและหลับในสถานที่ไปอบรม คุณ..(โจทก์) เป็นผู้มีประสบการณ์ไปอบรมที่ญี่ปุ่นสูงที่สุด จึงควรเป็นผู้ที่สามารถเข้าใจพื้นฐานวัฒนธรรมการทำงานของญี่ปุ่นมากที่สุด แต่กลับประพฤติตนไม่เหมาะสม ในฐานะที่เป็นผู้บริหารที่ควรเป็นตัวอย่างที่ดีกับพนักงานแต่กลับชักจูงพนักงานประพฤติตนไม่เหมาะสมกับการไปอบรมครั้งนั้น” จำเลยที่ ๒ สั่งให้จำเลยที่ ๓ ส่งหนังสือเลิกจ้างดังกล่าวผ่านจดหมาย

กองนิติการ กระทรวงยุติธรรมและสำนักงานประกันสังคม

อิเล็กทรอนิกส์ (E-MAIL) ไปให้ลูกจ้างในฝ่ายและแผนกต่างๆ ทราบทั่วกันเพราะโจทก์เป็นผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชาจำนวนมากและทำงานมานาน เห็นควรแจ้งให้ทราบว่าเลิกจ้างด้วยเหตุใดจะได้ไม่ต้องมีคำถามตามมาอีก ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยพยานหลักฐานแล้วเชื่อว่าจำเลยที่ ๑ ระบุเหตุเลิกจ้างไปตามที่เห็นว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและบกพร่องต่อหน้าที่ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย และที่ให้จำเลยที่ ๓ ส่งหนังสือเลิกจ้างทาง (E-MAIL) เพื่อให้ทราบทั่วกันว่าจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ด้วยสาเหตุใด ไม่ได้กลั่นแกล้ง **อันเป็นการแสดงข้อคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริตเพื่อความเป็นธรรม เป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมตามวิสัยของนายจ้าง** การกระทำของจำเลยที่ ๑ รวมทั้งจำเลยที่ ๓ ในฐานะผู้รับมอบหมายจากนายจ้างย่อมไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารและไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑)

ประเด็นฟ้องซ้อนเห็นว่า โจทก์เห็นว่าข้อความในหนังสือเลิกจ้างเป็นเท็จเป็นการหมิ่นประมาทโจทก์และเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาลแรงงานกลางเรียกค่าจ้าง ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม กับฟ้องจำเลยทั้งสามต่อศาลจังหวัดระยองเป็นคดีละเมิดเรียกร้องค่าเสียหายจากการหมิ่นประมาท โดยไม่มีการดำเนินคดีอาญา ต่อมาอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำวินิจว่าคดีอยู่ในอำนาจศาลแรงงานจังหวัดระยองจึงมีคำสั่งจำหน่ายคดีออกจากสารบบความ โจทก์มาฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงานภาค ๒ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ เรียกค่าเสียหายจากการร่วมทำละเมิดของจำเลยทั้งสามเป็นเงินรวม ๒,๖๔๕,๙๖๖ บาทพร้อมดอกเบี้ย จึงไม่เป็นการฟ้องซ้อน

ประเด็นอายุความเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่าการกระทำของจำเลยที่ ๑ รวมทั้งจำเลยที่ ๓ ไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาด้วยเอกสารและไม่เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๔ (๑) กรณีไม่อาจนำอายุความทางอาญามาใช้บังคับในการฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากจำเลยที่ ๑ และที่ ๓ ในมูลละเมิดคดีนี้คงต้องใช้อายุความ ๑ ปี นับแต่วันที่โจทก์รู้ถึงการละเมิดและรู้ตัวผู้จะพึงต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๔๔๘ วรรคหนึ่ง ซึ่งโจทก์ก็ใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดระยองเมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ ภายใน ๑ ปี นับแต่จำเลยที่ ๓ ส่งข้อความตามหนังสือเลิกจ้างทาง (E-MAIL) แล้ว ในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ แต่เมื่อศาลจังหวัดระยองมีคำสั่งถึงที่สุดให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความเพราะอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางมีคำวินิจฉัยว่าคดีอยู่ในอำนาจศาลแรงงาน โจทก์ต้องนำคดีไปฟ้องศาลแรงงานภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ศาลจังหวัดระยองมีคำสั่งถึงที่สุดให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคสอง แต่โจทก์มาฟ้องคดีนี้วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๖ พ้นเวลา ๖๐ วันไปมากแล้ว คดีโจทก์จึงขาดอายุความ พิพากษายืน

๕๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๙๕ – ๒๐๙๘/๒๕๖๐

เรื่อง รัฐวิสาหกิจ แม้จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก็ตาม แต่ไม่ได้เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง นายจ้างจึงมีสิทธิที่จะทำสัญญาจ้างให้แตกต่างจากข้อตกลงฯ ดังกล่าวได้ ไม่ต้องห้ามตามมาตรา ๒๙ วรรคสอง

คดีนี้โจทก์กับพวกทั้ง ๔ คน ฟ้องว่า โจทก์ทำงานตำแหน่งช่างซ่อมอากาศยาน จำเลยเป็นรัฐวิสาหกิจ มีโครงสร้างเงินเดือน ๒ บัญชี คือ (๑) พนักงานที่เข้างานก่อนวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ใช้โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ LEVEL (๒) พนักงานที่เข้างานตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๘ ใช้โครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนที่กำหนดตำแหน่งเป็นระดับ GRADE โจทก์ที่ ๑-๓ เข้างานวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์ที่ ๔ เข้างาน ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ โจทก์ทั้งสี่ใช้บัญชีเงินเดือนระดับ LEVEL ซึ่งกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำไว้ ๑๒,๕๔๓ บาท แต่จำเลยกลับทำสัญญาจ้างต่ำกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต่ำที่กำหนดในโครงสร้าง และโจทก์กับพวกต้องเสียภาษีเงินได้เอง ขัดกับมาตรา ๒๙ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ในเรื่องเสียภาษีนั้น จำเลยมีระเบียบกำหนดว่าบริษัทเป็นผู้ออกภาษีเงินได้ให้พนักงานสำหรับเงินที่พนักงานได้รับจากบริษัทฯ แม้จะเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๙๕ วรรคสอง ก็ตาม แต่ไม่ปรากฏว่าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวเกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง จำเลยจึงมีสิทธิที่จะทำสัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่ให้แตกต่างจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างดังกล่าวได้ เพราะการห้ามทำสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่จะเป็นคุณยิ่งกว่าตามบทบัญญัติมาตรา ๒๙ วรรคสอง นั้น หมายถึงเฉพาะข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่เกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้องเท่านั้น ดังนั้น เมื่อข้อตกลงดังกล่าวไม่ได้เกิดจากข้อเรียกร้อง สัญญาจ้างโจทก์ทั้งสี่ที่กำหนดให้โจทก์ทั้งสี่ต้องเสียภาษีเงินได้เองจึงมีผลใช้บังคับ อุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น

จำเลยได้กำหนดอัตราค่าจ้างไว้ในโครงสร้างบัญชีอัตราเงินเดือนแบบ LEVEL มีผลบังคับตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๔๗ และโจทก์ทั้งสี่เข้าทำงานในเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ กรณีจึงต้องเป็นไปตามอัตราเงินเดือนที่จำเลยกำหนดและโจทก์ทั้งสี่ตกลงด้วย ข้อตกลงเกี่ยวกับค่าจ้างจึงผูกพันโจทก์ทั้งสี่และจำเลย โจทก์จะอ้างว่าลูกจ้างจำเลยที่เข้าทำงานก่อนโจทก์รับเงินเดือนเริ่มต้น ๑๒,๓๓๘ บาท และลูกจ้างที่เข้าทำงานหลังโจทก์รับเงินเดือนเริ่มต้นเดือนละ ๑๔,๒๗๕ บาท โจทก์ทั้งสี่จึงควรได้รับเงินเดือนเริ่มต้น ๑๔,๒๗๕ บาท เพราะเป็นงานที่มีลักษณะคุณภาพและปริมาณเช่นเดียวกันนั้นย่อมฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

กองนิติการ กรมแรงงานสัมพันธ์

๕๘. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๒๒๑ – ๒๒๓๔/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างได้สมัครใจทำข้อตกลงการเลิกจ้างแล้วและยินยอมรับเงินตามจำนวนที่ตกลงกับนายจ้าง แม้ในขณะนั้นโจทก์กับพวกยังเป็นลูกจ้างอยู่ก็ตาม ทั้งยังได้สละสิทธิเรียกร้องไม่ดำเนินการใดๆ อีก ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว หาได้ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๑๔ คน ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายค่าชดเชยไม่ครบตามกฎหมาย โจทก์กับพวกลงลายมือชื่อในข้อตกลงเลิกจ้างและสัญญาประนีประนอมยอมความในสภาวะที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้าง แต่โจทก์กับพวกไม่ประสงค์ย้ายไปที่โรงงานอีกแห่งหนึ่ง โจทก์กับพวกและจำเลยจึงตกลงกันรับเงินช่วยเหลือร้อยละ ๗๕ โดยมีการเรียกร้องเปลี่ยนแปลงข้อความในข้อตกลงใหม่เป็นเลิกจ้างเพื่อจะได้ใช้สิทธิรับเงินว่างงานจากสำนักงานประกันสังคมมากกว่าที่จะระบุว่าลาออก จำเลยเกรงจะเกิดความรุนแรงจึงตกลง โจทก์กับพวกลงลายมือชื่อด้วยความสมัครใจไม่ได้ถูกบังคับ ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า ก่อนทำข้อตกลงดังกล่าว โจทก์กับพวกกับจำเลยมีการเจรจาตกลงสรุปจำนวนเงินให้โจทก์ทราบ โจทก์กับพวกรับทราบการเลิกจ้างเป็นหนังสือและยังทราบว่าจำเลยจะจ่ายเงิน *แม้ในขณะนั้นโจทก์กับพวกยังเป็นลูกจ้างของจำเลยก็ตาม แต่โจทก์กับพวกมีอิสระที่จะตัดสินใจโดยไม่อยู่ในภาวะที่จะต้องเกรงกลัวจำเลยหรือถูกบังคับให้รับเงินต่างๆ* ตามที่จำเลยเสนอให้ ศาลแรงงานภาค ๒ จึงพิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษเห็นว่า ตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าว โจทก์กับพวกได้ทำข้อตกลงกันโดยที่โจทก์ทราบเรื่องการเลิกจ้างแล้วและตกลงยินยอมรับเงินตามจำนวนที่ตกลงกันของโจทก์แต่ละคน ทั้งยังได้สละสิทธิเรียกร้องไม่ดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ต่อจำเลยอีก เมื่อโจทก์กับพวกสมัครใจทำข้อตกลงดังกล่าวโดยไม่ได้ถูกขู่บังคับหรือข่มขู่เข็ญ ข้อตกลงดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความระหว่างโจทก์กับจำเลยอันมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายแล้ว หาได้ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

๕๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๒๙/๒๕๖๐

เรื่อง สัญญาจ้างมีกำหนดเรื่องทดลองงาน ไม่ใช่สัญญาจ้างที่มีกำหนดเวลาการจ้าง นายจ้างเลิกจ้างอ้างไม่ผ่านทดลองงาน ก็ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ต่อมาวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโดยอ้างว่าไม่ผ่านการทดลองงานและไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้า โดยโจทก์ไม่ได้กระทำความผิด ทำให้โจทก์ต้องตกงานขาดรายได้ มีภาระต้องเลี้ยงดูมารดา ซึ่งป่วยเป็นอัมพาต ตกงานกะทันหันและได้รับความเดือดร้อนมาก จึงขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม สินจ้างแทนการบอกกล่าวล้วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๑ เดือนแล้ว และนับแต่วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๗ โจทก์ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่แจ้งเหตุขัดข้อง

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

ให้จำเลยทราบ จำเลยจึงมีหนังสือเลิกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๘ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างทดลองงาน ๑๒๐ วัน ค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท กำหนดจ่ายค่าทุกสิ้นเดือน โจทก์ทำงานได้ประมาณ ๑ เดือน จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะทำงานผิดพลาดจึงไม่ผ่านการทดลองงาน โดยเลิกจ้างทันทีตั้งแต่วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นการบอกเลิกจ้างก่อนวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๗ อันเป็นวันถึงกำหนดจ่ายค่าจ้าง จำเลยต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเวลา ๕๖ วัน พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงิน ๒๘,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าเป็นการจ้างกันเป็นรายวันย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าจ้างเป็นรายเดือนทุกสิ้นเดือน จำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ทุกเดือน จำเลยเลิกจ้างโจทก์วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ ผลของสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในเดือนถัดไปคือวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอีก จึงเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแล้ว โจทก์จึงมีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพียงถึงวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ อันเป็นกำหนดเวลาจ้าง โดยกำหนดเวลาทำงานปกติจำนวน ๒๐ วัน เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท เท่านั้น ตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง หาใช่มาตรา ๑๗ วรรคสองแต่อย่างใด เห็นว่า ข้ออ้างของจำเลยยกขึ้นเพื่อให้ศาลฎีการับฟังว่ากรณีเป็นสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนแตกต่างจากที่ศาลแรงงานภาค ๘ รับฟังมาว่าเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลา อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมาย จึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่ข้อกฎหมายจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๖๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๘๑/๒๕๖๐

เรื่อง การกระทำของผู้คัดค้านที่เอาเศษเหล็กจำนวนมากออกไปนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการผิดระเบียบปฏิบัติ ทั้งเศษเหล็กมีมูลค่าถึง ๑๒,๐๐๐ บาท บ่งชี้ถึงเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบ กรณีมีเหตุผลสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องขออนุญาตศาลให้มีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้าง เนื่องจากผู้คัดค้านทำงานฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับร้ายแรง ทุจริตต่อหน้าที่ ประพฤติผิดอาญา ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้คัดค้านทำงานตำแหน่งพนักงานทั่วไปแผนกคลังสินค้า วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ผู้คัดค้านขับรถกระบะบรรทุกพาเลทที่ซ่อมเสร็จจะนำไปส่งคืนลูกค้า โดยมีใบอนุญาตนำออกจากโรงงาน แต่เมื่อผ่านทางออกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจพบเศษเหล็กจำนวนมากโดยไม่มีใบอนุญาตนำเศษเหล็กออกนอกโรงงานซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ในการรองพาเลทตามที่ผู้คัดค้านอ้าง เศษเหล็กน้ำหนักรวม ๑๐๐ กิโลกรัม มีมูลค่าประมาณ ๑๒,๐๐๐ บาท พฤติการณ์ของผู้คัดค้านหมิ่นเหม่ต่อการนำทรัพย์สินของผู้ร้องออกนอกโรงงานโดยพลการ อาจนำมาซึ่งความเสียหายต่อผู้ร้อง นำไปสู่การเริ่มต้นของการทุจริตต่อหน้าที่ และอาจเป็นตัวอย่างของการนำทรัพย์สินของผู้ร้องไปโดยมิชอบ ส่งผลเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ร้อง ระบบบริหารจัดการ ถือเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่เป็นเรื่องสำคัญ กรณีมีเหตุผลสมควรอนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

กองนิติการ กระทรวงสาธารณสุข ที่ปรึกษาราชการ

ผู้คัดค้านอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การพิจารณาอนุญาตตามคำขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างต้องคำนึงว่ากรณีมีเหตุผลสมควรที่นายจ้างจะเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างนั้นหรือไม่ ซึ่งเป็นคนละเรื่องกับการพิจารณาว่าการเลิกจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยหรือไม่ การกระทำของผู้คัดค้านที่เอาเศษเหล็กจำนวนมากออกไปนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการผิดระเบียบปฏิบัติ ทั้งเศษเหล็กมีมูลค่าถึง ๑๒,๐๐๐ บาท และมีจำนวนมากเกินความจำเป็นที่จะใช้ในการทำงานเป็นฐานรองพาเลท บ่งชี้ถึงเจตนาทุจริตแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบแม้ผู้คัดค้านจะถูกกักของไว้ที่ประตูทางออกและถูกห้ามจนไม่สามารถนำเศษเหล็กออกไปจากโรงงานได้และต้องนำเก็บไว้ที่เดิม โดยผู้ร้องยังไม่ได้รับความเสียหาย แต่การกระทำของผู้คัดค้านมีลักษณะที่ทำให้ผู้ร้องขาดความเชื่อใจ ไม่อาจวางใจให้ผู้คัดค้านทำงานเป็นลูกจ้างต่อไปได้ กรณีมีเหตุผลสมควรที่ผู้ร้องจะเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามขอ พิพากษายืน

๖๑. คำพิพากษาศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษ ที่ ๒๓๑๓/๒๕๖๐ (คดีเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง การที่ศาลแรงงานภาค ๒ สอบคู่ความแล้วงดสืบพยานโจทก์จำเลยและฟังข้อเท็จจริงตามคำแถลงรับของพนักงานโจทก์แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยร่วมมิได้ทุจริตหน้าที่หรือจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบฯ ร้ายแรง จึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยแก่นางสาว อ. โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากนางสาว อ. กระทำผิดเรื่องการทำงานล่วงเวลา ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์กำหนดวันเวลาทำงานปกติคือ วันจันทร์ – วันศุกร์ วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นางสาว อ. ลูกจ้างขอทำล่วงเวลาตั้งแต่ ๑๗.๓๐ – ๒๐.๓๐ แต่สแกนลายนิ้วมือออกจากงานเวลา ๑๗.๕๕ น. วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ขอทำล่วงเวลาตั้งแต่เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. แต่สแกนลายนิ้วมือออกเวลา ๑๔.๕๔ และวันอื่นๆ โจทก์จ่ายค่าล่วงเวลาตามเวลาที่ลูกจ้างสแกนลายนิ้วมือออกจากงาน โจทก์ไม่ได้จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่นางสาว อ. ลูกจ้างตามข้อมูลเวลาทำงานที่ขอทำล่วงเวลา จึงพิพากษายกฟ้องโจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษมีประเด็นพิจารณาว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ มีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์จำเลยและจำเลยร่วมและพิพากษายกฟ้องนั้น เห็นว่า นางสาว อ. ขอทำงานล่วงเวลา แต่เมื่อเอกสารหมาย จล.๒ และ จล.๓. มีการลงเวลาการทำงานล่วงเวลาที่ไม่ตรงกัน กรณีย่อมมีเหตุให้โจทก์มีข้อสงสัยว่าจำเลยร่วมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการแก้ไขข้อมูลเวลาทำงานตามเอกสารหมาย จล.๓ อันถือได้ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ ร้ายแรงหรือไม่ ซึ่งต้องวินิจฉัยจากพยานหลักฐานของแต่ละฝ่ายในสำนวน การที่ศาลแรงงานภาค ๒ สอบคู่ความแล้วงดสืบพยานโจทก์จำเลยและฟังข้อเท็จจริงตามคำแถลงรับของพนักงานโจทก์แล้ววินิจฉัยว่า จำเลยร่วมมิได้ทุจริตหน้าที่หรือจงใจทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายและไม่ได้ฝ่าฝืนระเบียบฯ ร้ายแรง จึงเป็นกระบวนพิจารณาที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีมีเหตุสมควรย้อนสำนวนให้ศาลแรงงานภาค ๒ ดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๒๔๓ (๑) ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๗ พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ให้ศาลแรงงานภาค ๒ สืบพยานโจทก์จำเลยและจำเลยร่วมตามประเด็นที่กำหนดไว้แล้วมีคำพิพากษาใหม่ตามรูปคดี

๖๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๔๒ – ๒๕๔๓/๒๕๖๐

เรื่อง การที่ฝ่ายสินเชื่อได้ดำเนินการไถ่ถอนจำนองที่ตนนำที่ดินมาจำนองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของตน โดยยังไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืม เป็นเหตุให้หนี้เงินกู้ของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้างเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง ถือเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ โจทก์ที่ ๑ ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ต่อมาเปลี่ยนเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ โจทก์ที่ ๒ ทำงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองโดยโจทก์มิได้กระทำผิด จำเลยให้การว่ากระทำการไถ่ถอนจำนองหลักทรัพย์ที่เป็นหลักประกันหนี้ของตนโดยไม่ได้ชำระหนี้ให้เสร็จสิ้นแก่จำเลยก่อนโดยทุจริต ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์ทั้งสองอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ทั้งสองเป็นเจ้าหน้าที่สินเชื่อ ทำงานกับจำเลยมาเกินกว่าคนละ ๑๐ ปี ย่อมทราบระเบียบเกี่ยวกับการกู้ยืมเงิน การจำนองเพื่อค้ำประกันการกู้ยืมเงิน การไถ่ถอนจำนองและการชำระหนี้คืนเป็นอย่างดี การที่โจทก์ทั้งสองดำเนินการไถ่ถอนจำนองที่โจทก์ที่ ๒ นำที่ดินมาจำนองเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของโจทก์ที่ ๑ และโจทก์ที่ ๒ โดยยังไม่ได้ชำระหนี้เงินกู้ยืม เป็นเหตุให้หนี้เงินกู้ของจำเลยที่มีต่อโจทก์ทั้งสองเป็นหนี้ที่ไม่มีหลักประกันย่อมทำให้เกิดความเสียหายแก่จำเลย การกระทำของโจทก์ทั้งสองจึงเป็นการจงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ เป็นกรณีที่ร้ายแรง จำเลยจึงมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ต้องจ่ายเงินใดๆ พิพากษายืน

๖๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๓๒ – ๒๖๓๓/๒๕๖๐

เรื่อง เดิมลูกจ้างทำงานตำแหน่งคนขับรถยนต์หรือฟอร์คลิฟท์ นายจ้างโยกย้ายลูกจ้างให้ทำงานในสายการผลิตกระจกซึ่งเป็นงานหลักของนายจ้าง ตามนโยบายปรับโครงสร้างองค์กรโดยยังคงค่าตอบแทนเดิม การโยกย้ายเป็นอำนาจบริหารจัดการนายจ้างตามสัญญาจ้างและข้อบังคับ ไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

คดีนี้โจทก์ที่ ๑ โจทก์ที่ ๒ โจทก์ที่ ๑๐ ฟ้องว่า โจทก์ทั้งสามทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย เดิมโจทก์ทำงานขับรถยกและรถบรรทุกหกล้อ ต่อมาวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๓ จำเลยมีคำสั่งย้ายไปทำงานในแผนกสายการผลิต ทำหน้าที่ยกกระจก เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ไม่เป็นคุณ โจทก์ทั้งสามต้องยอมตามไปก่อน จึงขอบังคับให้เพิกถอนคำสั่งและมีคำสั่งให้ย้ายกลับไปทำงานแผนกเดิมหรือใกล้เคียงงานเดิม จำเลยให้การว่าไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง จำเลยในฐานะนายจ้างมีสิทธิโยกย้ายตำแหน่งงานได้ มิได้ลดตำแหน่ง รายได้ รวมถึงสวัสดิการ ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า แม้โจทก์เข้าทำงานตำแหน่งคนขับรถฟอร์คลิฟท์และขับรถยนต์ แต่จำเลยก็มีสิทธิตามสัญญาว่าจ้างที่จะให้โจทก์ไปทำงานอื่นในระดับเดียวกันได้ การทำงานขับรถดังกล่าวกับการทำงานในสายการผลิตเป็นการทำงานด้วยการใช้แรงงานไม่ต่างกัน เป็นเรื่องที่โจทก์คิดเอาเองว่าคนขับรถยนต์หรือฟอร์คลิฟท์มีฐานะทางสังคมสูงกว่าคนทำงานในสายการผลิต อีกทั้งจำเลย

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีนโยบายตัดปัญหาเรื่องคลังสินค้าออกไปโดยว่าจ้างผู้อื่นมาทำแทนเพื่อลดต้นทุนจึงจำเป็นต้องให้ลูกจ้างที่ทำงานด้านคลังสินค้าไปทำงานในสายการผลิตอันเป็นงานหลักของจำเลย และการทำงานในสายการผลิตมิใช่เพียงการใช้แรงงานอย่างเดียวทั้งรายได้และสวัสดิการก็มิได้ลดลง จึงมิใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ตามสัญญาว่าจ้างข้อ ๕.๒ ระบุว่า " บริษัทฯ มีสิทธิโอนย้ายข้าพเจ้าให้ทำงานกับพนักงานกะอื่นๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร" ข้อ ๕.๔ "บริษัทฯ มีสิทธิโยกย้าย โอน ให้ยืมตัวหรือแจ้งให้ข้าพเจ้าทำงานจากหน่วยงานหนึ่งไปยังอีกหน่วยงานหนึ่งภายในบริษัทฯ หรือไปทำงาน ณ สำนักงานหรือโรงงานสาขาหรือหน่วยงานอื่นๆ ภายนอกบริษัทตามที่บริษัทฯ กำหนดเป็นการชั่วคราวหรือถาวรได้" และตามระเบียบข้อบังคับฯ ข้อ ๒.๕.๑ ระบุว่า "บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการโยกย้ายหน้าที่การงานของพนักงานได้ตลอดระยะเวลาของการจ้างงาน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการบริหารและการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น" นอกจากนี้หลังจำเลยมีหนังสือชี้แจงเพื่อตอบข้อคัดค้านต่อประธานสหภาพว่าการโยกย้ายโจทก์เพื่อให้มาทำงานในสายการผลิตกระจกและควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นงานหลักของจำเลย และจำเลยจัดหาบริษัทมืออาชีพมาดำเนินงานแทนส่วนงานเดิม โดยมิได้ปรับเปลี่ยนหรือลดค่าจ้างแต่ประการใด ซึ่งก็ไม่ปรากฏว่าประธานสหภาพแรงงานหรือสหภาพแรงงานโต้แย้งหรือทักท้วงแต่ประการใด การที่จำเลยโยกย้ายดังกล่าวข้างต้นด้วยเหตุการณ์ปรับโครงสร้างองค์โดยยังคงค่าตอบแทน มิได้ปรับเปลี่ยนหรือลดค่าจ้าง จึงสามารถกระทำได้ตามสัญญาว่าจ้างและระเบียบข้อบังคับฯ มิใช่การเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างแต่อย่างใด พิพากษายืน

๖๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๗๘๒/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาค้ำประกันระบุให้ผู้ค้ำประกับรับผิดอย่างไม่จำกัดวงเงินและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ขัดกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันแสดงให้เห็นว่านายจ้างมิได้สนใจปฏิบัติต่อผู้ค้ำประกันด้วยความเคารพต่อประกาศดังกล่าว จึงตกเป็นโมฆะ ผู้ค้ำประกันจึงไม่ต้องรับผิด

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า นาย ม. และนางสาว พ. ลูกจ้างโจทก์ตำแหน่งผู้จัดการและพนักงานขาย มีหน้าที่ควบคุมดูแลสินค้า ขายสินค้า และนำส่งเงินจากการขายสินค้าให้โจทก์ ลูกจ้างทั้งสองเริ่มงาน ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำเลยเป็นผู้ค้ำประกัน โดยไม่จำกัดวงเงินและยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วม ต่อมาระหว่างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ลูกจ้างทั้งสองนำสินค้าและเงินไปโดยทุจริต เป็นเงิน ๒๒๔,๓๓๐.๓๖ บาท ลูกจ้างทั้งสองทำข้อตกลงผ่อนชำระและชดใช้ให้ก่อนออกจากงาน ๔๐,๐๐๐ บาท โจทก์ฟ้องคดีอาญาข้อหายักยอกและเรียกค่าเสียหายจำเลยทั้งสองสารภาพและชดใช้เงินให้ ๑๕,๐๐๐ บาท คงเหลือ ๑๖๙,๓๓๐.๓๖ บาท จำเลยในฐานะผู้ค้ำประกันจึงต้องรับผิด ๖๐ เท่า เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท ของลูกจ้างแต่ละคน คิดเป็น ๓๖,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๓ เห็นว่า สัญญาค้ำประกันขัดกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียก

กองนิติการ กรมแรงงาน

หรือรับหลักประกันการทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ จึงตกเป็นโมฆะ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ประกาศข้อ ๑๐ กำหนดว่าวงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดต้องไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตรารายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ โดยข้อ ๑๐ วรรคสอง กำหนดให้นายจ้างจัดทำหนังสือค้ำประกัน ๓ ฉบับ ให้นายจ้าง ลูกจ้างและผู้ค้ำประกันเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ เห็นได้ว่าเป็นเรื่องกำหนดให้การค้ำประกันการทำงานต้องกำหนดวงเงินค้ำประกันที่นายจ้างเรียกให้ผู้ค้ำประกันรับผิดไม่เกิน ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับ ไม่ได้ให้นายจ้างทำสัญญากำหนดวงเงินให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเพียงใดก็ได้ แต่จะเรียกร้องให้ผู้ค้ำประกันรับผิดเกินกว่า ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยไม่ได้ดังที่โจทก์อุทธรณ์ เพราะหากทำเช่นนั้นได้ นายจ้างก็สามารถฉวยโอกาสถามเรียกร้องค้ำประกันให้ชำระค่าเสียหายเป็นจำนวนตามสัญญาค้ำประกันซึ่งเกินกว่า ๖๐ เท่าดังกล่าว โดยคาดหวังว่าจะได้รับชำระค่าเสียหายเต็มตามสัญญาหรือเกินกว่า ๖๐ เท่า ตามกฎหมายจากผู้ค้ำประกันซึ่งไม่อาจรู้ถึงสิทธิตามกฎหมายดังกล่าว เหมือนที่โจทก์มีหนังสือทวงถามให้จำเลยชำระค่าเสียหายเต็มจำนวนซึ่งเกินกว่า ๖๐ เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยก่อนที่จะฟ้องจำเลยเป็นคดีนี้ อันแสดงให้เห็นว่าโจทก์มิได้สนใจปฏิบัติต่อผู้ค้ำประกันด้วยความเคารพต่อประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกล่าว ที่ศาลแรงงานภาค ๓ วินิจฉัยว่า สัญญาค้ำประกันตามฟ้องตกเป็นโมฆะและพิพากษายกฟ้องชอบด้วยเหตุผลแล้ว พิพากษายืน

๖๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๔๗/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในงานเลี้ยงของนายจ้าง โดยลูกจ้างพูดว่า “ เดี๋ยวมึงมาเจอกูข้างนอก” แม้จะไม่ถึงกับเป็นคำพูดในลักษณะยั่วยุหรือท้าทายเสียทีเดียวก็เป็นความผิดตามข้อบังคับ แต่เมื่อคำนึงถึงสัดส่วนของการกระทำผิดกับความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีร้ายแรง เลิกจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายช่างเทคนิค วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป โดยกล่าวหาว่าโจทก์ทะเลาะวิวาทกับเพื่อนพนักงานอันเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยให้การว่าจำเลยได้จัดท่องเที่ยวประจำปีโดยมีการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างลูกจ้างกับผู้บริหาร ในงานเลี้ยงโจทก์ได้ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันเป็นเหตุให้งานเลี้ยงต้องเลิกก่อนกำหนด การกระทำของโจทก์เป็นความผิดร้ายแรง ศาลแรงงานพิจารณาแล้วเห็นว่าวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. โจทก์กับนาย ช. ซึ่งเป็นลูกจ้างจำเลยได้ทะเลาะวิวาทชกต่อยกันในงานเลี้ยงสังสรรค์ในการท่องเที่ยวประจำปีของจำเลย โดยนาย ช. ได้ใช้แก้วเหล้าฟาดที่ใบหน้าโจทก์และล็อคคอโจทก์ ส่วนโจทก์กัดนาย ช. ทำให้ได้รับบาดเจ็บ การที่นาย ช. ทะเลาะวิวาทกับโจทก์แล้วต่างแยกย้ายกันออกไปจากหน้าเวทีแล้วนาย ช. กลับไปหาโจทก์แสดงว่านาย ช. ยังผูกใจเจ็บโจทก์อยู่ยังไม่ยอมจบเรื่อง แต่การที่โจทก์พูดกับนาย ช. ว่า **“เดี๋ยวมึงมาเจอกูข้างนอก”** แม้จะไม่ถึงกับเป็นคำพูดในลักษณะยั่วยุหรือท้าทายเสียทีเดียว แต่หากโจทก์ไม่พูดเช่นนั้นออกไปหรือพยายามหลบเลี่ยงก็อาจจะไม่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ ย่อมถือว่าเหตุการณ์ทะเลาะวิวาทดังกล่าวโจทก์มีส่วนผิดอยู่ด้วย การกระทำของโจทก์จึงเป็นความผิดตามข้อบังคับ แต่พิเคราะห์ถึงปัจจัยต่างๆ ประกอบ

หลายประการ เช่น ลักษณะและพฤติการณ์การกระทำผิดของลูกจ้าง มิใช่เป็นกรณีร้ายแรง พิพากษาให้จำเลยรับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่และค่าจ้างรวมทั้งสวัสดิการต่างๆ ไม่น้อยกว่าเดิมโดยให้นับอายุงานใหม่ติดต่อกับอายุงานที่คำนวณถึงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๖ ซึ่งเป็นวันก่อนวันเลิกจ้าง จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า เหตุทะเลาะวิวาทและทำร้ายร่างกายระหว่างโจทก์กับนาย ช. สืบเนื่องมาจากนาย ช. ไปยั่วยุหรือท้าทายโจทก์โดยโจทก์มิได้เริ่มก่อน แม้โจทก์จะพูดก่อนถูกนาย ช.ใช้แก้วฟาดที่ใบหน้าว่า “เดี๋ยวมึงเจอกูข้างนอก” อันมีลักษณะเป็นเชิงท้าทายก็ตาม **<u>แต่คำพูดดังกล่าวก็มีความหมายอยู่ในตัวว่าโจทก์ไม่ต้องการมีเรื่องในห้องจัดเลี้ยงในขณะนั้น</u>** หากนาย ช. ประสงค์จะมีเรื่องกับโจทก์ก็ขอให้ออกไปข้างนอกห้องจัดเลี้ยง เช่นนี้ ถ้านาย ช. ไม่ด่วนทำร้ายโจทก์ก่อนก็จะไม่เกิดเหตุทะเลาะกันในห้องจัดเลี้ยง จึงเห็นได้ว่าฝ่ายนาย ช. เป็นผู้ก่อการทะเลาะวิวาท แม้จำเลยจะอ้างว่าเหตุทะเลาะวิวาททำให้จำเลยเสียหายต้องยุติงานเลี้ยงก่อนกำหนดและภาพลักษณ์ของจำเลยเสียหายก็ตาม แต่เมื่อคำนึงถึงสัดส่วนที่โจทก์กระทำผิดกับความเสียหายของจำเลยที่เกิดขึ้นแล้วยังไม่อาจถือได้ว่าเป็นกรณีร้ายแรง **<u>พิพากษาแก้เป็นว่าไม่ต้องรับโจทก์กลับเข้าทำงาน แต่ให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี</u>** นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

๖๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๔๙/๒๕๖๐ (คดีฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง นายจ้างไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด คำสั่งจึงเป็นที่สุด นายจ้างจึงไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การหรือนำพยานเข้าสืบต่อศาลเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริงและคำสั่งในชั้นพนักงานตรวจแรงงานซึ่งยุติไปแล้วได้อีก

คดีนี้โจทก์ฟ้องบังคับตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยจำนวน ๒๗,๐๐๐ บาท แต่จำเลยทราบคำสั่งแล้วแต่ไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน คำสั่งจึงเป็นที่สุด จำเลยให้การว่าโจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานซึ่งจำเลยตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้อง จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจคำสั่งนั้น ให้นำคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันทราบคำสั่ง” และในมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง บัญญัติว่า “ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนด ให้คำสั่งนั้นเป็นที่สุด” ดังนั้น เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้จำนวนจ่ายค่าชดเชยและจำเลยทราบคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ แล้วไม่นำคดีไปสู่ศาลภายใน ๓๐ วัน คำสั่งดังกล่าวจึงเป็นที่สุดตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสอง จำเลยมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสาม โดยไม่มีสิทธิยกข้อต่อสู้ตามคำให้การหรือนำพยานเข้าสืบต่อศาลเพื่อโต้แย้งข้อเท็จจริงและคำสั่งในชั้นพนักงานตรวจแรงงานซึ่งยุติไปแล้วได้อีก การที่ศาลแรงงานภาค ๕ เห็นว่าจำเลยไม่ได้นำคดีสู่ศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จึงมีคำสั่งงดสืบพยานโจทก์และจำเลยแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยตามคำสั่งฯ อุทธรณ์ของจำเลยฟังไม่ขึ้น พิพากษายืน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๖๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๕๙/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง แม้การที่พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริงและออกคำสั่งรวม ๕๗ วัน แต่ใช้เวลาในการส่งคำสั่งอีก ๒๒ วัน รวมเวลาทั้งสิ้น ๗๙ วัน *เกินกว่ากำหนดไว้ในประกาศกรมฯ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒ วัน ก็ตาม* กรณีถือว่าพนักงานตรวจแรงงานได้ดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันรับคำร้อง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นจำเลยที่ ๑ อธิบดีเป็นจำเลยที่ ๒ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นจำเลยที่ ๓ และพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยที่ ๔ เพื่อขอให้เพิกถอนคำสั่งฯ ที่สั่งให้โจทก์จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยจำนวน ๘๔,๗๓๓ บาท ให้แก่นาย ส. ลูกจ้าง โจทก์เห็นว่าคำสั่งฯ ไม่ชอบ กล่าวคือ จำเลยสอบสวนข้อเท็จจริงและออกคำสั่งรวม ๕๗ วัน และใช้เวลาในการส่งคำสั่งถึงโจทก์อีก ๒๒ วัน รวมเวลาดำเนินการทั้งสิ้น ๗๙ วัน เกินกว่ากำหนดไว้ในประกาศกรมฯ ซึ่งกำหนดให้แล้วเสร็จภายใน ๔๒ วัน คำสั่งของจำเลยที่ ๔ จึงไม่ชอบ และโจทก์เลิกจ้างนาย ส. เนื่องจากลูกจ้างได้กระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๙ (๒) จำเลยทั้งสี่ให้การว่าโจทก์ต้องฟ้องพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเป็นผู้มีอำนาจเฉพาะตัว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ ๑ – ๓ ระหว่างพิจารณาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑ - ๓ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า ประกาศกรมฯ เรื่อง การกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๔ กำหนดว่า การรับและพิจารณาวินิจฉัยคำร้องรวมทั้งแจ้งคำสั่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน...**ไม่ซับซ้อน.....ให้ใช้เวลา ๔๒ วัน** นั้น *เป็นการออกประกาศโดยอาศัยอำนาจตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖* มาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ เพื่อให้การบริหารราชการได้อำนวยความสะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน *ซึ่งจะใช้เป็นข้อพิจารณาส่วนหนึ่งในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและจัดสรรเงินเพิ่มเป็นบำเหน็จความชอบหรือจัดสรรเป็นรางวัลแก่ข้าราชการ* ส่วนการสอบสวนข้อเท็จจริงและทำคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจะชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่ง ที่กำหนดให้ทำการสอบสวนข้อเท็จจริงและมีคำสั่งภายใน ๖๐ วัน หากการพิจารณาสอบสวนข้อเท็จจริงและทำคำสั่งไม่เสร็จภายในระยะเวลาตามบทกฎหมายดังกล่าว คำสั่งฯ ย่อมไม่ชอบด้วยกฎหมาย เมื่อจำเลยที่ ๔ ได้รับคำร้องเมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๕๒ และมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๒ รวมระยะเวลา ๕๗ วัน การสอบสวนข้อเท็จจริงและทำคำสั่งของจำเลยที่ ๔ จึงอยู่ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่รับคำร้อง ชอบด้วยมาตรา ๑๒๔ วรรคหนึ่งแล้ว

กรณีของนาย ส. ลูกจ้าง ตำแหน่งพนักงานรักษาความสะอาดมีหน้าที่ควบคุมดูแลรถที่เข้ามาเก็บขยะในโรงงาน ปล่อยให้พนักงานเก็บขยะเก็บเอาลังพลาสติก ถังแกลลอน ที่ทิ้งไว้บริเวณจุดทิ้งขยะ ซึ่งเป็นของโจทก์ที่*มีสภาพไร้ประโยชน์ไม่มีมูลค่าหรือราคาออกไปและนำไปทิ้งบริเวณหลุมขยะหลังวัดตามปกติ* โดยนาย ส. ไม่มีส่วนเบียดบังเอาของไป ยังไม่อาจถือได้ว่านาย ส. จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายอันจะเข้าข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า จึงไม่มีเหตุเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน พิพากษายืน

๖๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๐๖/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ลูกจ้างทะเลาะวิวาททำร้ายผู้บังคับบัญชา ในบริเวณที่ทำงานของนายจ้าง นอกจากจะเป็นความผิดอาญามีโทษตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่เคารพยำเกรงผู้บังคับบัญชา ย่อมทำให้นายจ้างได้รับความเสียหายด้านการปกครอง เป็นความผิดร้ายแรง

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างสัญชาติพม่า ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานเช็คและตรวจสอบสภาพสินค้า วันเกิดเหตุโจทก์กับนาง จ. หัวหน้าคนงาน ทะเลาะวิวาทกันในบริเวณที่ทำงานของจำเลยที่ ๒ โจทก์มีบาดแผลฟกช้ำใต้ผิวหนังบริเวณโหนกแก้มด้านขวาขนาด ๓ เซนติเมตร กว้าง ๓ เซนติเมตร ส่วนนาง จ. มีแผลฟกช้ำที่บริเวณศีรษะ การที่โจทก์ทำร้ายร่างกายนาง จ. หัวหน้างาน ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาในบริเวณที่ทำงานของนายจ้าง นอกจากจะเป็นความผิดอาญามีโทษตามกฎหมายแล้ว ยังเป็นการประพฤติตัวไม่เหมาะสม ไม่เคารพยำเกรงผู้บังคับบัญชา ย่อมทำให้จำเลยที่ ๒ นายจ้างได้รับความเสียหายด้านการปกครอง โดยไม่คำนึงว่าข้อบังคับของจำเลยที่ ๒ จะกำหนดเป็นความผิดรุนแรงมากน้อยเพียงใด การกระทำของโจทก์ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรง พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่า ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับและสภาพการจ้างที่โจทก์กับจำเลยที่ ๒ ตกลงกันและไม่คำนึงถึงสิทธิที่โจทก์ในฐานะลูกจ้างได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า กฎระเบียบและข้อบังคับ (เพิ่มเติม) ของบริษัทจำเลยที่ ๒ ข้อ ๑๐ ระบุว่า ห้ามก่อเหตุทะเลาะวิวาทภายในบริษัท หากฝ่าฝืนจะถือเป็นความผิดร้ายแรง ทางบริษัทสามารถเลิกจ้างได้ทันที จากข้อบังคับและกฎระเบียบข้างต้นเห็นได้ว่าในการทำงาน โจทก์ย่อมทราบและยอมรับข้อห้ามที่จะก่อเหตุทะเลาะวิวาทหรือทำร้ายร่างกายบุคคลใดภายในบริเวณที่ทำงานหรือบริษัทจำเลยที่ ๒ ดังนั้น ที่ศาลแรงงานภาค ๕ หยิบยกเรื่องที่โจทก์ทะเลาะวิวาทกับผู้บังคับบัญชาถึงขั้นทำร้ายร่างกายเป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับฯ ร้ายแรง ก็เป็นการวินิจฉัยตามข้อบังคับและสภาพการจ้างที่โจทก์จำเลยที่ ๒ ตกลงกันและโจทก์ยอมรับแล้ว หาได้พิพากษาโดยไม่คำนึงถึงข้อบังคับและสภาพการจ้างตลอดจนสิทธิของโจทก์ดังที่โจทก์อุทธรณ์ไม่ พิพากษายืน

๖๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๔๓/๒๕๖๐

เรื่อง “เลิกจ้างระหว่างทดลองงาน” แม้ลูกจ้างไม่ได้กระทำผิดตามมาตรา ๑๗ วรรคท้าย แต่เมื่อคำนึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการทำงานถึงวันเลิกจ้าง ๘๓ วัน ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง ศาลจึงไม่กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้ให้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งเป็นผู้จัดการต้อนรับส่วนหน้า ค่าจ้างเดือนละ ๒๘,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๘ จำเลยบอกเลิกจ้างโจทก์ด้วยวาจาให้มีผลทันทีโดยไม่มีความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย จำเลยให้การว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ในขณะเป็นลูกจ้างทดลองงานมีกำหนด ๑๑๙ วัน เนื่องจากโจทก์จงใจทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหมู่พนักงานของจำเลย โดยหาเหตุที่จะเอาพนักงานเก่าออกและเอาพนักงานใหม่ซึ่งเป็นคนของโจทก์เข้ามา

ทำงานแทน พนักงานเก่าจึงประท้วงโจทก์ด้วยการหยุดงาน เป็นเหตุให้กิจการโรงแรมเสียหายขาดพนักงานบริการลูกค้า ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ความเสียหายที่จำเลยนำสืบก็เพราะลูกจ้างจำเลยประท้วงโจทก์ด้วยการหยุดงานเป็นเหตุให้โจทก์ต้องทำงานคนเดียว คิดเงินผิดพลาด กุญแจห้องพักหาย ซึ่งความเสียหายดังกล่าวไม่ได้เกิดจากการกระทำของโจทก์แต่เพียงลำพังหากพนักงานจำเลยมาทำงานตามระยะเวลางานแต่ละคน การที่พนักงานหยุดงานเพราะโจทก์ต้องการจะเอาพนักงานที่เคยทำงานกับโจทก์เข้าทำงานก็ไม่ปรากฏหลักฐานใดที่จะเชื่อได้ จำเลยเลิกจ้างจึงไม่เข้ากรณีหนึ่งกรณีใดตามมาตรา ๑๗ วรรคหนึ่งและวรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น เมื่อคำนึงถึงอายุของโจทก์ **ระยะเวลาการทำงานถึงวันเลิกจ้าง ๘๓ วัน ความเดือดร้อนของโจทก์เมื่อถูกเลิกจ้าง** มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง จึงไม่กำหนดค่าเสียหายส่วนนี้แก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๔๘,๕๓๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ อันเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงซึ่งต้องห้ามอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๗๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๒๙/๒๕๖๐

เรื่อง “เลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง” ผู้คัดค้านในฐานะประธานสหภาพฯ และเป็นกรรมการลูกจ้าง เรียกประชุมคณะกรรมการเฉพาะกลุ่มพวกพ้องของตน แล้วใช้เสียงข้างมากรวบรัดลงมติแต่งตั้งนาย ร. เป็นกรรมการลูกจ้างเพื่อให้ ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา ๕๒ จึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แม้ตามระเบียบข้อบังคับฯ จะไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการกระทำดังกล่าวไว้โดยตรงและไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดบัญญัติว่าการกระทำเป็นความผิดก็ตาม ศาลแรงงานอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน เนื่องจากผู้คัดค้านเป็นประธานสหภาพและเป็นกรรมการลูกจ้าง ทำงานตำแหน่งพนักงานฝ่ายผลิต ผู้คัดค้านได้กระทำความผิดโดยละทิ้งหน้าที่ ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดโดยเจตนาต่อเจ้าพนักงานแรงงาน จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับกรณีร้ายแรง เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้คัดค้านเข้าร่วมประชุมวางแผนร่วมกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเรื่องวันทำงานของปี ๒๕๕๖ โดยเข้าล่าช้าเกินกว่าเวลาอันสมควร มีผู้บริหารระดับสูง เจ้าหน้าที่สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สหภาพแรงงาน ร่วมประชุมผู้คัดค้านแสดงพฤติการณ์ก้าวร้าวว่า “เบื่อไม่อยากฟัง พูดแต่เรื่องเดิมๆ” แล้วเดินออกจากห้องประชุม ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ทำให้ขาดความน่าเชื่อถือและส่งผลเสียต่อการบริหารงาน นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้คัดค้านดังกล่าวมีลักษณะเป็นการกระทำที่เป็นปฏิปักษ์

ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องประกอบอุตสาหกรรมผลิตประกอบและจำหน่ายรถยนต์ ผู้คัดค้านทำงานตำแหน่งพนักงานผลิต นาย ร. เป็นลูกจ้างของบริษัท อ. สหภาพแรงงานรถยนต์ ม. เป็นสหภาพแรงงานในกิจการประเภทเดียวกัน ระหว่างวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๖ วันที่ ๔,๑๑,๑๒,๑๕ และ ๒๕

กรกฎาคม ๒๕๕๖ วันที่ ๗ และ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๖ ผู้คัดค้านเข้ามาลงบันทึกเวลาตอนเช้า แต่ในช่วงเวลาทำงานได้ออกไปจากบริเวณโรงงานโดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบแล้วกลับมาบันทึกเวลาตอนเย็น ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เหตุที่ผู้คัดค้านมาประชุมสายเนื่องจากต้องเดินทางไปรับปฏิทินที่สหพันธ์แรงงานนับได้ว่ามีเหตุผลอันสมควร ส่วนกรณีที่ผู้คัดค้านกล่าวถ้อยคำที่ไม่เหมาะสมยังไม่มีลักษณะเป็นการดูหมิ่นเหยียดหยามบุคคลใดให้ต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ แต่เป็นเพียงการระบายความรู้สึกส่วนตัวเกี่ยวกับเนื้อหาในการประชุมเท่านั้น ส่วนการละทิ้งหน้าที่นั้นผู้ร้องกับสหภาพแรงงานได้ทำบันทึกข้อตกลงกันให้ประธานสหภาพแรงงานสามารถทำงานในภารกิจได้เต็มเวลาและได้รับค่าจ้างและสวัสดิการและผลประโยชน์เสมือนเป็นการทำงานตามปกติ ส่วนเรื่องที่ผู้คัดค้านได้ประชุมและมีมติแต่งตั้งนาย ร. เป็นกรรมการลูกจ้างและแจ้งบริษัท อ. นั้น ได้ความว่าก่อนหน้าที่นาย ร. จะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการลูกจ้าง นาย ร. ได้ยื่นฟ้องนายจ้างซึ่งเป็นบริษัทในเครือในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกจ้างคดีอยู่ระหว่างการไกล่เกลี่ยของศาลแรงงานภาค ๒ ผู้คัดค้านทราบดีว่านาย ร. มีคดีพิพาทกับนายจ้าง การที่ผู้คัดค้านใช้อำนาจในฐานะประธานสหภาพเรียกประชุมคณะกรรมการเฉพาะในกลุ่มพวกพ้องของตนในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วใช้เสียงข้างมากรวบรัดลงมติแต่งตั้งนาย ร. เป็นกรรมการลูกจ้าง เป็นการบ่งชี้ให้เห็นถึงเจตนาไม่บริสุทธิ์ที่ต้องการช่วยเหลือนาย ร. มิได้ถูกบอกเลิกจ้างเพราะการเลิกจ้างจะทำได้ต้องได้รับอนุญาตจากศาลแรงงานก่อน การกระทำของผู้คัดค้านแสดงถึงความไม่ซื่อสัตย์ เป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นกรณีร้ายแรง *อีกทั้งเป็นการใช้กระบวนการยุติธรรมด้านกฎหมายแรงงานเป็นเครื่องมือแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบทำให้ไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้อย่างเป็นธรรมทุกฝ่าย* นอกจากนี้ได้ความว่าในการประชุมคณะกรรมการสหภาพเมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖ ได้นำเรื่องการลงมติแต่งตั้งนาย ร. เป็นกรรมการลูกจ้างเสนอให้ที่ประชุมรับรองทั้งที่ไม่มีการแจ้งวาระการประชุมเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบมาก่อน *ย้ำชัดให้เห็นว่าผู้คัดค้านมีความพยายามพลิกแพลงใช้ผู้ที่ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องมากลบเกลื่อนการกระทำของตนให้กลับกลายเป็นสิ่งที่ถูกต้องขึ้นอย่างไม่ตระหนักถึงวิถีทางอันชอบธรรม* ทั้งนี้เพื่อต้องการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องบางคนโดยไม่คำนึงถึงความเสียหายต่อคนจำนวนมาก *นับเป็นการทำลายรากฐานระบบกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ที่มุ่งเน้นส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้เกิดความเข้าใจซึ่งกันและกันและมีความปรองดองสมานฉันท์ในการทำงานร่วมกัน หากผู้คัดค้านยังคงปฏิบัติงานอยู่ต่อไปในระยะยาวย่อมก่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรฝ่ายลูกจ้างและกิจการของผู้ร้อง* ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วกรณีมีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษผู้คัดค้านโดยการเลิกจ้างได้ ผู้คัดค้านอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่ผู้คัดค้านทราบดีมาตั้งแต่แรกว่านาย ร. มีคดีพิพาทกับบริษัท อ. จำกัด นายจ้างซึ่งเป็นบริษัทในเครือของผู้ร้องที่ศาลแรงงานภาค ๒ แต่ผู้คัดค้านกลับใช้อำนาจในฐานะประธานสหภาพฯ เรียกประชุมคณะกรรมการเฉพาะกลุ่มพวกพ้องของตนในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๖ แล้วใช้เสียงข้างมากรวบรัดลงมติแต่งตั้งนาย ร. เป็นกรรมการลูกจ้างเพื่อให้นาย ร. ได้รับความคุ้มครองตามบทบัญญัติมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ จึงเป็นการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อให้นาย ร. ได้รับประโยชน์จากกฎหมายไปในทางที่ไม่สุจริต ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย แม้ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานจะไม่ได้ระบุเกี่ยวกับการกระทำของผู้คัดค้านไว้โดยตรงและไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใด

บัญญัติว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นความผิดดังที่ผู้อุทธรณ์ก็ตาม แต่การที่ผู้คัดค้านเป็นประธานสหภาพได้ก็เพราะเป็นลูกจ้างของผู้ร้อง ผู้คัดค้านเป็นทั้งประธานสหภาพแรงงานและเป็นกรรมการลูกจ้างย่อมต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และดำเนินการภายใต้บังคับของวัตถุที่ประสงค์ของสหภาพแรงงาน มิใช่นำฐานะความเป็นประธานสหภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยมิชอบ การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวจึงมีเหตุอันสมควรที่จะอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ พิพากษายืน

๗๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๓๒/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายจ้างกำหนดตำแหน่งวิศวกร และผ่านการทดสอบรวมทั้งผ่านเข้าทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรจนผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้แล้ว การออกคำสั่งเปลี่ยนตำแหน่งของลูกจ้างจาก “วิศวกร ๔” เป็น “วิทยากรระดับ ๔” จึงไม่ชอบ นายจ้างจะอ้างเป็นการสำคัญผิดในคุณสมบัติไม่ได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งช่างระดับ ๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๙ จำเลยประกาศเรื่องอัตราสรรหาภายในโดยการปรับวุฒิ ปี ๒๕๔๙ กำหนดคุณสมบัติพนักงานที่ประสงค์จะเข้าสอบคัดเลือกปรับวุฒิเป็นวิศวกร โจทก์มีคุณสมบัติครบตามประกาศ จึงสมัครสอบและผ่านการคัดเลือกทั้งผ่านทดลองงาน จำเลยมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงตำแหน่งโจทก์เป็นวิศวกรระดับ ๔ แต่ต่อมาจำเลยออกคำสั่งใหม่แก้ไขตำแหน่งโจทก์เป็นวิทยากร ๔ อ้างคำสั่งเดิมคลาดเคลื่อน โจทก์เห็นว่าไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ขอให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว โจทก์เป็นผู้มีพื้นความรู้ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต ไม่ตรงตามวุฒิสำหรับตำแหน่งวิศวกร ประกาศสรรหาดังกล่าวของจำเลยเป็นโมฆียะ ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งจำเลยที่ ข.๔๐๒/๒๕๕๑ จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เริ่มเข้างานเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๓ ตำแหน่งช่างระดับ ๒ ต่อมาโจทก์ศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และเข้าอบรมจนได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม (ใบ กว.) ระดับภาคีวิศวกรจากสภาวิศวกร การปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งของโจทก์เกิดจากความต้องการพนักงานตำแหน่งวิศวกร ๑ ตำแหน่ง ของสำนักงานบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) เหมืองเมาะ ซึ่งเป็นหน่วยงานภายในของจำเลย มีการกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งวิศวกรว่าต้องมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และมีใบ กว. กับมีประสบการณ์ในด้านบำรุงรักษาหรือปฏิบัติงานที่เหมืองแม่เมาะไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งตรงกับคุณสมบัติของโจทก์ทุกประการ และจำเลยก็มีประกาศที่ ๒๗/๒๕๔๙ เรื่อง อัตราสรรหาภายในโดยการปรับวุฒิปี ๒๕๔๙ กำหนดหลักเกณฑ์การปรับวุฒิและเปลี่ยนตำแหน่งโดยกำหนดคุณสมบัติของตำแหน่งวิศวกรตรงตามที่ขอมา ครั้นเมื่อโจทก์สมัครเข้ารับการคัดเลือกก็ผ่านขั้นตอนการคัดเลือก สอบผ่านเข้าทดลองปฏิบัติงานในตำแหน่งวิศวกรจนผ่านการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่จำเลยกำหนดไว้แล้ว ดังนี้ โจทก์จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติเข้าทดสอบปรับวุฒิเปลี่ยนตำแหน่งเป็นวิศวกรตามประกาศของจำเลยแล้ว การดำเนินการปรับวุฒิเปลี่ยน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ตำแหน่งของโจทก์เป็นวิศวกรระดับ ๔ ไม่ได้เป็นการสำคัญผิดในคุณสมบัติของโจทก์ ไม่มีเหตุที่จำเลยจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของโจทก์ พิพากษายืน

๗๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๗๓๕/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างสั่งพักงานเพื่อสอบสวน แม้ข้อกล่าวหาที่ระบุในคำสั่งพักงานอาจแตกต่างกันบ้างกับคำสั่งไล่ออก แต่ก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาเบื้องต้นในการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยเท่านั้น หาได้ทำให้กระบวนการทางวินัยที่ชอบมาแต่ต้นเสียไปไม่ คำสั่งลงโทษไล่ออกจึงชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับฯ

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ วันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยมีคำสั่งลงโทษพักงานโจทก์อ้างทุจริตและกระทำผิดวินัยตามระเบียบข้อบังคับ เป็นเวลา ๗ วัน โดยได้รับค่าจ้างร้อยละ ๕๐ ต่อมาวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ จำเลยลงโทษไล่โจทก์ออกอ้างกระทำผิดตามระเบียบและจงใจทำให้จำเลยเสียหาย โจทก์มิได้กระทำผิดและคำสั่งไล่ออกเป็นความผิดคนละข้อกับคำสั่งพักงานโจทก์ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่าคำสั่งไล่ออกไม่ชอบเนื่องจากไม่มีการระบุข้อกล่าวหาในการสอบสวน ประเด็นนี้ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยมีคำสั่งที่ ๖/๒๕๕๗ เรื่อง พักงานผู้จัดการ ระบุเหตุในการพักงานว่า โจทก์เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษโดยไม่ได้นำเงินสดหรือโอนเงินเพื่อทำรายการ และปลดอายัดเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันการกู้ยืมส่วนคำสั่งที่ ๑๐/๒๕๕๗ เรื่อง ลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่นั้นได้ระบุเหตุลงโทษว่า ทำผิดวินัยกรณีเปิดบัญชีเงินฝากโดยไม่นำเงินสด เงินโอน หรือเช็คมาทำรายการ ปลดอายัดบัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันการกู้เงิน และปลดอายัดบัญชีเงินฝากที่ใช้ค้ำประกันการทำงานในตำแหน่งผู้จัดการ โดยเกิดจากเหตุการณ์กระทำของโจทก์เหตุเดียวกัน ดังนั้น คำสั่งพักงานและคำสั่งลงโทษไล่ออกจึงเป็นการกระทำผิดกรณีเดียวกัน เมื่อจำเลยแต่งตั้งอนุกรรมการทำการสอบข้อเท็จจริง ไต่สวนวินัย รวมทั้งพักงาน จึงเป็นการดำเนินการตามขั้นตอนการสอบข้อเท็จจริงและไต่สวนทางวินัยแล้ว แม้ข้อกล่าวหาที่ระบุในคำสั่งอาจแตกต่างกันบ้าง แต่ก็เป็นเพียงข้อกล่าวหาเบื้องต้นในการสอบสวนเพื่อดำเนินการทางวินัยเท่านั้น หาได้ทำให้กระบวนการทางวินัยที่ชอบมาแต่ต้นเสียไปไม่ คำสั่งลงโทษไล่ออกจึงชอบด้วยกฎหมายและข้อบังคับฯ

จำเลยประกอบกิจการรับฝากถอนและให้สินเชื่อแก่สมาชิกของจำเลย ซึ่งเป็นกิจการที่เกี่ยวกับเงินที่ลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการเงินอย่างเคร่งครัด การที่โจทก์ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ เปิดบัญชีเงินฝากโดยมิได้นำเงินเข้ามาฝากจริง การที่โจทก์ปลดอายัดบัญชีเงินฝากของโจทก์ที่ค้ำประกันการกู้ยืมเงินบุคคลอื่น จึงเป็นการกระทำผิดวินัยตามระเบียบฯ ข้อ ๕๐.๖.๓ “กระทำโดยจงใจอันอาจทำให้สหกรณ์เสียหาย” เป็นความผิดร้ายแรง จำเลยเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๔) และไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

สำนักวิชาการ กรมบังคับคดี ๑๕๕๐ กรมบังคับคดี

๗๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๘๓/๒๕๖๐

เรื่อง "ตัวแทนเชิด" นายจ้างได้เชิดนาย ธ. ออกแสดงเป็นตัวแทนหรือรู้อยู่แล้วยอมให้นาย ธ. เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนในการติดต่อว่าจ้างลูกจ้างให้มาทำงาน นายจ้างซึ่งเป็นตัวการจึงต้องผูกพันตามข้อตกลงในหนังสือสัญญาจ้างในผลแห่งการกระทำของตัวแทน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้าง ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด จำเลยมีข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ว่าเงินเดือนในช่วงทดลองงาน ๓ เดือนแรก เดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท หลังผ่านทดลองงานแล้วเงินเดือนละปรับขึ้น ๑๓๕,๐๐๐ บาท และจะปรับย้อนหลังให้ตั้งแต่ ๓ เดือนแรกที่เข้าทำงาน โจทก์ผ่านทดลองงานแล้วจึงมีสิทธิได้รับเงินส่วนต่าง และจำเลยตกลงจะให้โบนัสแก่โจทก์ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๖ โจทก์ลาออกจากงานแล้ว แต่จำเลยไม่จ่ายเงินดังกล่าวให้ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายเงินเดือนส่วนต่าง ๖๑๒,๕๐๐ บาท โบนัส ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าไม่เคยมอบอำนาจหรือให้ความยินยอมตัวแทนมาตกลงทำสัญญาจ้างกับโจทก์ โจทก์ไม่เคยโต้แย้งเรื่องเงินเดือน โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับโบนัส ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๕ นาย ธชย ได้ลงชื่อในข้อตกลงจ้างโจทก์ตามสัญญาจ้างแรงงานฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จากนั้นจำเลยได้ทำสัญญากับโจทก์ ก่อนหน้าโจทก์กับนาย ธชย จะทำหนังสือสัญญาจ้างฉบับนี้ โจทก์ได้รับการติดต่อจากบริษัท ม. จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทจัดหางานให้มาทำงานกับจำเลย โดยนาย ธชย. เป็นผู้ประสานกับบริษัท ม. จำกัด และได้ติดต่อนัดหมายโจทก์มาลงนามในสัญญา หนังสือสัญญาจ้างมีคู่ฉบับ หลังจากนาย ธชย ลงชื่อแล้วได้ส่งคู่ฉบับให้ฝ่ายบุคคลของบริษัท โจทก์ได้เข้าสัมภาษณ์กับนาย ธนกฤช (กรรมการผู้มีอำนาจ) นาย อ. และนายธชย ๒ ครั้งก่อนจำเลยจะตกลงจ้างโจทก์เข้าทำงาน นาย ธชย เป็นบุตรของนาย อมต ซึ่งเป็นพี่ชายของนายธนกฤชและเป็นผู้จัดการฝ่ายขายในบริษัท การกระทำของนายนาย ธชย เป็นลำดับนับตั้งแต่บริษัทจัดหางานได้ติดต่อโจทก์มาทำงานกับจำเลย จนกระทั่งมีการติดต่อนัดหมายโจทก์มาลงนามข้อตกลงกับนาย ธชย ทั้งปรากฏข้อเท็จจริงว่านาย ธชย ได้ส่งคู่ฉบับหนังสือสัญญาจ้างให้แก่ฝ่ายบุคคลจำเลย ตามพฤติการณ์ต่างๆ ดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าจำเลยได้เชิดนาย ธชย ออกแสดงเป็นตัวแทนหรือรู้อยู่แล้วยอมให้นาย ธชย เชิดตัวเองออกแสดงเป็นตัวแทนของจำเลยในการติดต่อว่าจ้างโจทก์ให้มาทำงานกับจำเลย จำเลยซึ่งเป็นตัวการจึงต้องรับผิดในผลแห่งการกระทำของนาย ธชย ซึ่งเป็นตัวแทนของตนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๒๑ *<u>หนังสือสัญญาจ้างแรงงานฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จึงผูกพันจำเลย</u>* พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๖๑๒,๕๐๐ บาท โบนัส ๑๓๕,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่า นาย ธชย ไม่ใช่ตัวแทนจำเลย จำเลยไม่ได้เชิดนาย ธชย ไม่มีหนังสือมอบอำนาจจากจำเลยให้มาทำสัญญา สัญญาดังกล่าวไม่ใช่แบบฟอร์ม ไม่มีตราสำคัญของจำเลย เป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

กองนิติการ กรมแรงงาน

๗๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๘๔/๒๕๖๐

เรื่อง การจัดการด้านความปลอดภัย<u>เป็นเรื่องจำเป็น</u>ของการรับเหมาก่อสร้าง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างที่ทำงานด้านความปลอดภัยด้วยเหตุผลเดียวคือเงินเดือนสูงและ<u>รับผู้อื่นมาทำงานแทนด้วยค่าจ้างถูกกว่า</u> นอกจากนี้ยังเลิกจ้างลูกจ้างก่อนมีอายุครบ ๑ ปี เพียง ๖ วัน <u>เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยจำนวนที่เพิ่มขึ้น</u> เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๑ ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๕๓,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ นายจ้างเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างลดกำลังการผลิตเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เงินประกันค่าเสียหายอื่นๆ รวมเป็นเงิน ๗๖๘,๙๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ได้ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองเรียกค่าชดเชยและเงินอื่นๆ ชอบที่พนักงานตรวจแรงงานจะดำเนินการให้แล้วเสร็จ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๓๐๐,๐๐๐ บาท คืนเงินประกัน ๑๕,๙๐๐ บาท คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นเรื่องอำนาจฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๒ โจทก์ยื่นผู้ร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานกล่าวว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๒ โดยค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย ไม่คืนเงินประกัน ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งที่ ๑๘๒/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ยภายใน ๓๐ วัน โจทก์ยื่นฟ้องคดีนี้เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๒ เรียกร้องให้จำเลยจ่ายค่าจ้าง คืนเงินประกัน ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และค่าเสียหายอื่น จึงเป็นการฟ้องเรียกร้องซ้ำซ้อนกันในค่าจ้างและเงินประกันการทำงาน และต่อมาพนักงานตรวจแรงงานได้มีคำสั่งให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแก่โจทก์ ถือได้ว่าโจทก์เลือกเข้าถือเอาประโยชน์ตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานอันเป็นการสละสิทธิไม่ถือประโยชน์ตามฟ้องในส่วนที่เกี่ยวกับเงินสองประเภทนี้อีกแล้ว โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องเรียกเอาค่าจ้างกับเงินประกันการทำงานจากจำเลย ที่ศาลแรงงานภาค ๒ สั่งรับคำฟ้องในเงินสองประเภทนี้จึงไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ส่วนค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมเป็นเงินตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ คำฟ้องในเรื่องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจึงไม่เป็นการเรียกร้องซ้ำซ้อนในเงินสามประเภทดังกล่าว ชอบที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับไว้พิจารณาได้

โจทก์มีความสามารถในงานด้านความปลอดภัย จำเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุผลเดียวคือเงินเดือนสูง หลังจากเลิกจ้างโจทก์แล้ว จำเลยได้จ้างผู้อื่นมาทำงานแทนโจทก์เนื่องจากจ่ายค่าจ้างถูกกว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์ไม่ใช่เพราะเรื่องจำเป็นดังที่จำเลยอ้าง ทั้งจำเลยเลิกจ้างโจทก์ก่อนโจทก์มีอายุงานครบ ๑ ปี เพียง ๖ วัน เพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายค่าชดเชยจำนวนที่มากขึ้น การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องสำหรับค่าจ้างกับเงินประกันการทำงาน นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒

กองนิติการ กระทรวงแรงงาน

๗๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔๓/๒๕๖๐

เรื่อง สัญญาจ้างอาจทำขึ้นด้วยวาจาหรือเป็นหนังสือก็ได้ จึงมิใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสในสัญญาจ้างแรงงานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๙๔

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยทำสัญญาจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งผู้ช่วยกรรมการฝ่ายการตลาด ค่าจ้างเดือนละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท มีกำหนดระยะเวลาการจ้าง*ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ – ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๕* และต่อมามีการขยายระยะเวลาการจ้างออกไปถึงวันที่ *๓๐ กันยายน ๒๕๕๖* เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญาจ้างแล้วจำเลยไม่ต่อสัญญาจ้างถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยชำระเงินโบนัสตามสัญญาจ้างเป็นเงิน ๒,๘๕๕,๒๐๗.๕๗ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าสาเหตุที่ไม่ต่อสัญญาเนื่องจากโจทก์ละเลยต่อหน้าที่ ไม่เอาใจใส่งาน ไม่มีผลงาน โจทก์แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองโดยมิชอบ จำเลยไม่มีผลกำไรจึงไม่จำต้องจ่ายโบนัสแก่โจทก์ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่าระหว่างโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงในการการจ่ายโบนัสว่า จำเลยจะต้องมีรายได้ปีละ ๑,๐๐๐ ล้านบาท โดยมีผลกำไร ๒๐ เปอร์เซ็นต์ จึงจะคำนวณผลกำไรดังกล่าวมาเป็นโบนัส แต่เมื่อสิ้นสุดสัญญาจ้างจำเลยไม่มีผลกำไรเพียงพอที่จะจ่ายโบนัสโจทก์ จำเลยจึงไม่ต้องจ่ายเงินโบนัสให้แก่โจทก์ตามสัญญา พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ว่า การที่ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงโดยสืบพยานบุคคลแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาจ้างต้องห้ามมิให้รับฟัง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๙๔ ศาลฎีกาเห็นว่า สัญญาจ้างอาจทำขึ้นด้วยวาจาหรือที่เป็นหนังสือก็ได้ จึงมิใช่กรณีที่กฎหมายบังคับให้ต้องมีพยานเอกสารมาแสดง จึงสามารถนำพยานบุคคลมาสืบเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อความเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงินโบนัสในสัญญาจ้างแรงงานได้ ไม่ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๙๔ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ดังนั้น การที่ศาลแรงงานภาค ๒ ใช้ดุลพินิจพิเคราะห์พยานบุคคลประกอบเหตุผลแวดล้อมต่างๆ แล้วฟังว่าการจ่ายเงินโบนัสต้องมีกำไรนั้น จึงเป็นการรับฟังพยานหลักฐานที่ชอบแล้ว พิพากษายืน

๗๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๐๔๕/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างเนื่องจากลูกจ้างเป็นผู้บริหารระดับสูง แต่ไม่ควบคุมอารมณ์จนแสดงออกทางการกระทำที่ไม่เหมาะสม โดยพูดในทำนองว่าหากผิดลูกจ้างจะลงโทษตัวเอง พร้อม *“ตบหน้าตัวเอง ๒ – ๓ ครั้ง”* การเลิกจ้างจึงมีเหตุอันควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ เริ่มงาน ๑ ธันวาคม ๒๕๔๙ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๒๗๓,๑๔๕ บาท ต่อมาวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าเสียหาย ค่าเสียโอกาส ค่าขาดรายได้ ฯลฯ รวมเป็นเงิน ๑๐๕,๗๕๓,๑๓๓.๖๔ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์มีจิตใจและอารมณ์อ่อนไหวรุนแรง เป็นเหตุให้แสดงออกซึ่งอาการแความรู้สึกเช่นนั้น ฯลฯ ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ในระหว่างการประชุม โจทก์พูดทำนองว่าหากโจทก์ผิดโจทก์ลงโทษตัวเอง *พร้อมกับตบหน้าตัวเอง ๒ - ๓ ครั้ง* โจทก์เป็นผู้บริหารระดับสูงแต่กลับประพฤติตนไม่เหมาะสม ไม่สมควร ไม่เก็บอารมณ์ ความรู้สึกต่อหน้าพนักงานและเพื่อนร่วมงาน อีกทั้งโจทก์ยังพูดและ*ตบโต๊ะใส่นาย อ. ผู้อำนวยการฝ่ายบุคคล* การที่โจทก์ซึ่งเป็นฝ่ายจัดซื้อที่มีความเชื่อมั่นในตนเองสูงและมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ย่อมทำให้การติดต่อและการประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องมีปัญหาหรือประสบความล่าช้าไปบ้าง *แต่ยังไม่ถึงเป็นเหตุที่พอสมควรที่จะเลิกจ้างลูกจ้าง* พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์เป็นผู้บริหารระดับสูง รับผิดชอบด้านการซื้อวัตถุดิบมาผลิตสินค้าให้แก่จำเลยและบริษัท การจัดซื้อวัตถุดิบนับว่าเป็นขั้นตอนการผลิตสินค้าที่สำคัญขั้นตอนหนึ่ง หากปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมทำให้จำเลยผลิตสินค้ามาจำหน่ายได้อย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจของจำเลยมีความเจริญก้าวหน้าต่อไป การวางตัวของโจทก์ให้เหมาะสมและเป็นที่เคารพนับถือของผู้ร่วมงานนับว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้งานในความรับผิดชอบโจทก์ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลตามเป้าหมาย การที่โจทก์ไม่สามารถควบคุมอารมณ์จนเป็นเหตุให้แสดงออกทางการกระทำที่ไม่เหมาะสมในการทำงานย่อมทำให้เพื่อนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาอึดอัดใจ ส่งผลโดยตรงที่ทำให้การทำงานในความรับผิดชอบของโจทก์ขาดประสิทธิภาพและทำให้การประสานงานกับหน่วยงานอื่นของจำเลยหรือของบริษัทในเครือจำเลยขาดประสิทธิภาพ ย่อมทำให้การผลิตล่าช้าจนเป็นเหตุให้ธุรกิจของจำเลยเสียหายได้ การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรและเพียงพอแล้ว ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๗๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๕๙/๒๕๖๐ (คดีเกี่ยวกับพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง ผู้รับเหมาชั้นต้นจ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดให้ลูกจ้างแทนผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างไปแล้วย่อมมีสิทธิฟ้องไล่เบี้ยค่าจ้างดังกล่าวจากผู้รับเหมาช่วงได้พร้อมดอกเบี้ยผิดนัด

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นผู้รับเหมาชั้นต้นฟ้องว่า โจทก์รับเหมาก่อสร้างอาคารโดยนำงานบางส่วน ได้แก่ งานปูน คอนกรีต ปูกระเบื้อง ปูหญ้า ร่องระบายน้ำ ไปจ้างจำเลยรับเหมาช่วงโดยมิได้ทำสัญญาเป็นหนังสือ จำเลยได้จ้างคนมาทำงาน ๙ คน และโจทก์ได้จ่ายค่าจ้างให้จำเลยครบถ้วนแล้ว แต่จำเลยกับพวกอีก ๙ คน ได้ไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานขอให้โจทก์จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาฯ ต่อมาพนักงานตรวจแรงงานได้วินิจฉัยว่าจำเลยมิใช่ลูกจ้างโจทก์แต่เป็นผู้รับเหมาช่วง จึงมีคำสั่งให้โจทก์ในฐานะผู้รับเหมาชั้นต้นและจำเลยในฐานะผู้รับเหมาช่วงจ่ายค่าจ้างฯ แก่ผู้ร้องทั้ง ๙ คน เป็นเงิน ๕๔,๔๓๑.๒๕ บาท ตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โจทก์ได้จ่ายเงินตามคำสั่งเรียบร้อยแล้ว จึงอาศัยสิทธิตามมาตรา ๑๒ มาไล่เบี้ยเอาเงินดังกล่าวคืนจากจำเลยในฐานะผู้รับเหมาช่วง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยเคยเป็นลูกจ้างรายวันของโจทก์ ต่อมาโจทก์ตกลงจ้างจำเลยและผู้ร้องทั้ง ๙ คน ทำงานปูกระเบื้องคิดราคาโดยคำนวณตามพื้นที่ แม้ต่อมาโจทก์จะจ้าง

กองนิติการ กรมชลประทาน

จำเลยกับพวกให้ทำงานรับเหมาในโรงไฟฟ้าและที่บ้านพักพนักงานของโครงการก็ไม่ทำให้จำเลยพ้นจากการเป็นลูกจ้างของโจทก์แล้วกลายเป็นผู้รับเหมาช่วงไปได้ เพียงแต่เปลี่ยนจากการจ่ายค่าจ้างรายวันมาเป็นการคำนวณตามผลงานหรือตามปริมาณงานที่ทำได้ จำเลยจึงมิใช่นายจ้างของผู้ร้องทั้ง ๙ คน และมิใช่ผู้รับเหมาช่วง แม้โจทก์จ่ายเงินตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานให้แก่ผู้ร้องแล้วย่อมไม่มีสิทธิไล่เบี้ยจากจำเลยได้ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยจ่ายเงินแก่โจทก์โดยอาศัยสิทธิในฐานะผู้รับเหมาชั้นต้นที่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยในฐานะผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน หากจำเลยไม่พอใจคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานดังกล่าวย่อมมีสิทธินำคดีไปสู่ศาลแรงงานเพื่อเพิกถอนคำสั่งดังกล่าวภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทราบคำสั่งได้ ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ง กรณีที่จำเลยไม่นำคดีไปสู่ศาลภายในกำหนดเวลาดังกล่าวคำสั่งนั้นย่อมเป็นที่สุด ดังนั้น จำเลยหามีสิทธิที่จะยกเรื่องการเป็นนายจ้างลูกจ้างกันและผู้รับเหมาช่วงซึ่งยุติไปแล้วในชั้นพนักงานตรวจแรงงานและมีผลผูกพันมากล่าวอ้างในชั้นที่โจทก์มาฟ้องต่อศาลแรงงานภาค ๒ ได้ไม่ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยเรื่องดังกล่าวมาว่าจำเลยเป็นลูกจ้างโจทก์ จำเลยมิใช่ผู้รับเหมาช่วงและมิใช่นายจ้างของลูกจ้างทั้ง ๙ คน จึงไม่ชอบ ส่วนดอกเบี้ยในหนี้เงินดังกล่าว แม้โจทก์จะมีคำขอให้จำเลยรับผิดในดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดนับแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ อันเป็นวันที่โจทก์จ่ายเงินดังกล่าวตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานก็ตาม แต่เมื่อหนี้เงินดังกล่าวไม่มีกำหนดเวลา การนับเวลาผิดนัดจึงต้องปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการทวงถามเมื่อใดเสียก่อนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๔ วรรคหนึ่ง ไม่อาจถือวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๕๖ เป็นวันผิดนัดได้ จำเลยจึงต้องชำระดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๒๔ พิพากษากลับให้จำเลยจ่ายเงิน ๕๔,๔๓๑.๒๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันฟ้องนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

๗๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๘๒/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์)

เรื่อง ตราบใดที่สหภาพฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ลูกจ้างจึงยังไม่มีสิทธินัดหยุดงาน และยังคงมีหน้าที่ต้องทำงานให้นายจ้างอยู่ การที่ลูกจ้างกับพวกไม่ไปทำงานในวันที่ ๒๗ –๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ลูกจ้างย่อมรู้ถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นและทำให้นายจ้างประกอบธุรกิจไม่ได้ตามปกติ ถือได้ว่าโจทก์จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่มีคำสั่งให้ยกคำร้องโจทก์เนื่องจากการที่จำเลยที่ ๑๑ นายจ้าง เลิกจ้างไม่เป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๓ โจทก์ไม่เห็นด้วย กล่าวคือ จำเลยที่ ๑๑ นายจ้าง เลิกจ้างโจทก์และสมาชิกสหภาพแรงงานคนอื่นเพราะเหตุเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ขอให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการฯ และให้จำเลยที่ ๑๑ ปฏิบัติตามสัญญาจ้าง รับโจทก์กลับเข้าทำงานตำแหน่งเดิมหรือไม่ต่ำกว่าเดิมและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างสุดท้ายนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับกลับเข้าทำงาน จำเลยที่ ๑๑ ฟ้องแย้ง

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เรียกค่าเสียหายจากโจทก์ ๕๐ ล้านบาท ต่อมาโจทก์ขอถอนฟ้องจำเลยที่ ๑๑ และจำเลยที่ ๑๑ ขอถอนฟ้องแย้ง ศาลแรงงานอนุญาต

ศาลแรงงานกลางเห็นว่า วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕ สหภาพแรงงาน ช. ยื่นข้อเรียกร้องต่อจำเลยที่ ๑๑ เพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง มีการเจรจากัน ๒ ครั้ง แต่ตกลงกันไม่ได้ สหภาพฯ จึงแจ้งเป็นหนังสือต่อพนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน พนักงานประนอมฯ นัดเจรจากันแต่ไม่สามารถตกลงกันได้ ต่อมาวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑๑ ยื่นข้อเรียกร้องสวนทางต่อสหภาพแรงงานฯ มีการเจรจากันแต่ตกลงกันไม่ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายยังนัดเจรจากันต่อในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ แต่ตกลงกันไม่ได้จึงนัดเจรจาไกล่เกลี่ยกันอีกในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ โจทก์ไม่ได้เข้าทำงานตั้งแต่วันที่ ๒๔ – ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ต่อมาวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑๑ เลิกจ้างโจทก์กับพวกโดยอ้างว่าร่วมกันหยุดงานไม่ชอบด้วยกฎหมาย ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา ๓ วันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร อันเป็นการจงใจทำให้บริษัทได้รับความเสียหาย เมื่อถึงวันนัดเจรจาไกล่เกลี่ยวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๕ ผู้แทนสหภาพฯ ไม่มาตามนัด พนักงานประนอมฯ นัดอีกครั้งวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ผู้แทนสหภาพฯ ไม่มาตามนัด จำเลยที่ ๑๑ จึงยุติการเจรจาและถือเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ ประเด็นที่โจทก์ไม่ได้เข้าทำงานระหว่างวันที่ ๒๕ –๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ เห็นว่า โจทก์ไม่ได้เข้าทำงานในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ เนื่องจากจำเลยที่ ๑๑ ไม่ยอมให้เข้าทำงานเอง ไม่ใช่เป็นเรื่องโจทก์ละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร แม้โจทก์ไม่เข้าทำงานวันที่ ๒๗ และ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ ด้วย อันอาจถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่ฯ แต่เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ไม่อาจถือได้ว่าโจทก์จงใจละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรก็ตาม ดังนั้น การที่จำเลยที่ ๑๑ เลิกจ้างโดยอาศัยเหตุดังกล่าวจึงเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุที่โจทก์เป็นกรรมการสหภาพแรงงานซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง การนัดหยุดงานและการเจรจาของสหภาพฯ อันเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามมาตรา ๑๒๑ (๑) พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คำขออื่นให้ยก

จำเลยที่ ๑ –๑๐ อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า การแจ้งข้อเรียกร้องเพื่อแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างของสหภาพแรงงาน ช. ดำเนินกระบวนการมาถึงขั้นตอนเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๒๒ วรรคสาม ซึ่งนายจ้างอาจตกลงกันตั้งผู้ชี้ขาดตามมาตรา ๒๖ หรือนายจ้างปิดงานหรือลูกจ้างจะนัดหยุดงานโดยไม่ขัดต่อมาตรา ๓๔ หากสหภาพแรงงานฯ ประสงค์นัดหยุดงานก็ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานและจำเลยที่ ๑๑ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่รับแจ้งตามมาตรา ๓๔ วรรคสอง แต่ไม่ปรากฏว่าสหภาพฯ ได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าว ดังนั้น ตราบใดที่สหภาพฯ ยังไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ลูกจ้างของบริษัทจำเลยที่ ๑๑ ซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพฯ รวมทั้งโจทก์ จึงยังไม่มีสิทธินัดหยุดงาน และยังคงมีหน้าที่ต้องทำงานให้จำเลยที่ ๑๑ แม้การที่โจทก์ไม่ได้ทำงานให้จำเลยที่ ๑๑ ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ มีเหตุสมควรเพราะฝ่ายจำเลยที่ ๑๑ ซึ่งเป็นนายจ้างไม่ยอมให้เข้าทำงานก็ตาม แต่ศาลแรงงานกลางยังได้วินิจฉัยไว้ด้วยว่าวันที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ โจทก์ไม่ไปทำงานเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร ซึ่งการที่โจทก์กับพวกไม่ไปทำงานในวันที่ ๒๗ –๒๘ เมษายน ๒๕๕๕ โจทก์ย่อมรู้ถึงผลเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่จำเลยที่ ๑๑ และทำให้จำเลยที่ ๑๑ ประกอบธุรกิจไม่ได้ตามปกติและจะได้รับความเสียหาย ถือได้ว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยที่ ๑๑

ซึ่งเป็นนายจ้างได้รับความเสียหายแล้ว ที่จำเลยที่ ๑๑ เลิกจ้างโจทก์จึงไม่ใช่เลิกจ้างเพราะเหตุโจทก์เป็นสมาชิกสหภาพฯ หรือการชุมนุมยื่นข้อเรียกร้อง จำเลยที่ ๑-๑๐ ในฐานะคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มีคำสั่งยกคำร้องของโจทก์จึงชอบแล้ว พิพากษากลับ ไม่เพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ที่ ๓๑๓ – ๔๗๘/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๕ ในส่วนที่เกี่ยวกับโจทก์

๗๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๗๘/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจำกัดสิทธิ ตกลงว่าลูกจ้างจะไม่รับจ้างหรือเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้างที่ประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายคลึงกับนายจ้างภายใน ๑๒ เดือน นับแต่สัญญาสิ้นสุดภายในรัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร ฝ่าฝืนปรับ ๑๒ เดือนของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ไม่เป็นโมฆะ แต่ค่าเสียหายสูงเกินส่วน เห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๕ เดือน

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยทำงานในตำแหน่งพนักงานมาร์ค มีหน้าที่แยกองค์ประกอบของภาพ ต่อมาย้ายตำแหน่งเป็นพนักงานบาเดอร์ มีหน้าที่ตกแต่งรูปภาพ จำเลยทำสัญญามีข้อตกลงกับโจทก์ว่าจะไม่รับจ้างหรือเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้างที่ประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายคลึงกับโจทก์ภายใน ๑๒ เดือน นับแต่สัญญาสิ้นสุดภายในรัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร ฝ่าฝืนปรับ ๑๒ เดือน ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ต่อมาจำเลยผิดสัญญาไปทำงานกับบริษัทใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางการค้าคล้ายคลึงโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๑๒ เดือนของค่าจ้างสุดท้าย เป็นเงิน ๑๖๒,๕๘๘ บาท ศาลแรงงานภาค ๘ เห็นว่าวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โจทก์จ้างจำเลยเป็นลูกจ้าง ต่อมาวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๖ จำเลยลาออก สัญญาจ้างแรงงานข้อ ๕.๓ และ ข้อ ๕.๕ ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายแรงงาน ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นสัญญาที่จำกัดประเภทของธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ไม่ได้ห้ามประกอบอาชีพหรือปิดทางทำมาหาได้ของจำเลยอย่างเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้ เป็นการจำกัดขอบเขตพื้นที่ภายในรัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร จากที่ตั้งของโจทก์ และเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาผลประโยชน์ของคู่กรณีในเชิงธุรกิจซึ่งไม่ทำให้จำเลยต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงไม่เป็นโมฆะ แต่ในส่วนสัญญาที่กำหนดให้กรณีผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ๑๒ เดือน นั้น เป็นการกำหนดเบี้ยปรับ เห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๕ เดือน พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหาย ๖๗,๗๔๕ บาท จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๘ ยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นว่าข้อตกลงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อศาลแรงงานภาค ๘ ได้วินิจฉัยว่าสัญญาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาผลประโยชน์ของคู่กรณีในเชิงธุรกิจซึ่งไม่ทำให้จำเลยต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงไม่เป็นโมฆะ ดังนี้เท่ากับว่าศาลแรงงานภาค ๘ ได้วินิจฉัยแล้วว่าข้อตกลงฯ ไม่เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๘๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๔๗๙/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างทำสัญญาจำกัดสิทธิ ตกลงว่าลูกจ้างจะไม่รับจ้างหรือเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้างที่ประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายคลึงกับนายจ้างภายใน ๑๒ เดือน นับแต่สัญญาสิ้นสุดภายในรัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร ฝ่าฝืนปรับ ๑๒ เดือนของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ไม่เป็นโมฆะ แต่ค่าเสียหายสูงเกินส่วน เห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๕ เดือน

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องว่า โจทก์จ้างจำเลยทำงานในตำแหน่งพนักงานบาเดอร์ มีหน้าที่ตกแต่งรูปภาพ จำเลยทำสัญญามีข้อตกลงกับโจทก์ว่าจะไม่รับจ้างหรือเป็นลูกจ้างให้กับนายจ้างที่ประกอบธุรกิจเหมือนหรือคล้ายคลึงกับโจทก์ภายใน ๑๒ เดือน นับแต่สัญญาสิ้นสุดภายในรัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร ฝ่าฝืนปรับ ๑๒ เดือน ของค่าจ้างอัตราสุดท้าย ต่อมาจำเลยผิดสัญญาไปทำงานกับบริษัทใหม่ซึ่งมีวัตถุประสงค์ทางการค้าคล้ายคลึงโจทก์ ขอบังคับให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๑๒ เดือนของค่าจ้างสุดท้าย เป็นเงิน ๒๒๓,๙๓๒ บาท ศาลแรงงานภาค ๘ เห็นว่า วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ โจทก์จ้างจำเลยเป็นลูกจ้าง ต่อมาวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ จำเลยลาออก สัญญาจ้างแรงงานข้อ ๕.๓ และ ข้อ ๕.๔ ไม่มีข้อความขัดหรือแย้งกับกฎหมายแรงงาน ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นสัญญาที่จำกัดประเภทของธุรกิจไว้อย่างชัดเจน ไม่ได้ห้ามประกอบอาชีพหรือปิดทางทำมาหาได้ของจำเลยอย่างเด็ดขาดจนไม่อาจดำรงอยู่ได้ เป็นการจำกัดขอบเขตพื้นที่ภายในรัศมี ๑๐๐ กิโลเมตร จากที่ตั้งของโจทก์ และเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาผลประโยชน์ของคู่กรณีในเชิงธุรกิจซึ่งไม่ทำให้จำเลยต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงไม่เป็นโมฆะ แต่ในส่วนสัญญาที่กำหนดให้กรณีผิดสัญญาต้องชดใช้ค่าเสียหาย ๑๒ เดือน นั้น เป็นการกำหนดเบี้ยปรับ เห็นควรกำหนดค่าเสียหายให้เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๕ เดือน พิพากษาให้จำเลยชำระเงินค่าเสียหาย ๙๓,๓๐๕ บาท จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๘ ยังไม่ได้วินิจฉัยประเด็นว่าข้อตกลงเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่นั้น เห็นว่า เมื่อศาลแรงงานภาค ๘ ได้วินิจฉัยว่าสัญญาไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน เป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รักษาผลประโยชน์ของคู่กรณีในเชิงธุรกิจซึ่งไม่ทำให้จำเลยต้องรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ จึงไม่เป็นโมฆะดังนี้เท่ากับว่าศาลแรงงานภาค ๘ ได้วินิจฉัยแล้วว่าข้อตกลงฯ ไม่เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พิพากษายืน

๘๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๑๒/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างได้ใช้ความระมัดระวังตามสมควรแห่งพฤติการณ์เช่นเดียวกับวิญญูชนทั่วไปที่พึงปฏิบัติแล้ว การที่โทรศัพท์มือถือหายไปจึงนอกเหนือความรับผิดชอบ การกระทำของลูกจ้างไม่ถือเป็นการประมาทเลินเล่อ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ไว้ก็ตาม ก็หาต้องรับผิดตามหนังสือรับสภาพหนี้ไม่

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องจำเลยที่ ๑ ลูกจ้าง จำเลยที่ ๒ ผู้ค้ำประกัน ให้รับผิดในค่าเสียหายกรณีที่โทรศัพท์เคลื่อนที่ ๒ เครื่องสูญหาย เป็นเงินจำนวน ๕๔,๐๐๐ บาท ตามหนังสือรับสภาพหนี้ จำเลยทั้งสองให้การว่าหนังสือรับสภาพหนี้ไม่มีผลผูกพันต่อจำเลยทั้งสอง เพราะจำเลยทั้งสองไม่มีหนี้ที่จะต้องรับผิดต่อโจทก์ ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ประกอบกิจการจำหน่าย

กองนิติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ซื้อขาย และแลกเปลี่ยนรถยนต์ โจทก์ทำงานตำแหน่งที่ปรึกษาการขาย มีหน้าที่อย่างหนึ่งคือส่งของแถมได้แก่ โทรศัพท์เคลื่อนที่ให้ จำเลยที่ ๑ ส่งโทรศัพท์ให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ แต่ลูกค้าดังกล่าวไม่ได้รับโทรศัพท์ โจทก์จึงมอบโทรศัพท์ ๒ เครื่องให้แก่ลูกค้าไป จำเลยทั้งสองได้ทำหนังสือรับสภาพหนีให้ไว้แก่โจทก์ เมื่อข้อเท็จจริงไม่ปรากฏว่าทางปฏิบัติของโจทก์มีข้อห้ามอย่างชัดเจนที่ระบุว่า ห้ามลูกจ้างส่งของแถมให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ เมื่อจำเลยที่ ๑ ฝากส่งโทรศัพท์เคลื่อนที่แก่ลูกค้าโจทก์ทางไปรษณีย์เพราะลูกค้าไม่สะดวกที่จะมารับด้วยตนเอง จำเลยที่ ๑ บรรจุโทรศัพท์ในกล่องไปรษณีย์ปิดผนึกแน่นหนาเช่นเดียวกับการฝากส่งพัสดุภัณฑ์ตามปกติ ทั้งยังส่งด้วยวิธีลงทะเบียนตอบรับอีกด้วย*ถือว่าเป็นการใช้ความระมัดระวังตามสมควรแก่พฤติการณ์เช่นเดียวกับวิญญูชนทั่วไปที่พึงปฏิบัติแล้ว* การที่โทรศัพท์ ๒ เครื่อง สูญหายหลังจากฝากส่งแล้วจึงอยู่เหนือความรับผิดชอบของจำเลยที่ ๑ ที่ต้องชดใช้ให้โจทก์ การกระทำของจำเลยที่ ๑ ไม่เป็นการประมาทเลินเล่อไม่ก่อให้เกิดหนี้ที่จำเลยที่ ๑ รวมตลอดจนจำเลยที่ ๒ ในฐานะผู้ค้ำประกันการทำงานที่จะต้องรับผิดต่อโจทก์ แม้จำเลยทั้งสองจะทำหนังสือรับสภาพหนีให้ไว้แก่โจทก์ ก็หามีผลทำให้จำเลยทั้งสองต้องรับผิดตามหนังสือรับสภาพหนีดังกล่าวไม่

๘๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๕๙/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง สินค้าสูญหายในขณะที่กำลังย้ายที่ตั้งโรงงาน ก็ไม่ปรากฏว่าสินค้าสูญหายไปจากที่ใด เมื่อใด ส่วนการที่พนักงานลักสินค้าไปก็ได้ความว่าลูกจ้างไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วย และการที่ข้อมูลในกล้องวงจรปิดถูกลบก็ไม่ปรากฏชัดว่าเกิดจากการกระทำของลูกจ้างพยานหลักฐานจึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่าลูกจ้างกระทำผิด เลิกจ้างจึงต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าชดเชย ให้แก่นาย ธ. ลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากนาย ธ. กระทำผิดร้ายแรง จำเลยให้การว่าไม่ปรากฏว่านาย ธ. ละเลยการปฏิบัติหน้าที่และไม่ปรากฏว่ามีส่วนรู้เห็นกับการกระทำผิดของนาย อ. พนักงานของโจทก์ที่ได้ลักสินค้าโจทก์ไประหว่างนำไปส่งให้แก่ลูกค้า ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า นาย ธ. เป็นลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้าช่างและคุมโรงงาน โจทก์จะย้ายที่ตั้งโรงงานไปอยู่นิคมอุตสาหกรรมเอเชียจึงทำการตรวจสอบสินค้าทั้งหมดพบว่าสินค้าสูญหายไปกว่า ๒ ล้านบาท วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๖ นาย อ. พนักงานขับรถยนต์ผู้ใต้บังคับบัญชาของนาย ธ. ได้ลักสินค้าของโจทก์ระหว่างนำไปส่งให้แก่ลูกค้า นอกจากตำแหน่งหัวหน้าช่างแล้ว นาย ธ. ยังมีตำแหน่งผู้จัดการทั่วไปด้วย บริษัทโจทก์มีขนาดเล็กมีลูกจ้างเพียง ๙ คน นาย ธ. จึงมีหน้าที่หลายประการ หน้าที่คุมสินค้าไม่ใช่มีเพียงนาย ธ. เพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีอำนาจสั่งนำสินค้าออกจากคลังสินค้าไปส่งให้ลูกค้า ไม่ปรากฏว่ามีการตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าเป็นประจำทุกปีว่ามียอดคงเหลือเท่าใด ประกอบกับระยะเวลากว่า ๓ ปี นาย ธ. เคยกระทำผิดจนถูกลงโทษหรือตักเตือนแต่อย่างใด เมื่อมีการตรวจสอบพบสินค้าสูญหายในขณะที่กำลังย้ายที่ตั้งโรงงานก็ไม่ปรากฏว่าสินค้าสูญหายไปจากที่ใด เมื่อใด ส่วนการที่นาย อ. ลักสินค้าของโจทก์ไปนั้นก็ได้ความว่านาย ธ. ไม่มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องด้วย และการที่ข้อมูลในกล้องวงจรปิดถูกลบก็ไม่ปรากฏชัดว่าเกิดจากการกระทำของ

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

นาย ธ. แต่อย่างใด พยานหลักฐานของโจทก์ไม่มีน้ำหนักให้รับฟังได้ว่านาย ธ. จงใจทำให้นายจ้างเสียหาย หรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง คำสั่งพนักงานตรวจแรงงานจึงชอบแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองโต้แย้งคำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ ที่รับฟังว่านาย ธ. มิได้กระทำผิดเนื่องจากพยานหลักฐานไม่มีน้ำหนักรับฟังได้ แม้จะฟังได้ว่าโจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการทั่วไปก็ตาม เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๘๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๗๔/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างเป็นมูลนิธิ ลูกจ้างหน้าที่รับผิดชอบติดตามงานดูแลเด็กในโครงการ แต่ได้ยืมเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท จากเด็กในโครงการเพื่อนำไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว แม้เป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การกระทำดังกล่าวหากล่วงรู้ถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตใจที่คิดอุปการะเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิอาจขาดความเชื่อมั่นและเชื่อถือต่อองค์กร อันเป็นการกระทบต่อความน่าเชื่อถือของนายจ้างเป็นอย่างมาก นายจ้างเลิกจ้าง จึงไม่ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลประเภทมูลนิธิ โจทก์เป็นลูกจ้าง มีหน้าที่รับผิดชอบติดตามงานดูแลเด็กในโครงการพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน จำเลยมีอายุงาน ๒๓ ปี ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าเลิกจ้างเนื่องจากโจทก์กระทำผิดระเบียบอย่างร้ายแรงอันเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ แสวงหาผลประโยชน์ตอบแทนแก่ตนเอง ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษายกฟ้องโจทก์ โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ยืมเงินนางสาว ช จำนวน ๓,๐๐๐ บาท โดยอ้างว่าเป็นค่าน้ำมัน ทั้งที่สามารถเบิกเงินค่าน้ำมันจากจำเลยได้ตามระยะทางและการใช้จ่ายที่แท้จริงอยู่แล้ว ทั้งการยืมเงินจำนวน ๒๕,๐๐๐ บาท จากนางสาว ช. ซึ่งเป็นเด็กในโครงการเพื่อนำไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว แม้โจทก์เห็นว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่การกระทำดังกล่าวหากล่วงรู้ถึงประชาชนทั่วไปที่มีจิตใจที่คิดอุปการะเลี้ยงดูเด็กของมูลนิธิอาจขาดความเชื่อมั่นและเชื่อถือต่อองค์กรและจำเลย อันเป็นการกระทบต่อความน่าเชื่อถือของจำเลยเป็นอย่างมาก การที่จำเลยลงโทษโจทก์ว่าผิดวินัยร้ายแรงและไล่ออกจึงเป็นการกระทำตามระเบียบข้อบังคับและเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

๘๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๖๒ – ๔๙๖๗/๒๕๖๐ (มาตรา ๑๑/๑)

เรื่อง พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่จำเลย ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจได้ จำเลยจึงไม่ต้องร่วมรับผิดในค่าชดเชย

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๖ คน ฟ้องสหกรณ์ ผ. นายจ้าง เป็นจำเลยที่ ๑ ฟ้องบริษัท ท. รัฐวิสาหกิจ เป็นจำเลยที่ ๒ ว่า โจทก์ทั้งหกเป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ มีหน้าที่ให้บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไปผ่านโทรศัพท์หมายเลข ๑๑๓๓ ของจำเลยที่ ๒ ที่ศูนย์บริการของจำเลยที่ ๒ ซึ่งการทำงาน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของธุรกิจของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงเป็นนายจ้างโจทก์ทั้งหกด้วย ต่อมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ จำเลยทั้งสองเลิกจ้างโจทก์ทั้งหกโดยไม่มีความผิด เป็นเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย

ศาลแรงงานภาค ๓ เห็นว่า เดิมโจทก์ทั้งหกเป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ และจำเลยที่ ๑ ประมูลงานจากจำเลยที่ ๒ ได้ตลอดมาแล้ว แม้สัญญาจ้างเหมาและสัญญาจ้างจะมีกำหนดระยะเวลาแน่นอน แต่เมื่อโจทก์ทั้งหกยังคงทำงานตำแหน่งเดิมและสถานที่เดิมไม่ว่าบริษัทใดจะเป็นผู้ประมูลได้ ทั้งเมื่อเปลี่ยนตัวนายจ้างไม่ปรากฏว่าได้จ่ายเงินตอบแทนและค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง ดังนั้น เมื่อ บริษัท ว. นายจ้างใหม่ประมูลงานในคราววันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ จึงต้องรับโอนสิทธิและหน้าที่ของจำเลยที่ ๑ ที่มีต่อโจทก์ทั้งหกด้วยทุกประการจนครบสัญญาจ้างเหมาวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๕ และจำเลยที่ ๑ ประมูลงานในคราวถัดไปวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๖ บริษัท ว. จึงโอนสิทธิของตนเกี่ยวกับลูกจ้างทั้งหมดกลับไปยังจำเลยที่ ๑ อีกครั้งตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๓ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๗ วรรคหนึ่ง ความเป็นลูกจ้างนายจ้างของโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ ๑ จึงไม่ใช่มีกำหนด ๑ ปี และการที่โจทก์ทั้งหกทำงานให้บริการสอบถามหมายเลขโทรศัพท์แก่บุคคลทั่วไปผ่านหมายเลข ๑๑๓๓ ของจำเลยที่ ๒ *อันเป็นงานส่วนหนึ่งของธุรกิจของจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงเป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งหกตามนัยมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ และที่ ๒ จ่ายค่าชดเชย แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย* คำขออื่นให้ยก จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๒ มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๖ จึงไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เมื่อ*พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ไม่มีบทบัญญัติให้ผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาทำงานเช่นเดียวกับที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๑/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กรณีจึงไม่อาจนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับแก่กรณีของโจทก์ทั้งหกกับจำเลยที่ ๒ จำเลยที่ ๒ จึงไม่ได้เป็นนายจ้างของโจทก์ ดังนั้น จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ในค่าชดเชย* พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ ๒ นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๓

๘๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๙๖๘/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์)

เรื่อง โจทก์มีหน้าที่ดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์เวลามีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำ งานที่โจทก์ทำเป็นการช่วยเหลือบิดามารดาในฐานะบุตร มิใช่ฐานะลูกจ้าง เงินที่โจทก์ได้รับทุกเดือนก็มิใช่ค่าจ้าง โจทก์มีอิสระที่จะมาทำงานในเวลาใดก็ได้ หรือไม่มาทำงานเลยก็ยังได้โดยมิต้องยื่นใบลาแต่ประการใด ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของใคร โจทก์จึงไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามความในมาตรา ๕

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ กรณีที่วินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์การรับบริการรักษาพยาบาล

จากกองทุนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนซึ่งโจทก์ได้รับการรักษาฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมที่โจทก์สำรองจ่ายไปเป็นเงิน ๕๓๐,๔๐๐ บาท โจทก์เห็นว่าเป็นคำวินิจฉัยที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย จำเลยให้การว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์ จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า บริษัท ช. จำกัด ประกอบกิจการขายวัสดุก่อสร้าง มีนาย พ. บิดาโจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท ช. จ้างโจทก์ทำงานตำแหน่งฝ่ายงานคอมพิวเตอร์โดยหักเงินโจทก์นำส่งสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตั้งแต่เดือนมีนาคม ๒๕๔๓ – มีนาคม ๒๕๕๓ รวมเป็นเงิน ๓๗,๔๒๐ บาท โจทก์ป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังต้องเข้ารับการรักษาโดยสำรองจ่ายเงินไปก่อนเป็นเงิน ๕๓๐,๔๐๐ บาท ข้อเท็จจริงสรุปความได้ว่าขณะที่จ้างโจทก์ทำงานนั้น โจทก์มีอายุ ๑๕ ปี กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โจทก์มีหน้าที่ดูแลและซ่อมคอมพิวเตอร์เวลามีปัญหาเล็กๆ น้อยๆ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบประจำ บริษัทมีลูกจ้างประมาณ ๓๐ คน ที่ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ ๑๗ คน ใช้งานระบบบัญชี ๕ คน ลูกจ้างที่เป็นพนักงานขายใช้คอมพิวเตอร์ในการตรวจสอบราคาสินค้าและจำนวนสินค้าที่มีอยู่ โจทก์ไม่ได้ทำงานประจำ ว่างถึงจะไปที่บริษัท ลักษณะการทำงานเป็นการช่วยกิจการของที่บ้านเนื่องจากเป็นบริษัทของบิดา ไม่ได้รับเงินเดือน และมีมารดาจ่ายค่าขนมเป็นเงินสดไปโรงเรียนทุกเดือนตั้งแต่เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ ๓ จนถึงเรียนระดับปริญญาโทที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โจทก์ไม่มีเวลาทำงานที่แน่นอน ไม่ต้องลงชื่อลงเวลาทำงาน ไม่มีการควบคุมบังคับบัญชา จะทำเมื่อไรก็ได้ บริษัท ช.จำกัด จึงจ้างนาย ส. บุคคลภายนอกมาวางระบบคอมพิวเตอร์และดูแลการใช้งานระบบเป็นประจำตามกำหนดเวลา *เห็นได้ชัดว่างานที่โจทก์ทำนั้นเป็นการช่วยเหลือบิดามารดาในฐานะบุตร มิใช่ฐานะลูกจ้าง เงินที่โจทก์ได้รับทุกเดือนก็มิใช่ค่าจ้าง โจทก์มีอิสระที่จะมาทำงานในเวลาใดก็ได้ หรือไม่มาทำงานเลยก็ยังได้ โดยมิต้องยื่นใบลาแต่ประการใด ทั้งไม่ปรากฏว่าโจทก์ต้องอยู่ภายใต้อำนาจบังคับบัญชาของใคร และไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับของใคร และไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท ช. โจทก์จึงไม่มีฐานะเป็นลูกจ้างตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓* ที่ศาลแรงงานภาค ๕ พิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวโดยให้จำเลยชำระเงินค่ารักษาพยาบาลพร้อมดอกเบี้ยและให้โจทก์มีสิทธิหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษาแก้เป็นให้ยกฟ้องโจทก์ทั้งหมด

๘๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๐๖๗/๒๕๖๐

เรื่อง โรงเรียนเอกชน : การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมิใช่กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อน ลูกจ้างโรงเรียนเอกชนถูกเลิกจ้างจึงดำเนินการฟ้องร้องต่อศาลแรงงานได้โดยไม่ต้องร้องทุกข์ต่อคณะกรรมการประนีประนอมหรือคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานก่อน

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเป็นนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๒๗ จำเลยจ้างโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๑๕,๖๗๐ บาท ต่อมาวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ โดยอ้างเหตุผลว่า

จำเลยได้รับเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวนักเรียนลดลง ซึ่งไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเป็นต้องลดจำนวนบุคลากรครูจึงเลิกจ้างโจทก์โดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าชดเชยแล้ว

ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาค่าจ้างโจทก์ในขณะเลิกจ้างมีจำนวนเพียง ๑๕,๖๗๐ บาท หากจำเลยลดจำนวนครูโดยเลิกจ้างโจทก์ก็ลดค่าใช้จ่ายได้เพียงปีละ ๑๘๘,๐๔๐ บาท เท่านั้น เมื่อเปรียบเทียบกับประมาณการเงินอุดหนุนของโรงเรียนรวมเป็นเงิน ๒๕,๖๙๒,๖๒๑ บาท ซึ่งเป็นเงินเดือนครู ๖๘.๕๓ % เป็นเงินปีละ ๑๗,๖๐๗,๑๕๓.๑๗ บาท การลดค่าจ้างครูโดยเลิกจ้างโจทก์เพียงคนเดียวเป็นเงินเพียงเล็กน้อยเท่านั้นหาได้มีผลกระทบใดต่อรายจ่ายไม่ และจำเลยมีรายได้จากเงินอุดหนุนอื่นอีกเป็นเงินสูงถึง ๑๐,๒๕๘,๓๓๒.๔๐ บาท ซึ่งรายได้ส่วนนี้สามารถนำมาเป็นค่าใช้จ่ายทดแทนค่าจ้างโจทก์ได้ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายปี ๒๕๕๕ เป็นค่าดำเนินการสูงถึง ๒๐,๘๖๙.๙๓๘.๔๑ บาท แต่ในปี ๒๕๕๖ มีจำนวนเพียง ๕,๒๕๖,๗๑๐.๒๖ บาท เชื่อว่าจำเลยยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการลงได้อีกโดยไม่ต้องลดค่าใช้จ่ายในส่วนค่าจ้างครู ประกอบกับการอ้างว่าโจทก์สอนได้แต่วิชาสุขศึกษา ไม่สามารถสอนวิชาพลศึกษาได้ จึงเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพราะการสอนวิชาสุขศึกษาหรือพลศึกษาจำเป็นต้องใช้ครูที่มีวุฒิการศึกษาโดยตรงจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด หากจำเป็นต้องเลิกจ้างครูที่เกินความจำเป็นก็ควรเลิกจ้างครูที่มีอายุงานน้อยกว่าโจทก์และไม่ได้สอนตรงตามวุฒิการศึกษา กิจการจำเลยไม่ได้ขาดทุนจนถึงขนาดที่จะดำเนินการต่อไปไม่ได้ ทั้งการเลือกครูในการเลิกจ้างก็ไม่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยจ่ายเงิน ๔๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ประเด็นอำนาจฟ้องศาลฎีกาเห็นว่า ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานของครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๒๕ และตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ บทเฉพาะกาลมาตรา ๑๖๖ รับรองให้ระเบียบดังกล่าวมีผลใช้บังคับโดยอนุโลมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป็นกฎหมายที่มีวัตถุประสงค์ควบคุมโรงเรียนเอกชนให้เป็นระเบียบได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ มิใช่กฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแก่นายจ้างลูกจ้างหรือกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างลูกจ้างหรือแก้ไขข้อขัดแย้งระหว่างนายจ้างลูกจ้างอันเป็นวัตถุประสงค์ของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ แม้พระราชบัญญัตินี้และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการดังกล่าวจะกำหนดให้การคุ้มครองแรงงานของครูใหญ่และครู มีคณะกรรมการคุ้มครองการทำงานเป็นผู้ควบคุมดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายดังกล่าวหรือให้มีคณะกรรมการประนีประนอมเพื่อพิจารณาหรือพิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดก็ตาม แต่การฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมมิใช่กรณีที่มีกฎหมายบัญญัติให้ต้องร้องเรียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว้ก่อนจึงจะดำเนินการในศาลแรงงานได้ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ วรรคสอง โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องต่อศาลแรงงานโดยไม่จำต้องเสนอข้อขัดแย้งให้คณะกรรมการคุ้มครองการทำงานวินิจฉัยชี้ขาดก่อน โจทก์จึงมีอำนาจฟ้อง พิพากษายืน

กองนิติการ กระทรวงศึกษาธิการ

๘๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๗๐/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างตำแหน่งพนักงานขายได้นำขวดเปล่าของน้ำอัดลมมาคืนโรงงานเพียง ๔๐ ลัง แต่ร่วมกันกับพนักงานทำเอกสารว่ามี ๒๘๐ ลัง ทำให้ได้รับประโยชน์ส่วนต่างขวดเปล่าเป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท เป็นทุจริตต่อหน้าที่

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานขาย วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๕ จำเลยที่ ๑ มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๕ กล่าวหาว่าโจทก์ร่วมกับพนักงานอื่นทุจริตต่อหน้าที่ ซึ่งไม่เป็นความจริง จำเลยให้การว่าโจทก์นำขวดเปล่าของสินค้าประเภทน้ำอัดลมขนาด ๑๕ ออนซ์ จำนวน ๔๐ ลัง กลับเข้ามาคืนโรงงานนครสวรรค์ แต่ร่วมกับนาย ส. เพิ่มตัวเลขในช่องขวดเปล่านำเข้าว่ามีจำนวน ๒๘๐ ลัง ทำให้โจทก์ได้เงินค่าขวดเปล่าและลังเปล่าไปเป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท เป็นทุจริตต่อหน้าที่ ความผิดร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๓ พิพากษายกฟ้อง ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๕๕ โจทก์นำขวดเปล่าของน้ำอัดลมขนาด ๑๕ ออนซ์ มาคืนโรงงานนครสวรรค์ของจำเลยที่ ๑ เพียง ๔๐ ลัง นาย ส. พนักงานเช็คเกอร์ผลัดบ่ายตรวจนับสินค้า จัดทำใบเช็คคืนน้ำเต็ม – ขวดเปล่าและกรอกข้อความว่ามีขวดเปล่านำเข้าจำนวน ๒๘๐ ลัง ผลการกระทำของนาย ส. ย่อมเป็นผลโดยตรงที่ทำให้การคิดราคาสินค้าของฝ่ายการเงินผิดไปโดยโจทก์ย่อมได้รับประโยชน์จากส่วนต่างขวดเปล่าเป็นเงิน ๕๒,๘๐๐ บาท โดยตรง เมื่อโจทก์มีหน้าที่ตรวจสอบยอดสินค้าคงเหลือและการส่งคืนขวดเปล่าบนรถเพื่อทำรายงานการขายประจำวันให้ถูกต้องกับรายงานการส่งเงินตามคำสั่งของจำเลยที่ ๑ แต่กลับไม่กระทำการดังกล่าว การกระทำของโจทก์จึงเป็นการกระทำผิดร้ายแรงอันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๓ และเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอย่างร้ายแรง จงใจฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ (๑) (๒) และ (๔) จำเลยที่ ๑ เลิกจ้างจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และการเลิกจ้างดังกล่าวไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

๘๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๓๒/๒๕๖๐

เรื่อง คำว่า “อื่นๆ(ไม่มี)” คงมีความหมายเพียงว่าการเลิกจ้างตามหนังสือนี้นายจ้างจะไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้อีก ลักษณะเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นกรณีที่ลูกจ้างสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหาย , การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้าง หัวข้อการประเมินแบบกว้างๆ เพียง ๑๕ หัวข้อ แต่ละข้อมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งแล้วแต่ความคิดของผู้ประเมินเพียงคนเดียว ไม่มีการตรวจสอบทบทวนดุลพินิจการที่นายจ้างเลิกจ้างโดยอาศัยผลการประเมินในลักษณะเช่นนี้ ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้างตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการฝ่ายบริหารโครงการ เริ่มงาน ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗ ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๑๐๘,๕๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๓จำเลยเลิกจ้างโจทก์ให้มีผลวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓ อ้างว่าการทำงานของโจทก์ต่ำกว่าเกณฑ์ที่จำเลยกำหนดซึ่งไม่เป็นความจริง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้าง

ที่ไม่เป็นธรรม ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์ได้รับการประเมินการปฏิบัติงานประจำปีต่ำกว่าเกณฑ์ โจทก์ลงชื่อทราบการเลิกจ้างเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จึงเป็นการสละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายแล้ว ค่าเสียหายสูงเกินจริง

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าจำเลยมีฐานะกิจการที่ไม่มั่นคงมีความจำเป็นต้องเลิกจ้างลูกจ้างเพื่อพยุงฐานะ การประเมินผลงานของโจทก์ก็เป็นการประเมินของบริษัท ซ. มิใช่เป็นการประเมินของจำเลย และเป็นการประเมินของบุคคลคนเดียว แสดงว่าจำเลยมิได้ใส่ใจในการประเมินบุคคล มิได้มีกรรมการแสดงความเห็นที่อาจแตกต่างกันอันเป็นธรรมาภิบาลในการปกครองคน โดยจำเลยเองได้กำหนดไว้ในข้อบังคับในการทำงาน เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ระบุว่า การดำเนินการและการบริหารงานของจำเลยจะยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบ ความสามัคคีและความเข้าใจอันดีในหมู่พนักงาน และพนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม สมศักดิ์ ศรีในฐานะส่วนหนึ่งของจำเลย อีกทั้งหัวข้อการประเมินแบบกว้างๆ เพียง ๑๕ หัวข้อ แต่ละข้อมีลักษณะเป็นนามธรรมซึ่งแล้วแต่ความคิดของผู้ประเมินเพียงคนเดียว แต่ละข้อหากโจทก์ทำงานบกพร่องไปบ้างก็อาจแก้ไขปรับปรุงโดยแจ้งเตือนให้โจทก์ผู้ถูกประเมินได้ปฏิบัติก่อนระยะเวลาหนึ่งและแจ้งให้ผู้ถูกประเมินทราบถึงผลที่อาจเกิดต่อผู้ถูกประเมิน จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีเหตุผลสมควร เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจึงต้องจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก์ พิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๓๐๒,๐๐๐ บาท (๑๒ เดือน) พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า นาย ช. เพียงคนเดียว ประเมินการทำงานของโจทก์ ประกอบกับตามแบบการประเมินระบุว่านาย ช. เป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุด สังกัดฝ่าย PLB –AAT ส่วนโจทก์เป็นผู้จัดการฝ่ายหน่วยงาน PLB –AAT ดังนั้น ลายมือชื่อของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น/ผู้ประเมิน ผู้บังคับบัญชาระดับบริหาร/ผู้ทบทวน และผู้บังคับบัญชาระดับบริหารสูงสุดของหน่วยงาน/ผู้อนุมัติ ที่เป็นลายมือชื่อของบุคคลคนเดียวกันลงไว้ทั้งสามระดับของผู้ประเมินจึงเป็นลายมือชื่อขางนาย ช. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงานที่โจทก์สังกัดอยู่ การประเมินผลการปฏิบัติงานของโจทก์จึงไม่มีการตรวจสอบทบทวนดุลพินิจตามแบบประเมินที่ระบุว่าต้องมีผู้ประเมินและผู้ทบทวนก่อนจึงจะมีการอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาระดับบริหารสูงสุดของหน่วยงาน การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอาศัยผลการประเมินในลักษณะเช่นนี้ย่อมเป็นการเลิกจ้างที่ไม่มีเหตุอันสมควรเพียงพอ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าโจทก์สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้น พิจารณาจากเอกสารดังกล่าวก็ไม่ปรากฏว่ามีข้อความใดที่โจทก์ตกลงสละสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมจากจำเลยไว้เช่นกัน **คำว่า “อื่นๆ(ไม่มี)”** ในข้อที่ ๔ นั้น คงมีความหมายเพียงว่าการเลิกจ้างตามหนังสือนี้จำเลยจะไม่จ่ายเงินอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้อีก ลักษณะเช่นนี้จึงไม่ใช่เป็นกรณีที่โจทก์สละสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายดังที่จำเลยอุทธรณ์

๘๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๗๑ – ๖๑๙๑/๒๕๖๐

เรื่อง เมื่อนายจ้างได้ตกลงกับสหภาพตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างใหม่แล้ว ข้อตกลงฯ เกี่ยวกับเงินพิเศษประจำปีตามข้อตกลงการจ้างเดิม จึงต้องสิ้นผลไป

โจทก์กับพวกรวม ๒๙๐ คน ฟ้องว่า โจทก์ทั้งหมดเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ส. และเป็นลูกจ้างของจำเลย สหภาพฯ ทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับจำเลยให้มีผล ๒ ปี โดยจำเลยตกลงจ่ายเงินพิเศษประจำปีให้ลูกจ้างคนละ ๓๐ วัน ต่อมาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สหภาพฯ กับจำเลยทำข้อตกลงฯ กันใหม่ว่า จำเลยตกลงปรับค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างทุกคนตามอัตราเงินเฟ้อตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยในรอบปีบวกด้วยอัตราการปรับค่าจ้างของจำเลยตามหลักเกณฑ์ที่จำเลยกำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑ โดยเรื่องสภาพการจ้าง สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นใดที่ไม่ได้เรียกร้องให้มีผลใช้บังคับเหมือนเดิม วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดจ่ายเงินพิเศษประจำปีตามข้อตกลงฯ จำเลยไม่จ่ายเงินดังกล่าว และวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ซึ่งเป็นวันครบกำหนดการปรับอัตราค่าจ้างประจำปี จำเลยปรับค่าจ้างโดยไม่ได้นำอัตราเงินเฟ้อมารวมตามข้อตกลงฯ การกระทำของจำเลยเป็นการละเมิดข้อตกลงฯ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์กับพวกอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ สหภาพฯ กับจำเลย ทำข้อตกลงฯ ต่อมาวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ สหภาพฯ กับจำเลยทำข้อตกลงฯ ฉบับใหม่ เงินพิเศษประจำปี รางวัลเงินพิเศษประจำปี เงินโบนัสหรือเงินโบนัสพิเศษ เป็นเงินประเภทเดียวกับที่จำเลยจ่ายให้ลูกจ้างนอกเหนือจากเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามกฎหมาย ข้อตกลงฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ในส่วนที่เกี่ยวกับเงินโบนัสมีการรวมเงินพิเศษประจำปีที่ระบุไว้ตามข้อตกลงฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๒ เข้าเป็นส่วนหนึ่งของเงินโบนัสตามข้อตกลงฯ *ข้อตกลงฯ เกี่ยวกับเงินพิเศษประจำปีตามข้อตกลงการจ้างเดิมจึงต้องสิ้นผลไปเมื่อปี ๒๕๕๔* และปี ๒๕๕๕ จำเลยจ่ายเงินโบนัสแก่โจทก์ตามข้อตกลงแล้ว ส่วนเงินพิเศษประจำปีนับแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไปเป็นเงินในอนาคต โจทก์ทั้งหมดจึงไม่มีสิทธิได้รับเงินพิเศษประจำปีตามฟ้อง และการปรับค่าจ้างจำเลยมีการรวมอัตราเงินเฟ้อเข้าด้วยแล้ว ดังนั้น การปรับค่าจ้างของจำเลยจึงเป็นไปตามข้อตกลงฯ ฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ข้อ ๗ แล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ข้อตกลงฉบับลงวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ไม่มีการบันทึกข้อความใดๆ ที่ยกเลิกไม่ต้องจ่ายเงินพิเศษประจำปีตามข้อตกลงฉบับเดิม เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

กองนิติการ กรมแรงงาน

๙๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๑๙๖/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างอ้างว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะ และลูกจ้างเคยตรวจพบสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนในปัสสาวะมาครั้งหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ตามบันทึกการจับกุมลูกจ้างให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาเสพติดจริง พฤติการณ์ที่ลูกจ้างเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นนี้ทำให้นายจ้างเชื่อว่าหากให้ลูกจ้างทำงานเป็นช่างเชื่อมต่อไปอาจส่งผลเสียหายต่อนายจ้างได้ ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๑ จำเลยที่ ๒ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจของจำเลยที่ ๑ โดยจำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ไปทำงานกับจำเลยที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๓ จัดให้มีการตรวจสารเสพติด ในเบื้องต้นพบสารเสพติดในปัสสาวะโจทก์ ต่อมานำตัวโจทก์ส่งสถานีตำรวจภูธรแหลงฉบัง โจทก์ถูกดำเนินคดีโดยถูกควบคุมตัวที่เรือนจำจนได้รับการปล่อยชั่วคราว ต่อมาจำเลยที่ ๑ เลิกจ้างโจทก์ภายหลังปรากฏผลการตรวจปัสสาวะของโจทก์โดยศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ ๖ ว่าไม่พบสารเสพติด การกระทำของจำเลยที่ ๑ จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม นอกจากนี้จำเลยทั้งสามไม่จัดให้โจทก์ได้รับค่าเช่าบ้านและค่าครองชีพเหมือนเช่นพนักงานประจำตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกา เห็นว่า จำเลยที่ ๑ ประกอบกิจการประเภทเหมาค่าแรงและงานก่อสร้างจำเลยที่ ๓ ประกอบกิจการผลิตแท่นขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ จำเลยที่ ๑ ส่งโจทก์ให้ไปทำงานกับจำเลยที่ ๓ ตำแหน่งช่างเชื่อม ข้อเท็จจริงปรากฏว่ามีการตรวจปัสสาวะโจทก์ในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๗ จำนวน ๒ ครั้ง คือที่สถานประกอบกิจการของจำเลยที่ ๓ และที่สถานีตำรวจภูธรแหลมฉบัง ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๗ จำเลยที่ ๑ จึงมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าตรวจพบสารเสพติดในปัสสาวะโจทก์ และเคยตรวจพบสารเสพติดประเภทแอมเฟตามีนในปัสสาวะของโจทก์เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ มาครั้งหนึ่งแล้ว นอกจากนี้ตามบันทึกการจับกุมโจทก์ให้การรับสารภาพว่าได้เสพยาเสพติดจริง พฤติการณ์ที่โจทก์เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเช่นนี้ทำให้จำเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นนายจ้างเชื่อว่าหากให้โจทก์ทำงานตำแหน่งช่างเชื่อมต่อไปอาจส่งผลเสียหายต่อจำเลยที่ ๑ ได้ การเลิกจ้างของจำเลยที่ ๑ จึงมีเหตุอันสมควร หาใช่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมไม่ ส่วนที่โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยทั้งสามต้องร่วมรับผิดจ่ายโบนัส ค่าครองชีพ และค่าเช่าบ้าน โจทก์เพียงแต่ยกมาตรา ๑๑/๑ มากล่าวอ้างเท่านั้น โดยโจทก์ไม่ได้โต้แย้งคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๒ ว่าไม่ชอบอย่างไร ที่ถูกต้องควรเป็นอย่างไร จึงเป็นอุทธรณ์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย พิพากษายืน

๙๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๓๖๗/๒๕๖๐

เรื่อง จ้างเป็นกรรมการผู้จัดการ มีหน้าที่วางแผนกำหนดนโยบาย มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยทั้งหมดทุกเรื่อง กำหนดเวลาทำงานไม่แน่นอน กำหนดวันพักผ่อนเอง ไม่มีกำหนดวันหยุดวันลาและสวัสดิการ มีอิสระในการทำงานไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา นิติสัมพันธ์มิใช่การจ้างแรงงาน

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในฝ่ายพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่กำหนดนโยบาย วางแผนงาน จำเลยค้างจ่ายค่าจ้างรวมเป็นเงิน ๑๘๘,๕๐๐ บาท ขอบังคับให้จำเลย

กองนิติการ กรมแรงงานและสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

จ่ายค่าจ้างพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่าโจทก์เป็นกรรมการผู้จัดการ โจทก์ทำสัญญาจ้างและกำหนดอัตราค่าจ้างตนเองทั้งที่ทราบว่าโจทก์ไม่ใช่ลูกจ้างจำเลย โจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ศาลแรงงานภาค ๘ รับฟังข้อเท็จจริงว่า จำเลยจ้างโจทก์ทำงานในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในฝ่ายอสังหาริมทรัพย์ มีหน้าที่วางแผนกำหนดนโยบายและควบคุมการบริหารงานทั้งหมดของจำเลย มีอำนาจกระทำการแทนจำเลยทั้งหมด รวมถึงการทำนิติกรรมกับบุคคลภายนอกแทนจำเลยทุกเรื่อง มีอำนาจรับสมัครงาน มีกำหนดเวลาทำงานไม่แน่นอน กำหนดวันพักผ่อนเอง ไม่มีกำหนดวันหยุดวันลาและสวัสดิการสำหรับโจทก์ โจทก์มีอิสระในการทำงานกับจำเลย ไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชา ไม่ต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของจำเลย แล้ววินิจฉัยว่านิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจำเลยมิใช่การจ้างแรงงาน โจทก์ไม่เป็นลูกจ้างของจำเลย อุทธรณ์ของโจทก์ที่ว่าโจทก์ไม่มีอิสระในการบริหารบริษัทจำเลยจึงเป็นลูกจ้างเป็นอุทธรณ์โต้แย้งข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลแรงงานภาค ๘ เป็นอุทธรณ์ข้อเท็จจริง ต้องห้ามตมพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๙๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๙๔ – ๖๔๙๗/๒๕๖๐

เรื่อง เมื่อผู้คัดค้านไม่ยอมทำหนังสือขอโทษนายจ้างตามเงื่อนไขที่นายจ้างกำหนด กรณีจึงไม่อาจถือว่านายจ้างได้ให้อภัยในความผิด เมื่อผู้คัดค้านที่มีส่วนรู้เห็นและมีส่วนร่วมให้พนักงานของผู้ร้องหยุดงานทั้งยังได้หยุดงานด้วย อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ ศาลแรงงานเห็นควรอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านได้

โจทก์ยื่นคำร้องขอเลิกจ้างผู้คัดค้านทั้ง ๔ ราย โดยยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านทั้งสี่เป็นพนักงานและเป็นกรรมการลูกจ้างของผู้ร้อง วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สหภาพแรงงาน อ. ยื่นข้อเรียกร้องเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแต่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ผู้คัดค้านร่วมกับสหภาพฯ ยุยงส่งเสริม สนับสนุนให้พนักงานผู้ร้องจำนวนกว่าร้อยละ ๙๐ ลาเท็จ หยุดงาน เฉื่อยงาน ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ เพื่อกดดันให้ผู้ร้องยินยอมตามข้อเรียกร้อง เป็นการจงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อขังคับฯ อย่างร้ายแรง และทำให้ผู้ร้องเสียหายเป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า เมื่อวันที่ ๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ พนักงานของผู้ร้องได้หยุดงานพร้อมกันประมาณ ๗๐๐ คน เพื่อกดดันให้ผู้ร้องยินยอมตามสหภาพฯ ยื่นข้อเรียกร้อง โดยพยานผู้ร้องไม่อาจยืนยันได้ว่าผู้คัดค้านที่ ๘ ที่ ๑๒ และที่ ๑๓ เกี่ยวข้องกับการยุยงส่งเสริมให้พนักงานผู้ร้องหยุดงานอย่างไร ผู้คัดค้านที่ ๘ และ ๑๓ ทำงานวันที่ ๒๐ และ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ ตามปกติจึงไม่มีความผิดให้ลงโทษ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๑๒ ทำงานวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๗ เพียงวันเดียว จึงสมควรลงโทษตักเตือนเป็นหนังสือ ส่วนผู้คัดค้านที่ ๑๕ เป็นประธานสหภาพฯ มีส่วนรู้เห็นและมีส่วนร่วมให้พนักงานของผู้ร้องหยุดงานทั้งยังได้หยุดงานวันที่ ๒๐ และวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ จึงมีความผิดเห็นควรอนุญาตให้เลิกจ้างได้ จึงมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ ๑๕ และลงโทษผู้คัดค้านที่ ๑๒

กองนิติการ กรมแรงงานคุ้มครองแรงงาน

ผู้คัดค้านที่ ๑๕ อุทธรณ์ต่อศาลฎีกาในประเด็นว่า ผู้ร้องกำหนดให้เมื่อกรรมการและสมาชิกสหภาพฯ มีหนังสือขอโทษต่อผู้ร้องและผู้บังคับบัญชายอมรับและให้สัตยาบันต่อผู้ร้องแล้ว ผู้ร้องจะถือว่ากรรมการและสมาชิกไม่มีความผิด เมื่อสหภาพฯ ทำหนังสือขอโทษแล้วจึงต้องถือว่าได้รับการนิรโทษแล้ว ศาลฎีกาเห็นว่า เอกสารระบุการขอโทษของผู้ร้องข้อ ๒.๑ ระว่า “ยื่นจดหมายขอโทษบริษัทต่อบริษัทสำหรับการลางานอันเป็นเท็จ และกล่าวข้อมูลเท็จในการสัมภาษณ์” ข้อ ๒.๒ ว่า “คณะกรรมการสหภาพเกี่ยวข้องยื่นจดหมายขอโทษต่อบริษัท ในการสั่งให้สมาชิกลาป่วยจำนวนมาก” และข้อ ๒.๔ ว่า “ผู้นำสหภาพแรงงานอธิบายให้สมาชิกทราบเกี่ยวกับความผิดพลาดในการเจรจากับฝ่ายบริหาร” โดยข้อ ๖ ระบุว่า “หากผู้ใดละเมิดเงื่อนไขที่กล่าวมาไม่ว่าข้อใด บริษัทสามารถทำการเลิกจ้าง หรือให้การลงโทษตักเตือนโดยอัตโนมัติ” ดังนั้น การที่สหภาพทำหนังสือขอโทษโดยขาดข้อความข้อ ๒.๑ ข้อ ๒.๒ และ ข้อ ๒.๔ จึงเป็นหนังสือขอโทษที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ดังกล่าว ซึ่งผู้ร้องก็ได้มีหนังสือขอให้แก้หนังสือขอโทษ แม้ต่อมาสหภาพฯ จะมีหนังสือขอโทษเกี่ยวกับทัศนคติที่ไม่ดี การไม่เคารพ การเฉื่อยงาน การปลุกระดม แต่หนังสือดังกล่าวก็ยังไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ซึ่งผู้ร้องได้มีหนังสือแจ้งให้ทราบว่าเมื่อหนังสือไม่เป็นไปตามเงื่อนไขจึงจะดำเนินการตามข้อ ๖ ต่อไป ดังนั้น ผู้ร้องจึงสามารถขออนุญาตศาลแรงงานภาค ๒ เพื่อลงโทษเลิกจ้างผู้คัดค้านที่ ๑๕ ได้ เมื่อผู้คัดค้านที่ ๑๕ มีส่วนรู้เห็นและมีส่วนร่วมให้พนักงานของผู้ร้องหยุดงานทั้งยังได้หยุดงานวันที่ ๒๐ และวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๗ อันเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกระบวนการแรงงานสัมพันธ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นควรอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านที่ ๑๕ จึงชอบแล้ว พิพากษายืน

๙๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๑๒/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์เพื่อขอลาป่วยแต่ได้แจ้งด้วยว่าหากอาการดีขึ้นจะกลับเข้าไปทำงาน แสดงว่าลูกจ้างอาจกลับเข้าไปทำงานในวันที่ลาได้หากอาการดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการป่วยด้วยสาเหตุใด แม้ลูกจ้างเข้าไปยังที่ทำการของโรงแรมก็ไม่หมายความว่าไม่ป่วย กรณีไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างขอลาป่วยอันเป็นเท็จ

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ โจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งที่ปรึกษาด้านวิศวกรรม ค่าจ้างเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๕ นาย ฮ. กรรมการจำเลยเลิกจ้างโจทก์กล่าวอ้างว่าโจทก์ขอลาป่วยโดยไม่ได้ป่วยจริง และในวันดังกล่าวโจทก์นำอาวุธเข้าไปภายในโรงแรมเป็นพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม แต่โจทก์มิได้กระทำผิด โจทก์จึงขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม รวม ๕,๘๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๘ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ๓๐๐,๐๐๐ บาท สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๑๐๐,๐๐๐ บาท ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยประกอบกิจการโรงแรม นาย ส. และนาย ฮ เป็นกรรมการจำเลย โดยกรรมการคนหนึ่งคนใดมีอำนาจลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราสำคัญกระทำการแทนจำเลยได้ โจทก์ส่งจดหมายอิเล็คทรอนิกส์ไปถึงนาง จ. และนางสาว น. เพื่อขอลาป่วยแต่ได้แจ้งด้วยว่าหากอาการดีขึ้นโจทก์จะกลับเข้าไปทำงาน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

แสดงว่าโจทก์อาจกลับเข้าไปทำงานในวันที่ลาได้หากอาการดีขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการป่วยด้วยสาเหตุใด แม้โจทก์เข้าไปยังที่ทำการของโรงแรมก็ไม่หมายความว่าโจทก์ไม่ป่วย โจทก์ไม่ได้ขอลาป่วยอันเป็นเท็จ ขณะที่เกิดเหตุ นาย ส. ยังคงมีชื่อเป็นกรรมการผู้มีอำนาจและยังโต้เถียงในเรื่องอำนาจจัดการบริษัทอยู่ ที่กรรมการขัดแย้งกันย่อมทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความสับสนว่าจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งกรรมการคนใด จะถือว่าโจทก์ฝ่าฝืนละเลยหรือปฏิปักษ์ต่อนาย ฮ. หาได้ไม่ โจทก์กับพวกนำค้อน ขวาน และสิ่ว ไปที่ห้องสำนักงานมีเจตนาใช้เป็นเครื่องมือช่างหาได้เจตนาใช้เป็นอาวุธ นาย ฮ. ได้ลงชื่อในหนังสือเลิกจ้างโจทก์และประทับตราสำคัญของจำเลย จึงมีผลเป็นการทำแทนจำเลยเป็นการเลิกจ้างแล้ว โดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ต้องจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ที่จำเลยอุทธรณ์ในทำนองว่าโจทก์ลาป่วยเท็จ แสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมนำอาวุธเข้าไปในโรงแรม คุกคามพนักงาน อุทธรณ์โจทก์เป็นการโต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๘ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

๙๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๕๙/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างสมัครใจเข้าโครงการสมัครใจลาออกและรับเงินช่วยเหลือตามที่ตกลงกัน และลูกจ้างเขียนใบลาออก กรณีไม่ใช่การเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เคยเป็นลูกจ้างจำเลย ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๕๒,๐๐๐ บาท ต่อมาจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์ลงชื่อรับทราบในหนังสือเลิกจ้างกับจ่ายค่าชดเชย ๓ เดือน สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ารวมเป็นเงิน ๒๖๕,๒๕๐ บาท แก่โจทก์ เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ แต่โจทก์สมัครใจลาออกโดยได้รับเงินช่วยเหลือจากจำเลยกรณีสมัครใจลาออก โจทก์เขียนและลงชื่อในใบลาออกมอบให้จำเลยพร้อมคืนอุปกรณ์ทั้งรับเงินไปครบถ้วนแล้ว ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ต้นปี ๒๕๕๕ จำเลยจัดทำโครงการสมัครใจลาออกรับเงินช่วยเหลือ จัดทำแบบฟอร์มแจ้งดำเนินการกับพนักงานเพื่อใช้กรอกข้อมูลรายละเอียด ชื่อ ตำแหน่ง อายุงาน ความประสงค์เข้าโครงการด้วยเหตุและมีผลเมื่อใด จะได้รับเงินช่วยเหลือเพียงใด พร้อมช่องลงลายมือชื่อผู้บริหารของจำเลยและช่องพนักงานรับทราบและยอมรับ รวมทั้งกำหนดวันนัดรับเงิน เมื่อพนักงานลงชื่อรับทราบและยอมรับเงินพร้อมนัดรับเงินแล้วจำเลยจะให้พนักงานกรอกข้อความในใบลาออกซึ่งเป็นแบบพิมพ์ที่จำเลยจัดไว้ ต่อมาวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ จำเลยจัดพิมพ์กรอกข้อมูลรายละเอียดโจทก์ แสดงเหตุผลในการเลิกสัญญาว่าประสงค์ลาออกโดยรับเงินช่วยเหลือเนื่องจากเข้าโครงการสมัครใจลาออกและรับเงินช่วยเหลือ โดยมีผลวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ ได้รับสิทธิประโยชน์เงินช่วยเหลือกรณีเข้าโครงการสมัครใจลาออกจำนวน ๒๖๕,๒๕๐ บาท ลงชื่ออนุมัติโดยผู้บริหารของจำเลย เสนอให้โจทก์ลงชื่อรับทราบและยอมรับ ต่อมาวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ โจทก์ลงชื่อรับทราบและยอมรับตามที่กล่าวข้างต้น โดยนัดรับเงินจากจำเลยในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๕ และเขียนใบลาออก ให้มีผลวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๕ โดยวันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เป็นวันสุดท้ายที่ทำงาน จึงเป็นกรณีโจทก์สมัครใจลาออกเอง จำเลยมิได้เลิกจ้าง พิพากษายืน

กองนิติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๙๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๙๔/๒๕๖๐

เรื่อง "คุณอยากให้ผมไปเหรอ จะพูดภาษาอังกฤษกันหรือจะให้ผมไป เพราะถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่" นาย พ. กรรมการฯ พูดตอบว่า "โอเคคุณไปได้..และคุณออกไปจากบริษัทของเรา ...ไปไปไปเลย...ผมเกลียดคุณ...ผมไม่ควรทำงานกับคุณ" เป็นการเลิกจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๓ จำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างสุดท้ายทำงานในตำแหน่งพนักงานการตลาด ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าโจทก์มิใช่ลูกจ้าง แต่โจทก์เป็นชาวต่างชาติรับจ้างหางานให้แก่โรงพิมพ์จำเลยโดยได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้า ลักษณะการทำงานอิสระ (Freelance) ไม่มีกำหนดวันและเวลาทำงานส่วนที่โจทก์ระบุตำแหน่งและเงินเดือนก็เพื่อประโยชน์ในการขอใบอนุญาตทำงานเท่านั้น

ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า จำเลยยื่นขอรับใบอนุญาตทำงานให้แก่โจทก์ระบุว่าจำเลยเป็นนายจ้าง จำเลยจ่ายค่าตอบแทนในการทำงานเป็นรายเดือน เดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และจ่ายค่านายหน้า ทั้งจำเลยหักเงินได้นำส่งเป็นเงินสมทบแก่กองทุนประกันสังคม โจทก์ทำงานอยู่ภายใต้นาย พ. กรรมการผู้มีอำนาจกระทำการแทนจำเลย โดยมีหน้าที่รายงานขึ้นตรงต่อนาย พ. โจทก์ไม่ต้องเข้ามาทำงาน สามารถทำงานที่บ้านได้ เวลาที่สะดวกในการทำงานของโจทก์ที่ต้องติดต่อลูกค้าต่างประเทศคือช่วงเย็นและกลางคืนและต้องทำงานผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์ จึงไม่มีวันเวลาทำงานที่แน่นอน ไม่ต้องบันทึกเวลา ไม่ต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับฯ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องงานที่โจทก์สั่งวัตถุดิบผิดพลาดทำให้ลูกค้าปฏิเสธเป็นเหตุให้จำเลยเสียหาย ในที่ประชุมอภิปรายกันด้วยภาษาไทย โจทก์ขอให้พูดภาษาอังกฤษเพราะประเด็นเกี่ยวข้องกับโจทก์ แปลใจความได้ว่า "คุณอยากให้ผมไปเหรอ จะพูดภาษาอังกฤษกันหรือจะให้ผมไป เพราะถ้าอย่างนี้ผมก็ไม่จำเป็นต้องอยู่ที่นี่" นาย พ. กรรมการฯ พูดตอบว่า "โอเคคุณไปได้ ..และคุณออกไปจากบริษัทของเรา...ไปไปไปเลย...ผมเกลียดคุณ...ผมไม่ควรทำงานกับคุณ" ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า การทำงานของโจทก์มีลักษณะเป็นสัญญาจ้างแรงงาน เมื่อนาย พ. ไม่ประสงค์ให้โจทก์ทำงานอีกต่อไปถือว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ พิพากษาให้จำเลยชำระค่านายหน้า ค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์ ศาลฎีกาฯ ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วเห็นว่าที่จำเลยอุทธรณ์ว่าคำวินิจฉัยของศาลแรงงานภาค ๒ ว่า จำเลยเลิกจ้างเกิดจากการรับฟังพยานหลักฐานที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายก็ดีล้วนเป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๒ เป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงต้องห้าม ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนประเด็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม เห็นว่า โจทก์และจำเลยมีความสัมพันธ์เป็นลูกจ้างและนายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและจำเลยเป็นฝ่ายเลิกจ้างโจทก์ระหว่างที่มีการประชุมเรื่องที่โจทก์ทำงานผิดพลาด ทำให้ลูกค้าปฏิเสธงานทั้งหมด นาย พ. จึงบอกเลิกจ้างด้วยวาจา ดังนี้ สาเหตุแห่งการเลิกจ้างอันแท้จริงของจำเลยก็เพราะโจทก์ปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง กรณีมีเหตุอันควรที่จำเลยจะเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่อาจถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๙๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๙๓/๒๕๖๐ (คดีขออนุญาตเลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง การที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่ไปประชุมกีฬานอกบริษัทในวันหยุดที่ได้รับอนุมัติให้ทำงานในวันหยุดโดยนายจ้างจ่ายค่าจ้างเต็มวัน ถือเป็นความผิดระเบียบ ซึ่งการรักษาระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้สร้างความมั่นคงแข็งแกร่งเพื่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ กรณีไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นลูกจ้างละเมิดระเบียบฯ ของนายจ้างตามอำเภอใจ จึงอนุญาตให้เลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้โจทก์ยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้าง โดยทำงานตำแหน่งหัวหน้างานคลังสินค้า มีหน้าที่รอรับสินค้าภายในโรงงานประเภทวัตถุดิบจากผู้ขายที่ขนส่งเข้ามาโดยรถบรรทุก ระหว่างวันที่ ๘ , ๒๑ ๒๘ มิถุนายน และ ๑๒ , ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ผู้คัดค้านซึ่งขออนุญาตและได้รับอนุมัติให้มาทำงานในวันหยุดดังกล่าว **ได้ละทิ้งหน้าที่ไปเล่นปิงปอง** ออกไปนอกโรงงานเพื่อทำธุระส่วนตัวและทำรายงานเท็จเพื่อแสวงหาประโยชน์จากค่าแรงในวันหยุดที่มิควรได้ ขออนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และขอให้ศาลมีคำสั่งให้ผู้คัดค้านพ้นจากตำแหน่งกรรมการลูกจ้าง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้คัดค้านละทิ้งหน้าที่ช่วงเวลาดังกล่าวเดือนละ ๒ ครั้ง แต่ผู้ร้องไม่ว่ากล่าวตักเตือน การละทิ้งหน้าที่ไปประชุมเกี่ยวกับการแข่งขันกีฬา แม้ผู้ร้องจะจ่ายค่าทำงานในวันหยุดเต็มเวลา แต่ก็ยังไม่พอฟังได้ว่าการกระทำของผู้คัดค้านเป็นการแสวงหาผลประโยชน์โดยตรง และไม่ปรากฏว่าผู้ร้องได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง พิพากษายกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลฎีกาพิจารณาในส่วนที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัยว่า***ผู้ร้องปล่อยเวลาล่วงเลยถึง ๓ เดือน ไม่ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว และการที่ผู้คัดค้านออกไปประชุมเกี่ยวกับกีฬานอกโรงงานแม้ไม่ใช่การแข่งขันกีฬาภายในของผู้ร้องแต่ก็เป็นการสร้างความสามัคคีภายในนิคมอุตสาหกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีแล้วนั้น*** เห็นว่า ผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้าง การลงโทษใดๆ แก่ผู้คัดค้านต้องขออนุญาตศาล ***การที่ผู้ร้องขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านต่อศาลในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ นับแต่ผู้คัดค้านทำผิดวินัยดังกล่าวไม่นานเกินสมควร*** นอกจากนี้ผู้ร้องเป็นบริษัทประกอบธุรกิจ มีระเบียบวินัยในการทำงาน***การรักษาระเบียบวินัยเป็นเครื่องมือหรือวิธีการหนึ่งที่ผู้ประกอบธุรกิจใช้สร้างความมั่นคงแข็งแกร่งเพื่อประสิทธิภาพในการประกอบธุรกิจ กรณีไม่มีเหตุผลใดๆ ที่จะให้ผู้คัดค้านซึ่งเป็นลูกจ้างละเมิดระเบียบฯ ของนายจ้างตามอำเภอใจโดยไม่ต้องขออนุญาตผู้มีอำนาจของผู้ร้อง***ซึ่งเป็นนายจ้างแล้วถือว่า**การละเมิดกฎระเบียบของนายจ้างนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องและดีดังที่ศาลแรงงานภาค ๒ วินิจฉัย** อุทธรณ์ของผู้ร้องฟังขึ้น

สำหรับกรณีที่ผู้ร้องขออนุญาตเลิกจ้างผู้คัดค้านโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้านั้นเห็นว่า ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ เมื่อศาลมีคำสั่งอนุญาตให้เลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างแล้ว นายจ้างจึงจะเลิกจ้างได้ ดังนั้น เมื่อผู้ร้องได้รับอนุญาตให้เลิกจ้างแล้วก็ต้องมีคำสั่งเลิกจ้างอีกครั้งหนึ่ง การที่ผู้ร้องจะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าชดเชยและต้องบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากผู้ร้องมีคำสั่งเลิกจ้างแล้ว กรณีจึงไม่อาจมีคำสั่งล่วงหน้าโดยยังไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้นได้ พิพากษากลับ อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

๙๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๙๗/๒๕๖๐ (เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน)

เรื่อง <u>ค่ากะดึก</u> ๔๐ บาท จ่ายให้เฉพาะพนักงานกะกลางคืนเท่านั้นเพื่อเป็นการสงเคราะห์ <u>ค่าอาหารและค่าเดินทาง</u> เดือนละ ๕๐๐ บาท จ่ายเพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่าย <u>ค่าเที่ยว</u> จ่ายให้พนักงานขับรถที่ออกนอกพื้นที่จังหวัดชลบุรีและปราจีนเท่านั้น ดังนั้น ค่ากะดึก ค่าอาหารและค่าเดินทาง ค่าเที่ยว จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน กรณีที่คณะกรรมการได้มีมติยกอุทธรณ์โจทก์ โดยวินิจฉัยว่า ค่ากะ ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเที่ยว เป็นค่าจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วย ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้ว พิพากษาให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของจำเลยส่วนที่วินิจฉัยว่า ค่ากะกลางคืน ค่าอาหาร ค่าเดินทาง และค่าเที่ยว ถือเป็นค่าจ้างที่ต้องชำระเงินสมทบจากการตรวจบัญชีค่าจ้างประจำปี ๒๕๕๓ และเงินเพิ่มตามกฎหมาย ให้จำเลยชำระเงิน ๔,๓๑๓ บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันถัดจากวันฟ้อง คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า **<u>ค่ากะกลางคืน ๔๐ บาท</u>** โจทก์ประกาศให้เป็นการช่วยเหลือพนักงานที่เข้ากะกลางคืน เนื่องจากพนักงานที่ทำงานกะกลางคืนโจทก์ไม่ได้จัดให้มีร้านขายอาหารเวลากลางคืน และเงินค่ากะกลางคืนจะจ่ายตามเงื่อนไขให้พนักงานที่มาทำงานวันต่อวัน และจ่ายให้เฉพาะพนักงานที่มาทำงานกะกลางคืนเท่านั้น ค่ากะ ๔๐ บาท ต่อวันดังกล่าวจึงมิใช่ค่าตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ แต่เป็นสวัสดิการที่โจทก์ให้แก่ลูกจ้าง ไม่ใช่ค่าจ้าง **<u>ส่วนค่าอาหารและค่าเดินทาง</u>** โจทก์ได้ประกาศเพิ่มสวัสดิการค่าอาหารเดือนละ ๔๒๕ บาท และค่าเดินทางเดินทางเดือนละ ๔๒๕ บาท เป็นเดือนละ ๕๐๐ บาท เพื่อช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานเท่านั้น มิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ โจทก์มีวัตถุประสงค์โดยชัดแจ้งว่าต้องการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจและราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งการปรับเพิ่มค่าอาหารและค่าเดินทางจากเดิมที่เคยประกาศให้เป็นสวัสดิการอยู่แล้ว แม้เงินดังกล่าวจะมีลักษณะเป็นการจ่ายประจำทุกเดือนมีจำนวนแน่นอนและไม่มีเงื่อนไขแต่ก็เป็นเพียงเงินช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงานเท่านั้นมิใช่จ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในวันเวลาทำงานปกติ ดังนั้น ค่าอาหารและค่าเดินทางจึงเป็นเพียงสวัสดิการไม่ใช่ค่าจ้าง สำหรับค่าเที่ยว ๔๐ บาท ต่อเที่ยว โจทก์ประกาศให้เป็นสวัสดิการช่วยเหลือพนักงานขับรถที่ต้องเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ตามที่โจทก์ได้จัดสวัสดิการรถรับส่งผู้บริหารชาวต่างชาติ โดยมีเงื่อนไขการจ่ายว่าพนักงานขับรถจะได้ค่าเที่ยวเพิ่มเมื่อออกไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีหรือจังหวัดชลบุรีเท่านั้น โจทก์มิได้มีวัตถุประสงค์ประกอบกิจการด้านขนส่ง การทำงานของพนักงานขับรถจึงเป็นการปฏิบัติงานอยู่ในพื้นที่ ส่วนการปฏิบัติงานนอกเหนือหน้าที่ปกตินอกพื้นที่จึงมิใช่การปฏิบัติหน้าที่แน่นอนเป็นประจำและไม่มีพฤติการณ์แสดงว่าโจทก์จ่ายค่าเที่ยวให้แก่พนักงานขับรถเพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ ดังนั้น ค่าเที่ยวดังกล่าวจึงเป็นเงินที่โจทก์จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นครั้งคราวเมื่อไปทำงานนอกพื้นที่ไม่ถือเป็นส่วนหนึ่งของการตอบแทนการทำงานในวันและเวลาทำงานปกติ จึงไม่ใช่ค่าจ้าง

กองนิติการ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

๙๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๖๑๔/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างยื่นใบลาออก ความเป็นนายจ้างลูกจ้างกันย่อมสิ้นสุดลงตามที่แสดงเจตนาไว้ นายจ้างให้ลูกจ้างออกก่อนวันที่ประสงค์ลาออก จึงไม่ใช่การเลิกจ้าง และลูกจ้างเข้าใจว่านายจ้างมีความประสงค์ให้ลูกจ้างไม่ต้องมาทำงานต่อไปจนถึงวันลาออกมีผล ดังนั้น การที่ลูกจ้างกับพวกไปจัดตั้งบริษัทที่ประกอบกิจการแข่งขันกับนายจ้างและการติดต่อลูกค้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ จึงมิอาจถือได้ว่าลูกจ้างกระทำละเมิดหรือผิดสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่นายจ้าง

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ประกอบกิจการเกี่ยวกับการให้บริการทำความสะอาดฉีดล้าง ดูดเก็บด้วยน้ำแรงดันสูงและปั๊มดูดระบบเคลื่อนที่เพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จำเลยทั้ง ๖ คน เคยเป็นลูกจ้างโจทก์ โดยจำเลยที่ ๑ ทำงานตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการฝ่ายการเงิน จำเลยที่ ๒ ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการและวิศวกรควบคุมการผลิต จำเลยที่ ๓ ตำแหน่งกรรมการฝ่ายปฏิบัติการและวิศวกร จำเลยที่ ๔ ตำแหน่งวิศวกรอาวุโส จำเลยที่ ๕ ตำแหน่งวิศวกรโครงการ จำเลยที่ ๖ ตำแหน่งพนักงานจัดซื้อ ต่อมาจำเลยทั้ง ๖ คน ลาออกจากการเป็นลูกจ้างของโจทก์โดยร่วมกันจัดตั้งบริษัทซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและมีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของโจทก์เป็นการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงานและทำละเมิด ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยทั้งหกร่วมกันหรือแทนกันชำระค่าเสียหายจำนวน ๓๐,๔๑๐,๔๐๕.๑๕ บาท

ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า การจ้างแรงงานระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งหกไม่ปรากฏกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน การลาออกเป็นสิทธิของจำเลยทั้งหก ไม่มีข้อตกลงว่านับแต่การจ้างหรือสัญญาจ้างสิ้นสุดลงจำเลยทั้งหกต้องไม่ประกอบกิจการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับโจทก์ อย่างไรก็ตามแม้จะไม่มีข้อตกลงดังกล่าว แต่จำเลยที่ ๑-๕ ยื่นหนังสือลาออกวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้มีผลวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ส่วนจำเลยที่ ๖ ยื่นลาออกวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ให้มีผลวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ความเป็นนายจ้างระหว่างโจทก์กับจำเลยทั้งหมดย่อมสิ้นสุดลงตามที่แสดงเจตนาไว้ ดังนั้นในช่วงเวลาที่ความเป็นนายจ้างลูกจ้างยังไม่สิ้นสุดลง จำเลยทั้งหกจึงไม่มีสิทธิกระทำการใดๆ อันมีลักษณะเป็นการประกอบกิจการค้าขายใดๆ อันมีสภาพเดียวกันและเป็นการแข่งขันกันกับโจทก์ แต่ปรากฏว่าวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำเลยที่ ๑ ได้กระทำการในฐานะกรรมการผู้จัดการของบริษัท อ. ที่จำเลยที่ ๑ ตั้งขึ้นโดยทำหนังสือแต่งตั้งจำเลยที่ ๒ เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารของบริษัท ส่วนจำเลยที่ ๕ และ ๖ ได้เข้าร่วมเป็นผู้เริ่มก่อการโดยเข้าชื่อทำหนังสือบริคณห์สนธิเมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ นอกจากนั้นจำเลยทั้งหกได้ติดต่อและเสนองานลูกค้าของโจทก์ การกระทำของจำเลยทั้งหกจึงเป็นการละเมิดและผิดสัญญาจ้างแรงงานต่อโจทก์ พิพากษาให้จำเลยที่ ๑ ชำระเงิน ๔๐,๒๓๓ บาท จำเลยที่ ๒ ชำระเงิน ๕๖,๖๖๖ บาท จำเลยที่ ๓ ชำระเงิน ๕๖,๖๖๖ บาท จำเลยที่ ๔ ชำระเงิน ๒๐,๙๖๖ บาท จำเลยที่ ๕ ชำระเงิน ๑๕,๐๖๑ บาท และจำเลยที่ ๖ ชำระเงิน ๒,๔๔๗ บาท โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยทั้งหกยื่นใบลาออก การกระทำของจำเลยทั้งหกดังกล่าวย่อมเป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานซึ่งนายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จำต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติ การเลิกสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวจึงมีผลในวันที่จำเลยทั้งหกแจ้งไว้ อันเป็นผลมาจากการแสดงเจตนาลาออกของจำเลยทั้งหก อย่างไรก็ตามภายหลัง

ยื่นหนังสือลาออก โจทก์ไม่ให้จำเลยทั้งหกเข้าไปในบริษัทและโจทก์แจ้งสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไปยังสำนักงานประกันสังคมโดยอ้างเหตุว่าไล่ออก ปลดออก ให้ออก เนื่องจากการกระทำผิด ซึ่งแม้การกระทำดังกล่าวจะไม่เป็นการเลิกจ้าง แต่ถือได้ว่าโจทก์ไม่ประสงค์ให้จำเลยทั้งหกทำงานกับโจทก์อีกต่อไปก่อนถึงวันที่จำเลยทั้งหกประสงค์จะลาออกแล้ว ประกอบกับข้อเท็จจริงที่โจทก์และจำเลยที่ ๑ มีความเห็นไม่ตรงกันเกี่ยวกับการเพิ่มทุนของบริษัท ย่อมทำให้จำเลยทั้งหกเข้าใจว่าโจทก์มีความประสงค์ให้จำเลยทั้งหกไม่ต้องมาทำงานต่อไปจนถึงวันลาออกมีผล ดังนั้น พฤติการณ์ของจำเลยทั้งหกเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัท และการติดต่อลูกค้าในช่วงระยะเวลาสั้นๆ ดังกล่าว จึงมิอาจถือได้ว่าจำเลยทั้งหกกระทำละเมิดต่อโจทก์หรือผิดสัญญาจ้างแรงงาน จำเลยทั้งหกจึงไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหาย พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๙๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๑๓/๒๕๖๐

เรื่อง “เงินการบริหารงานตามจุดมุ่งหมาย (Management By Objective (MBO))” เป็นเงินที่จ่ายเพื่อจูงใจให้ลูกจ้างทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย หากลูกจ้างมีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจึงจะจ่ายให้ จึงมิใช่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรง จึงไม่เป็นค่าจ้าง

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลยตั้งแต่วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๔๘ ตำแหน่งสุดท้ายเป็นประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร มีหน้าที่ควบคุมดูแลงานก่อสร้างบ้านจัดสรรและงานขายบ้านจัดสรร ค่าจ้างเดือนละ ๗๖,๓๐๐ บาท เงินช่วยเหลือการปฏิบัติงานที่โรงงาน ๕,๐๐๐ บาท ค่าทำงานเสาร์เว้นเสาร์ ๕,๐๐๐ บาท และค่าจ้างคำนวณตามผลงานเป็นเงินค่าบริหารจัดการตามเป้าหมาย (Management By Objective (MBO))” สูงสุดไม่เกินเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท เงินค่าจ้างเป็นเงินตอบแทนพิเศษตามเป้าหมายรายเดือน (Monthly Incentive Bonus (MIB) สูงสุดไม่เกินเดือนละ ๓๐,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ จำเลยเลิกจ้างโจทก์ อ้างว่าโจทก์บริหารงานขาดประสิทธิภาพ ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ค่าชดเชย พร้อมดอกเบี้ย โจทก์และจำเลยอุทธรณ์ ประเด็นว่า“เงินการบริหารงานตามจุดมุ่งหมาย (Management By Objective (MBO))” เป็นค่าจ้างหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่า เมื่อการจ่ายเงินการบริหารงานตามจุดมุ่งหมาย (Management By Objective (MBO)) จำเลยจะจ่ายให้ลูกจ้างก็ต่อเมื่อมีการประเมินผลในการทำงานของลูกจ้างในแต่ละเดือนก่อน และนำผลงานของลูกจ้างไปเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ลูกจ้างและหัวหน้างานร่วมกันกำหนดไว้ล่วงหน้า หากผลงานของลูกจ้างได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเป้าหมาย จำเลยก็จะจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้น การจ่ายเงินการบริหารงานตามจุดมุ่งหมาย(Management By Objective (MBO)) จึงเป็นกรณีที่จำเลยตกลงจ่ายเงินเพื่อจูงใจลูกจ้างให้ทำงานให้ได้ผลงานตามเป้าหมายที่ลูกจ้างกับหัวหน้างานร่วมกันกำหนดไว้ล่วงหน้า หากลูกจ้างมีผลงานตามเกณฑ์ที่กำหนดจำเลยจึงจะจ่ายเงินให้ กรณีจึงมิใช่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรง อีกทั้งการจะจ่ายเงินได้ต้องมีการประเมินผลงานในการทำงานของลูกจ้างในแต่ละเดือนก่อน ซึ่งมิใช่เป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงาน เงินดังกล่าวจึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๐๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๑๕ – ๖๗๑๖/๒๕๖๐ (กรรมการลูกจ้าง)

เรื่อง การที่นายจ้างออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในบริษัทและมีคำสั่งเรื่องหลักเกณฑ์การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและแบบพกพา ซึ่งเป็นไปเพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาอยู่รวมกันได้ดี จึงเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในทางบริหาร มิได้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง

โจทก์ยื่นคำร้องว่าจำเลยเป็นพนักงานโจทก์ตำแหน่งหัวหน้าชุดควบคุมการเดินเครื่องและเป็นกรรมการลูกจ้าง กระทำผิดวินัยโดยออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E - Mail) ถึงทุกคนในบริษัทฯ โจทก์มีข้อความว่าร้ายผู้บังคับบัญชาและหลังจากที่จำเลยถูกสอบสวนแล้วยังไม่เข็ดหลาบได้ออกจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในลักษณะว่าร้ายผู้บังคับบัญชาในประการที่น่าจะเกิดความเสื่อมเสียมาสู่ผู้บังคับบัญชาซ้ำอีก ขอให้มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ลงโทษจำเลยโดยการพักงานไม่จ่ายค่าจ้างมีกำหนด ๓๐ วัน ศาลแรงงานภาค ๘ มีคำสั่งอนุญาตให้โจทก์ลงโทษจำเลยด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือ ให้ยกฟ้องจำเลย จำเลยอุทธรณ์ในประเด็นว่า คำสั่งของโจทก์ที่กำหนดให้พนักงานปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในบริษัทโจทก์ (E-Mail all Employees Kegco) ห้ามมิให้กล่าวโจมตีบุคคลหรือหน่วยงาน กับคำสั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์ใช้งานคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพาเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจบังคับได้ เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างในทางที่ไม่เป็นคุณ

ศาลฎีกาเห็นว่า นายจ้างย่อมมีอำนาจที่จะออกคำสั่งให้ลูกจ้างปฏิบัติตามได้ ถือว่าเป็นอำนาจในทางบริหาร การที่โจทก์ออกคำสั่งให้พนักงานปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ในบริษัทโจทก์และมีคำสั่งที่ ป. ๔/๒๕๔๑ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา ซึ่งเป็นไปเพื่อให้พนักงานและผู้บังคับบัญชาอยู่รวมกันได้ดี จึงเป็นคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นการแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างตามที่จำเลยอุทธรณ์แต่อย่างใด พิพากษายืน

๑๐๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๒๐ – ๖๗๒๑/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างประกอบกิจการดัดแปลงรถยนต์ มีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างลง ไม่ได้เลิกจ้างเฉพาะโจทก์ทั้งสองแต่เลิกจ้างลูกจ้างอื่นด้วย โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างในปีก่อนเลิกจ้าง โจทก์ที่ ๑ มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนโจทก์ที่ ๒ มาทำงานสาย ๘๐๒ นาที ภายใน ๒๙ ครั้ง ปี ๒๕๕๔ มาทำงานสาย ๑,๑๕๓ นาที ภายใน ๔๘ ครั้ง และเคยถูกลงโทษตักเตือน จึงมีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จะเลิกจ้าง ไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์และจัดหารถยนต์เพื่อส่งเข้าฝ่ายผลิต โจทก์ที่ ๒ ทำงานเป็นลูกจ้างจำเลยตำแหน่งสุดท้ายเป็นพนักงานสายการผลิต ต่อมาวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ โดยที่โจทก์มิได้กระทำความผิด เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเนื่องจากไม่มีงานให้โจทก์ทั้งสองทำเพราะเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมส่งผลให้ขาดแคลนชิ้นส่วนในกระบวนการผลิตของบริษัท อ. ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถกะบะยี่ห้อ ฟ. ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่าจำเลยอ้างว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองเนื่องจากเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมแต่จำเลย

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

เลิกจ้างเฉพาะโจทก์ทั้งสองโดยไม่ปรากฏว่ามีการเลิกจ้างลูกจ้างอื่น แสดงว่าจำเลยเลือกปฏิบัติในการเลิกจ้าง จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม พิพากษาให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ที่ ๑ และ ๒ พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่าจำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและลูกจ้างอื่นที่มีผลการปฏิบัติงานต่ำกว่ามาตรฐานรวม ๓๕ คน เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติในสำนวนว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างเฉพาะโจทก์ทั้งสองแต่ยังเลิกจ้างลูกจ้างอื่นด้วย และปรากฏข้อเท็จจริงที่ยุติว่าจำเลยประกอบกิจการดัดแปลงรถยนต์ยี่ห้อ ฟ. เป็นรถยนต์ป้องกันกระสุนและระเบิดส่งให้ลูกค้าในแถบประเทศตะวันออกกลาง แต่บริษัท อ. ไม่สามารถผลิตรถยนต์นำส่งให้แก่จำเลยได้สืบเนื่องจากขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตรถยนต์เพราะเกิดเหตุภัยพิบัติน้ำท่วม และบริษัทผู้ผลิตรถยนต์ไม่มีคำตอบว่าจะส่งมอบรถยนต์ให้แก่จำเลยได้เมื่อใด จำเลยจึงมีความจำเป็นต้องลดจำนวนลูกจ้างลง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างในปีก่อนเลิกจ้าง โจทก์ที่ ๑ พนักงานฝ่ายผลิตได้รับผลการประเมินร้อยละ ๗๓ ซึ่งพนักงานฝ่ายผลิตจะต้องมีผลการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ จึงเป็นการปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์ ส่วนโจทก์ที่ ๒ แม้มีผลการประเมินร้อยละ ๘๐ แต่ในปีดังกล่าวขาดงานไป ๑ วัน มาทำงานสาย ๘๐๒ นาที ภายใน ๒๙ ครั้ง ปี ๒๕๕๔ มาทำงานสาย ๑,๑๕๓ นาที ภายใน ๔๘ ครั้ง และเคยถูกลงโทษตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร กรณีหยุดงานโดยไม่แจ้ง จึงมีเหตุอันสมควรและเพียงพอที่จำเลยจะเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองได้โดยไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสอง

๑๐๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๕๖/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด)

เรื่อง หักค่าจ้าง : การที่นายจ้างใช้วิธีทดรองออกค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้แก่ลูกจ้างสัญชาติพม่าและให้ทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วหักค่าจ้างชำระคืนก็ดี หรือหักค่าจ้างให้แก่บริษัทจัดหางานก็ดี <u>ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่นายจ้างในการที่จะได้มีบุคลากรเข้ามาทำงานตามความจำเป็นแก่กิจการของตนเอง</u> มิใช่เป็นการหักค่าจ้างตามมาตรา ๗๖ (๓) และไม่เข้าข้อยกเว้นให้หักค่าจ้างได้ในข้ออื่นของมาตรา ๗๖

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ โจทก์ฟ้องว่า บันทึกการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับสหภาพหม่า เรื่อง ขบวนการจัดส่งแรงงานพม่ารายใหม่มาทำงานในประเทศไทย ลงวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๓ ข้อ ๗ ระบุว่า “ทั้งสองฝ่ายได้ปรึกษาหารือเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการเดินทางไปทำงานในประเทศไทย เช่น ค่าตรวจลงตรา (วีซ่า) การผ่านแดน ค่าตรวจโรค ค่าประกันสุขภาพ ค่าใบอนุญาตทำงาน ค่าเดินทางและค่าบริการ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และเป็นภาระของฝ่ายคนงานพม่า หากคนงานพม่าไม่สามารถจ่ายได้ นายจ้างไทยจะจ่ายแทนให้ล่วงหน้า โดยนายจ้างสามารถหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากเงินเดือนของคนงานได้ไม่เกินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท” เป็นข้อยกเว้นมาตรา ๗๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมาโจทก์จ้างลูกจ้าพม่า ๖๔ คน โดยทดรองจ่ายค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทางและค่าอื่นๆ คนละ ๑๐,๐๐๐ บาท และ ๑๒,๐๐๐ บาท แล้วให้ลูกจ้างพม่า

ทำสัญญากู้ยืมเงินกองทุนช่วยเหลือของโจทก์โดยไม่เสียดอกเบี้ยและทำหนังสือยินยอมให้โจทก์หักค่าจ้างไว้ โจทก์จึงหักค่าจ้างลูกจ้างเป็นรายเดือนชำระคืนค่าใช้จ่ายจึงเป็นหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการแก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวตามมาตรา ๗๖ (๓) นอกจากนี้ยังมีลูกจ้างสัญชาติพม่าที่โจทก์รับเข้าทำงานอีก ๑๘๖ คน ที่บริษัทจัดหางาน ก. ได้ทดรองออกค่าใช้จ่าย และลูกจ้างยินยอมให้โจทก์หักค่าจ้างชดใช้คืนแก่บริษัทจัดหางานได้ จึงไม่ฝ่าฝืนมาตรา ๗๖ โจทก์จึงไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัด... เรื่อง อุทธรณ์คำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ที่วินิจฉัยว่าหนี้ดังกล่าวไม่ใช่หนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียวตามมาตรา ๗๖ (๓) ศาลแรงงานภาค ๒ เห็นว่า บันทึกการประชุมร่วมกันระหว่างประเทศไทยกับสหภาพพม่า...ข้อ ๗ เรื่องการหักค่าจ้างขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชนจึงตกเป็นโมฆะไม่สามารถบังคับได้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ฯ จึงชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า โจทก์ต้องการลูกจ้างสัญชาติพม่าจำนวนมากเข้ามาทำงานจึงต้องใช้วิธีทดรองออกค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทำงานให้ไปก่อนแล้วหักค่าจ้างของลูกจ้างสัญชาติพม่าชำระคืนภายหลัง เช่นนี้แสดงว่า การที่โจทก์ใช้วิธีทดรองออกค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้แก่ลูกจ้างสัญชาติพม่าและให้ทำสัญญากู้ยืมเงินแล้วหักค่าจ้างชำระคืนก็ดี หรือการที่โจทก์ดำเนินการหักค่าจ้างของลูกจ้างของลูกจ้างสัญชาติพม่าให้แก่บริษัทจัดหางานเพื่อชดใช้คืนค่าใช้จ่ายในการเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ดี **ล้วนแต่เป็นประโยชน์แก่โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างในการที่จะได้มีบุคลากรเข้ามาทำงานตามความจำเป็นแก่กิจการของตนเองมิใช่เป็นการหักค่าจ้างชำระหนี้ที่เป็นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว** จึงเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ (๓) และไม่เข้าข้อยกเว้นให้หักค่าจ้างได้ในข้ออื่นของมาตรา ๗๖ ทั้งนี้เมื่อมาตรา ๗๖ เป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนที่นายจ้างกับลูกจ้างไม่อาจตกลงหักค่าจ้างที่มีลักษณะแตกต่างจากบทบัญญัติดังกล่าวได้ โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างจึงยกเหตุความยินยอมของลูกจ้างและบันทึกการประชุมระหว่างประเทศไทยและสหภาพพม่ามาอ้างเพื่อหักค่าจ้างไม่ได้ โจทก์ต้องคืนค่าจ้างที่หักไว้พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ ๑๕ ต่อปีแก่ลูกจ้างสัญชาติพม่าทุกคน พิพากษายืน

๑๐๓. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๐๕๗/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างมีหน้าที่โดยตรงในการทำป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า การติดป้ายแสดงรายละเอียดสินค้าสลับกันจึงไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของลูกจ้าง จึงไม่อาจถือได้ว่าลูกจ้างประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๗ จำเลยจ้างโจทก์เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ได้รับค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๙,๓๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ได้กระทำความผิดและไม่มีเหตุที่จะเลิกจ้างได้ตามกฎหมาย จำเลยให้การว่าโจทก์จงใจและประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์มีหน้าที่โดยตรงในการทำป้ายแสดงรายละเอียดสินค้า ส่วนการนำป้ายแสดงรายละเอียดสินค้าไปติดที่สินค้าไม่ใช่หน้าที่ของโจทก์ ต่อมา

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีการติดป้ายแสดงรายละเอียดสินค้าสลับกันและส่งไปให้ลูกค้า ยังถือไม่ได้ว่าโจทก์จงใจทำให้จำเลยได้รับความเสียหายหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้จำเลยได้รับความเสียหาย เนื่องจากการติดป้ายไม่ใช่หน้าที่โดยตรงของโจทก์ พิพากษาให้จำเลยชำระค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์ว่าสาเหตุที่ทำให้เกิดการติดป้ายแสดงรายละเอียดสินค้าสลับกับตัวสินค้าเนื่องมาจากโจทก์จัดเตรียมป้ายแสดงสินค้าล่าช้า โจทก์มีปฏิกิริยาที่แข็งกร้าวกับหัวหน้างาน ลงหยุดงานไม่แจ้ง ศาลฎีกาเห็นว่าอุทธรณ์ของจำเลยเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง

๑๐๔. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๓๓๖/๒๕๖๐ (คดีฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง อุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงใหม่ไม่ได้สมัครใจวิวาท แต่ลูกจ้างเป็นฝ่ายทำร้ายร่างกายผู้บังคับบัญชาในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถือเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

คดีนี้โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า รวมเป็นเงิน ๑๖๖,๖๗๘.๐๕ บาท แก่นาย ส. ลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวเนื่องจากนาย ส. ลูกจ้าง ทำร้ายร่างกายไม่เชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ละเลยหน้าที่ ผู้บังคับบัญชาตักเตือนหลายครั้ง ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาเห็นว่า ที่ศาลแรงงานภาค ๙ ฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า นาย ส. ใช้ถ้อยคำไม่สุภาพกล่าวหาการทำงานของบริษัทโจทก์ เหตุชกต่อยระหว่างนาย ส. กับนาย ป. เชื่อว่าเกิดเพราะนาย ป. ไม่พอใจการใช้คำพูดของนาย ส. ที่กล่าวหาการทำงานของบริษัทโจทก์ยิ่งกว่าการจงใจไปว่ากล่าวตักเตือนเรื่องการทำงานของนาย ส. โดยตรง นาย ส. มิได้ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องจงใจขัดคำสั่งของผู้บังคับบัญชา เป็นการสมัครใจวิวาทซึ่งกันและกัน แม้นาย ส. จะผิดอยู่บ้าง แต่ก็ไม่ร้ายแรง การที่โจทก์อุทธรณ์ในทำนองว่าก่อนเกิดเหตุนาย ส. ไม่ค่อยเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา ชาวบ้านร้องเรียนมาว่านาย ส. ไม่คลุมผ้าใบจึงให้นาย ป. ผู้บังคับบัญชาไปสอบถาม นาย ส. ไม่พอใจได้เข้าทำร้ายนาย ป. ขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับฯ กรณีร้ายแรง ล้วนเป็นอุทธรณ์โต้แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลแรงงานภาค ๙ เพื่อให้ศาลฎีการับฟังข้อเท็จจริงใหม่นาย ป. ไม่ได้สมัครใจวิวาทแต่นาย ส. เป็นฝ่ายทำร้ายร่างกายนาย ป. ในขณะปฏิบัติงานตามหน้าที่ ถือเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริงตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๔ วรรคหนึ่ง (เดิม) ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๐๕. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๒๙/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างเรียกร้อง “ค่าน้ำร้อนน้ำชา” จากผู้ประมูลงานก่อสร้าง เป็นทุจริตต่อหน้าที่ แม้นายจ้างมิได้แจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างก็ตาม นายจ้างย่อมยกเหตุเลิกจ้างดังกล่าวขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีกับลูกจ้างที่ฟ้องว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าเลิกจ้างโจทก์เนื่องจากโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่ ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว ศาลแรงงานภาค ๙ รับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า โจทก์เป็นลูกจ้างจำเลย ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุงและฝ่ายวิศวกรรมระบบทำความเย็น โจทก์เรียกร้องค่าน้ำร้อนน้ำชาเป็นการตอบแทนจากนาย อ. ผู้ประมูลงานก่อสร้างอาคารห้องเย็นของจำเลย แต่นาย อ. ไม่จ่าย ถือว่าโจทก์ประพฤติตนไม่ซื่อตรงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยมีเหตุผลอันสมควร ที่จำเลยอุทธรณ์ว่าหนังสือเลิกจ้างมิได้ระบุเหตุเลิกจ้างว่าโจทก์ทุจริตต่อหน้าที่จึงไม่อาจยกเป็นข้อต่อสู้ได้ ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย เห็นว่า การวินิจฉัยว่านายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ มิได้บัญญัติว่า ถ้านายจ้างไม่ได้แจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างแล้ว นายจ้างจะยกเหตุแห่งการเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ และไม่มีบทบัญญัติกฎหมายใดให้นำพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ วรรคท้าย ซึ่งเป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับค่าชดเชยมาใช้บังคับแก่กรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมด้วย ดังนั้น นายจ้างย่อมยกเหตุเลิกจ้างขึ้นอ้างในภายหลังเพื่อต่อสู้คดีกับลูกจ้างที่ฟ้องว่านายจ้างเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้ แม้นายจ้างมิได้แจ้งเหตุผลในการเลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะเลิกจ้างก็ตาม พิพากษายืน

๑๐๖. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๔๒ – ๗๙๘๘/๒๕๖๐

เรื่อง โบนัสเป็นเงินนอกเหนือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างจะจ่ายโบนัสอย่างไร ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ จึงต้องเป็นไปตามวิธีการหลักเกณฑ์ ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ศาลแรงงานจึงไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสแทนนายจ้างหรือนอกเหนือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ คำพิพากษาของศาลแรงงานจึงไม่ชอบ

คดีนี้โจทก์กับพวกรวม ๙๗ คน ฟ้องว่าจำเลยทำข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกับผู้แทนลูกจ้าง จ่ายโบนัสปี ๒๕๕๖ จากการประเมินผลงานก่อนสิ้นปีล่วงหน้า ๒ สัปดาห์ จะจ่ายตั้งแต่ ๐ – ๓ เท่าของรายได้ แต่จำเลยไม่จ่ายโบนัสให้โจทก์กับพวก จำเลยให้การว่าโจทก์กับพวกไม่มีสิทธิได้รับโบนัส ศาลแรงงานภาค ๕ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์ทั้ง ๙๗ คน มาทำงานสาย หยุดงาน ถูกตักเตือนเป็นหนังสือ โดยจำเลยจะหักเงินทุกครั้งที่มาสาย แม้เงินโบนัสจะเป็นเงินตอบแทนพิเศษที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างโดยคำนึงถึงผลการทำงาน ความขยันทำงานก็ตาม แต่จำเลยไม่ได้มีเงื่อนไขที่ชัดเจนในข้อตกลงเกี่ยวกับการมาทำงานสายมาเป็นเหตุไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ แล้วจำเลยนำสาเหตุดังกล่าวมาเป็นเหตุงดจ่ายโบนัสโดยสิ้นเชิง ทั้งที่จำเลยมีวิธีการลงโทษพนักงานที่มาทำงานสายอยู่แล้ว ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม การจำเลยนำเหตุดังกล่าวมาเป็นเหตุไม่จ่ายโบนัสแก่โจทก์ทั้ง ๙๗ คน จึงไม่มีเหตุผลเพียงพอ ศาลแรงงานภาค ๕ จึงเห็นสมควรกำหนด

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสปี ๒๕๕๖ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมทั้งสองฝ่าย หากโจทก์รายใดมาทำงานสายเฉลี่ยแล้วไม่เกิน ๒ ครั้งต่อเดือนหรือรวมแล้วไม่เกิน ๒๔ ครั้งในปี ๒๕๕๖ ให้มีสิทธิได้รับโบนัส ๑ เท่าของรายได้ต่อเดือน หากมาทำงานสายเฉลี่ยเกิน ๒ ครั้งต่อเดือนแต่ไม่เกิน ๔ ครั้งต่อเดือน หรือไม่เกิน ๔๘ ครั้งในปี ๒๕๕๖ ให้มีสิทธิได้รับโบนัสครึ่งหนึ่ง แต่หากมาทำงานสายรวมแล้วเกินกว่า ๔๘ ครั้งในปี ๒๕๕๖ จะไม่มีสิทธิได้รับโบนัส จึงพิพากษาให้จำเลยจ่ายโบนัสให้โจทก์กับพวกพร้อมดอกเบี้ย *จำเลยอุทธรณ์ว่าศาลแรงงานภาค ๕ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา ๔๘ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นการก้าวล่วงอำนาจจัดการทางธุรกิจของจำเลย*

ศาลฎีกาเห็นว่า เงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้กับลูกจ้างนอกเหนือไปจากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานกำหนด นายจ้างจะจ่ายโบนัสให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ และถ้าจะจ่ายด้วยวิธีการและหลักเกณฑ์อย่างใดก็ต้องแล้วแต่นายจ้างจะกำหนด หรือตามสัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแล้วแต่กรณี เพราะไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะ ศาลแรงงานภาค ๕ จึงไม่อาจกำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสแทนจำเลยซึ่งเป็นนายจ้าง หรือนอกเหนือจากสัญญาระหว่างจำเลยกับโจทก์ทั้ง ๙๗ คน หรือนอกเหนือจากข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างได้ เมื่อข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างกำหนดเงื่อนไขการจ่ายโบนัสไว้เพียงให้จำเลยประเมินผลงานของลูกจ้างก่อนสิ้นปี ๒ สัปดาห์ และให้จำเลยจ่ายตั้งแต่ ๐ ถึง ๓ เท่าของรายได้ แสดงว่าหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสดังกล่าวขึ้นอยู่กับผลการประเมินผลงานที่จำเลยได้จัดทำไว้ และเป็นอำนาจของจำเลยในการใช้ดุลพินิจพิจารณาจ่ายโบนัสในอัตราต่างๆ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างนั่นเอง เมื่อข้อเท็จจริงได้ความจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของโจทก์แต่ละคนที่จำเลยใช้เป็นเหตุสำคัญในการไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ ว่าโจทก์กับพวก ต่างมีวันลา วันขาดงาน มาทำงานสายและถูกจำเลยตักเตือนเป็นหนังสือ ย่อมแสดงให้เห็นว่าโจทก์ดังกล่าวปฏิบัติงานไม่เต็มกำลังความสามารถหรือบกพร่องไม่สมดังที่จำเลยคาดหวังไว้ จำเลยย่อมมีอำนาจตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างที่จะใช้ดุลพินิจไม่จ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ แก่โจทก์ดังกล่าวได้ ที่ศาลแรงงานภาค ๕ เป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปี ๒๕๕๖ และให้จำเลยจ่ายโบนัสแก่โจทก์นั้น ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา พิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกฟ้องฯ

๑๐๗. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๙๒/๒๕๖๐

เรื่อง เลิกจ้างกรรมการลูกจ้าง : แม้การกระทำของผู้คัดค้านจะไม่เป็นหมิ่นประมาท แต่เห็นได้ว่าผู้คัดค้านมีเจตนามุ่งหวังผลที่จะทำลายชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในการทางการค้าของผู้ร้องเพื่อเป็นข้อต่อรองกดดันให้ผู้ร้องยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของตน *โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนระงับข้อพิพาทตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์* ทั้งที่ผู้ร้องพยายามแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจ การกระทำของผู้คัดค้านจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ย่อมมีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้

คดีนี้ผู้ร้องยื่นคำร้องว่า ผู้คัดค้านเป็นกรรมการลูกจ้าง และเป็นประธานสหภาพ ฟ. และ ม. แห่งประเทศไทย วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้คัดค้านใส่ความผู้ร้องโดยการให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

มีข้อความว่า ***"...พนักงานทั้งหมดที่ตัดสินใจกลับเข้าทำงานต่อ เป็นพนักงานที่เพิ่งถูกรับบรรจุเข้าเป็นพนักงานใหม่ ขาดทักษะในการประกอบรถยนต์ ทางสหภาพจึงได้เตือนว่ารถยนต์ที่ผลิตขึ้นที่โรงงานในจังหวัดระยอง อาจมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ..."*** และ นาย ส. ผู้คัดค้าน ได้กล่าวอ้างว่า ***"รถยนต์ที่ถูกผลิตขึ้นโดยพนักงานขาดประสบการณ์เหล่านี้อาจเป็นรถยนต์ที่ไม่มีความปลอดภัยในการใช้งาน"*** ผู้คัดค้านส่งจดหมายเปิดผนึกถึงเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย และออกแถลงการณ์ฉบับพิเศษมีข้อความว่า ***"๑. สินค้าไม่มีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ เป็นภาระให้กับลูกค้าในการดูแลรักษารถยนต์ ๒. เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตของลูกค้า"*** ซึ่งไม่เป็นความจริง การกระทำของผู้คัดค้านทำให้ประชาชนโดยทั่วไปเข้าใจและรู้สึกไปในทางที่ว่าผู้ร้องขาดความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค และรถยนต์ยี่ห้อ ฟ. และ ม. ไม่มีคุณภาพ ไม่มีความปลอดภัย ทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย ส่งผลต่อความเชื่อมั่นในคุณภาพของรถยนต์ เป็นพฤติการณ์ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกิจการของผู้ร้อง จงใจทำให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย กระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อผู้ร้อง ฯลฯ ขอให้ศาลอนุญาตให้เลิกจ้างคัดค้าน

ศาลแรงงานภาค ๒ รับฟังข้อเท็จจริงว่า วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้คัดค้านยื่นข้อเรียกร้องเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างต่อผู้ร้อง วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๒ ผู้ร้องยื่นข้อเรียกร้องต่อสหภาพฯ เช่นกัน และมีการเจรจากันหลายครั้งแต่ตกลงกันไม่ได้จึงเกิดข้อพิพาทแรงงานเกิดขึ้น พนักงานประนอมข้อพิพาทไม่สามารถไกล่เกลี่ยได้วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๒ **ผู้ร้องใช้สิทธิปิดงาน**ให้มีผลวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๓ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้ร้องให้ลูกจ้างลงชื่อกลับเข้าทำงานและ**ให้บริษัทผู้รับจ้างจัดหาลูกจ้างรับเหมาค่าแรงเพื่อเปิดเดินสายการผลิตต่อไป** วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๓ ผู้คัดค้านรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ วินิจฉัยว่า การที่ผู้คัดค้านให้ข่าวแก่หนังสือพิมพ์ ทำจดหมายปิดผนึกและออกแถลงการณ์ฉบับพิเศษ กระทำขึ้นภายหลังมีข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ *เป็นการกระทำโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เกี่ยวกับสภาพการจ้างและส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ทั้งเป็นการปรองดองและระงับข้อขัดแย้งในสถานประกอบกิจการตามสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น* ***ถือได้ว่าไม่มีเจตนาใส่ความผู้ร้องทั้งเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือข้อความโดยสุจริต เพื่อความชอบธรรม ป้องกันตนหรือป้องกันส่วนได้เสียเกี่ยวกับตนตามครองธรรม จึงไม่เป็นความผิดฐานหมิ่นประมาท****และไม่เป็นการจงใจให้ผู้ร้องได้รับความเสียหาย* พิพากษายกคำร้อง ผู้ร้องอุทธรณ์

ศาลฎีกา เห็นว่า แม้การกระทำของผู้คัดค้านดังกล่าวจะไม่มีความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้ร้องอันเป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่ผู้ร้องซึ่งเป็นนายจ้างดังที่ศาลแรงงานภาค ๒ ได้วินิจฉัยไว้ก็ตาม แต่เอกสารดังกล่าว ผู้คัดค้านมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย มีข้อความกล่าวพาดพิงถึงคุณภาพสินค้าที่ผู้ร้องผลิตว่าอาจมีปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพ อาจเป็นรถยนต์ที่ไม่มีความปลอดภัยในการทำงาน เป็นภาระให้แก่ลูกค้าในการดูแลรักษารถยนต์ เกิดความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตลูกค้า และการขอให้เอกอัครราชทูตประเทศญี่ปุ่นประจำประเทศไทยเข้ามาเป็นคนกลางไกล่เกลี่ยคลี่คลายปัญหาที่เกิดขึ้น ลดความขัดแย้งระหว่างสหภาพแรงงานกับผู้ร้อง ***เมื่ออ่านข้อความทั้งหมดจะเห็นเจตนาของผู้คัดค้านได้ว่ามุ่งหวังผลที่จะทำลายชื่อเสียงหรือเกียรติคุณในการทางการค้าของผู้ร้องเพื่อเป็นข้อต่อรองกดดันให้ผู้ร้องยอมปฏิบัติตามความประสงค์ของตน โดยไม่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนระงับข้อพิพาทแรงงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์***

<u>พ.ศ. ๒๕๑๘ กำหนดไว้ เช่น การตกลงตั้งผู้ชี้ขาดข้อพิพาทแรงงาน เป็นต้น</u> ทั้งที่ผู้ร้องพยายามแก้ปัญหาการดำเนินธุรกิจของผู้ร้องต่อไปเนื่องจากการใช้สิทธิปิดงานตามกฎหมายจากข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้ การกระทำของผู้คัดค้านจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ย่อมมีเหตุสมควรอนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้านได้ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕๒ พิพากษากลับ อนุญาตให้ผู้ร้องเลิกจ้างผู้คัดค้าน

๑๐๘. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๙๓/๒๕๖๐

เรื่อง ลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟต์ ได้ขับรถเฉี่ยวชนลูกจ้างอีกคนหนึ่งขณะยกถังน้ำได้รับอันตรายสาหัส ถือว่าได้กระทำไปในทางการที่จ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องร่วมรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับลูกจ้างด้วย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๕

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า โจทก์และจำเลยที่ ๑ เป็นลูกจ้างของจำเลยที่ ๒ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ จำเลยที่ ๑ ซึ่งมีหน้าที่ขับรถยกสิ่งของ (โฟล์คลิฟต์) ขับรถด้วยความประมาทเลินเล่อเฉี่ยวชนโจทก์ขณะยกถังน้ำเป็นเหตุให้โจทก์ได้รับอันตรายแก่กายสาหัส การกระทำของจำเลยที่ ๑ เป็นละเมิดต่อโจทก์ จำเลยที่ ๒ ผู้เป็นนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ต่อโจทก์ด้วย ขอบังคับให้จำเลยทั้งสองชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน ๗๙๗,๐๖๕ บาท จำเลยที่ ๑ ขาดนัด จำเลยที่ ๒ ให้การว่าคดีขาดอายุความ จำเลยที่ ๒ ไม่ต้องร่วมกับจำเลยที่ ๑ ชดใช้ค่าเสียหายและค่าสินไหมทดแทน เพราะจำเลยที่ ๑ ฝ่าฝืนข้อบังคับฯ โดยจำเลยที่ ๑ ขับรถยกสิ่งของในเวลาต้องห้ามคือเวลาพักกลางวันทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่โดยตรง การขับรถเฉี่ยวชนจึงไม่ได้เกิดในทางการที่จ้าง ศาลแรงงานภาค ๓ พิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทำของจำเลยที่ ๑ ได้กระทำไปในทางการที่จ้างโดยชอบด้วยกฎหมาย จำเลยที่ ๑ ต้องร่วมรับผิดกับจำเลยที่ ๑ ด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๔๒๕ พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงิน ๔๓๒,๕๖๕ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยที่ ๒ อุทธรณ์ประเด็นขาดอายุความ

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้เกิดเหตุเมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ โจทก์ฟ้องจำเลยทั้งสองต่อศาลจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวันที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๗ ต่อมาศาลจังหวัดนครราชสีมาพิพากษายกฟ้องเมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗ ตามคำวินิจฉัยของอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางว่าคดีอยู่ในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงาน คำพิพากษาศาลจังหวัดฯ จึงถึงที่สุดเมื่อพ้นวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา ๑๔๗ มาตรา ๒๒๙ ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๑ ซึ่งตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๙๓/๑๗ วรรคสอง บัญญัติให้เจ้าหนี้ที่มีสิทธิฟ้องคดีเพื่อตั้งหลักฐานสิทธิเรียกร้องหรือเพื่อให้ชำระหนี้ต่อศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คำพิพากษานั้นถึงที่สุด เมื่อโจทก์ฟ้องคดีนี้ต่อศาลแรงงานภาค ๓ เมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คดีจึงไม่ขาดอายุความ พิพากษายืน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๐๙. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๙๙๔/๒๕๖๐

เรื่อง นายจ้างรับลูกจ้างเข้าทำงานแล้ว <u>แต่ก่อนถึงวันเริ่มงาน นายจ้างโทรศัพท์ยกเลิกสัญญาจ้าง</u> ถือได้ว่านายจ้างผิดสัญญาจ้างแรงงาน ลูกจ้างฟ้องค่าเสียหายได้ , ส่วนกรณีสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗ นั้น ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับต้องมีการทำงานกันจริง เมื่อลูกจ้างถูกเลิกสัญญาก่อนเริ่มทำงาน จึงไม่มีสิทธิได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่า เดิมโจทก์ทำงานเป็นลูกจ้างของบริษัท ด. ได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์รวมเดือนละ ๙๓,๐๐๐ บาท เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๗ โจทก์สมัครงานกับจำเลยตำแหน่งผู้จัดการแผนกจัดซื้อและจำเลยตกลงรับเป็นลูกจ้าง ตกลงค่าจ้างเดือนละ ๙๕,๐๐๐ บาท สิทธิประโยชน์อื่นเดือนละ ๒๓,๕๐๐ บาท โบนัสสิ้นปี ๑๖๘,๐๐๐ บาท โดยให้เริ่มงาน**<u>วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๗</u>** วันที่ ๕ และวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๗ จำเลยได้ทำสัญญาจ้างแรงงานกับโจทก์และส่งตัวโจทก์ไปตรวจสุขภาพตามลำดับ โจทก์จึงลาออกจากที่ทำงานเดิม **<u>วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๗</u>** จำเลยโทรศัพท์ขอยกเลิกสัญญาจ้างกับโจทก์ การกระทำของจำเลยเป็นการผิดสัญญาจ้างแรงงานทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ขอบังคับให้จำเลยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ๙๕,๐๐๐ บาท ค่าจ้าง ๔๗๔,๐๐๐ บาท โบนัส ๑๖๘,๐๐๐ บาท ค่าเสียโอกาสในการทำงาน ๑๙๐,๐๐๐ บาท **(รวมเป็นเงิน ๙๒๗,๐๐๐ บาท)** พร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การว่า การยกเลิกการจ้างก่อนโจทก์เริ่มเข้าทำงานไม่ตกอยู่ในบังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และเป็นการกระทำก่อนสัญญาจ้างแรงงานจะเกิดขึ้น โจทก์จึงไม่ได้รับความเสียหายใดๆ

ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า จำเลยบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยโจทก์มิได้กระทำความผิด จำเลยจึงตกเป็นผู้ผิดสัญญาทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย แต่โจทก์ขอให้จำเลยชดใช้ค่าเสียหาย ๙๒๖,๐๐๐ บาท นั้นสูงเกินไป จึงพิพากษาให้จำเลยชำระค่าเสียหาย **๒๘๕,๐๐๐ บาท** พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก โจทก์อุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า การที่นายจ้างจะมีความรับผิดต่อลูกจ้างในอันที่จะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสองและวรรคสาม และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ **<u>นายจ้างกับลูกจ้างต้องมีการทำงานกันจริง</u>** กรณีของโจทก์ **<u>โจทก์ถูกเลิกสัญญาก่อนจะเริ่มทำงานให้จำเลย</u>** โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะได้รับสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๗ วรรคสองและวรรคสาม และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๕๘๒ ที่ศาลแรงงานภาค ๒ พิพากษามานั้นชอบแล้ว พิพากษายืน

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

๑๑๐. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๑๗/๒๕๖๐

เรื่อง การลงโทษซ้ำและทุจริต : เมื่อการสอบสวนครั้งแรกมุ่งเน้นเฉพาะเรื่องการใช้รถยนต์เพื่อการส่วนตัวลงโทษพักงาน ๕ วัน <u>ส่วนการสอบสวนครั้งหลังเป็นกรณีการเบิกจ่ายค่าแก๊สฯ และเลิกจ้าง จึงเป็นการสอบสวนและลงโทษคนละกรณีกันไม่เป็นการลงโทษซ้ำ</u> ,การเบิกจ่ายค่าแก๊สเป็นไปเพื่อประโยชน์ของลูกจ้างทั้งสิ้นโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเบิก จึงถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่

คดีนี้โจทก์ฟ้องว่าจำเลยจ้างโจทก์เป็นลูกจ้างตำแหน่งหัวหน้างานบริหารสำนักงานส่วนกลาง ค่าจ้างสุดท้ายเดือนละ ๕๔,๕๕๔ บาท วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างว่าทุจริตเบิกค่าน้ำมันและแก๊ส LPG และนำไปใช้ส่วนตัว จำเลยได้ลงโทษโดยการพักงาน ๕ วัน และโจทก์ยอมชดใช้ค่าน้ำมันหรือแก๊สแล้ว แต่ต่อมาจำเลยกลับเรียกโจทก์สอบสวนเรื่องการเบิกค่าน้ำมันหรือแก๊สและมีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์ในมูลความผิดเดิมซึ่งลงโทษไปแล้ว การเลิกจ้างจึงไม่มีมูลความผิด โจทก์ทำงานกับจำเลยมาเกินกว่า ๑๐ ปี ขอบังคับให้จำเลยจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เงินโบนัส ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ฯลฯ ศาลแรงงานภาค ๒ พิจารณาแล้วเห็นว่า โจทก์นำรถยนต์ของจำเลยเดินทางไปวังน้ำเขียวและไปบริจาคสิ่งของที่จังหวัดสระบุรีกับเพื่อน เมื่อจำเลยลงโทษพักงานโจทก์ไปแล้วจึงไม่สามารถลงโทษเลิกจ้างได้อีก พิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ ๕,๖๗๑,๙๒๓ บาท พร้อมดอกเบี้ย คำขออื่นให้ยก จำเลยอุทธรณ์

ศาลฎีกามีประเด็นวินิจฉัยว่าการเลิกจ้างครั้งหลังเป็นการลงโทษซ้ำหรือไม่ เห็นว่า ตามบันทึกการสอบสวนวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ พบว่าโจทก์ประพฤติตนฝ่าฝืนระเบียบจำเลย ดังนี้ ๑. ใช้ทรัพย์สินของจำเลยโดยมิได้ขออนุมัติล่วงหน้า.. ๒. โจทก์ไม่ได้ทำรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบภายหลังนำทรัพย์สินไปใช้ ๓. โจทก์มีเจตนาใช้ทรัพย์สินของจำเลยเพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัว...และพิจารณาลงโทษพักงาน ๕ วัน (วันที่ ๒๑ –๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔) โจทก์ได้รับโทษพักงานไปเรียบร้อยแล้ว ซึ่งการสอบสวนกล่าวถึงเพียงพฤติการณ์โจทก์ในการนำรถยนต์จำเลยไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ได้ปฏิบัติตามระเบียบเท่านั้น มิได้กล่าวถึงพฤติการณ์การนำใบเสร็จรับเงินค่าแก๊สมาเบิกค่าใช้จ่ายจากจำเลยแต่อย่างใด แม้ในบันทึกการสอบสวนมีหมายเหตุท้ายคำสั่งว่า ทั้งนี้ภายหลังการตรวจสอบการเติมน้ำมัน...พบว่าโจทก์มีการเติมเพื่อใช้ส่วนตัว กรรมการเห็นควรให้โจทก์คืนค่าน้ำมัน แต่หมายเหตุดังกล่าวมีลักษณะเป็นเพียงการพบข้อเท็จจริงจากการสอบสวนเพิ่มเติมโดยยังไม่ได้มีการสอบสวนความผิดและลงโทษทางวินัยจากการกระทำดังกล่าว ส่วนการที่ให้โจทก์คืนค่าแก๊สนั้นเป็นเพียงการดำเนินการให้โจทก์เยียวยาความเสียหายทางแพ่งเท่านั้น ไม่ใช่บทลงโทษทางวินัยแต่อย่างใด ซึ่งการสอบสวนครั้งหลังวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๔ พบว่าโจทก์ยอมรับว่าได้นำรถส่วนกลางไปใช้จริง พร้อมยืนยันว่ามิได้มีการเบิกค่าใช้จ่ายต่างๆ แต่จากการตรวจสอบของส่วนบัญชีพบว่ามีการเบิกจ่ายเป็นค่าแก๊สของรถยนต์เป็นเงิน ๔๐๐ บาท ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ และวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ เป็นเงิน ๕๖๐ บาท โดยโจทก์นำใบเสร็จมาเบิกจ่ายจากจำเลย คณะกรรมการสอบสวนเห็นว่าการกระทำดังกล่าวโจทก์มีเจตนาทุจริต เห็นควรลงโทษเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ซึ่งเนื้อหาในการสอบสวนทางวินัยในครั้งหลังได้กล่าวถึงเฉพาะกรณีที่โจทก์เบิกจ่ายค่าแก๊สจากการนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัวเท่านั้น และพบว่าแก๊สที่เติมรถยนต์เป็นแก๊ส LPG ไม่ใช่น้ำมัน หรือแก๊ส NGV ตามที่ได้กล่าวไว้ในบันทึก **<u>เมื่อการสอบสวนครั้งแรกมุ่งเน้น</u>**

<u>เฉพาะเรื่องการใช้รถยนต์ของจำเลยเพื่อการส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่ปฏิบัติตามระเบียบส่วนการสอบสวนครั้งหลังเป็นการสอบสวนกรณีการเบิกจ่ายค่าแก๊สจากการนำรถยนต์ไปใช้ส่วนตัว และเลิกจ้างโจทก์จึงเป็นการสอบสวนและลงโทษการกระทำผิดทางวินัยคนละกรณีกันไม่เป็นการลงโทษซ้ำ</u>

โจทก์ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบรถยนต์ส่วนกลางของจำเลยโดยตรงย่อมทราบว่ารถยนต์ส่วนกลางและเชื้อเพลิงในรถยนต์เป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลย เมื่อโจทก์นำรถยนต์ของจำเลยไปใช้ส่วนตัว โจทก์ย่อมไม่มีสิทธิที่จะเบิกค่าแก๊สซึ่งเป็นเชื้อเพลิงที่ใช้หมดไปจากการใช้รถยนต์ **<u>แม้โจทก์จะอ้างว่า ข้อเท็จจริงในคดีอาญาที่จำเลยฟ้องโจทก์ข้อหาฉ้อโกงต่อศาลจังหวัดระยอง</u>**ก็ไม่ปรากฏว่าโจทก์ได้นำใบเสร็จรับเงินค่าแก๊สมาเบิกจากจำเลย**<u>เป็นเหตุให้ศาลจังหวัดระยองยกฟ้องก็ตาม</u>** แต่ข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานภาค ๒ ฟังเป็นข้อยุติว่ามีการเบิกจ่ายเงินค่าแก๊สรถยนต์ในช่วงเวลาที่โจทก์นำรถยนต์จำเลยไปใช้ส่วนตัวจริง **<u>เมื่อการเบิกจ่ายค่าแก๊สนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของโจทก์ทั้งสิ้นโดยรู้อยู่แล้วว่าไม่มีสิทธิเบิกค่าแก๊สคืนจากจำเลยนั้นจึงถือว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่</u>**อันเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานพิพากษากลับให้ยกฟ้อง

๑๑๑. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๕๐/๒๕๖๐ (คดีเพิกถอนคำวินิจฉัยคณะกรรมการอุทธรณ์)

เรื่อง เจ็บป่วยฉุกเฉิน : สถานพยาบาลตามสิทธิไม่มีศักยภาพ โจทก์ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการทำบอลลูนที่มีอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่าและผลข้างเคียงน้อยกว่าวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือด และอาการเจ็บป่วยของโจทก์ที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันลักษณะรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม ถือได้ว่าโจทก์มีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิได้ ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๙

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของสำนักงานประกันสังคมและคำวินิจฉัยของคณะกรรมการอุทธรณ์กรณีที่มีคำวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าบริการทางการแพทย์เนื่องจากโจทก์ไม่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ ไม่ใช่กรณีฉุกเฉิน โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากโจทก์เป็นผู้ประกันตน โรงพยาบาล ห. เป็นสถานพยาบาลตามสิทธิ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขณะอยู่ที่บ้านพักได้มีอาการเจ็บกลางหน้าอกร้าวไปที่คอและแขน ใจสั่น นายประมาณ ๑๕ นาทีไม่ดีขึ้น ภริยาจึงนำส่งโรงพยาบาลใกล้บ้านคือโรงพยาบาลร. แพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือด โรงพยาบาลไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ จึงส่งโจทก์ไปรักษาต่อที่โรงพยาบาล ส. แพทย์ได้รักษาและนอนพักรักษาเสียค่าบริการทางการแพทย์ ๑๗๗,๓๕๐ บาท โจทก์ยื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทน แต่จำเลยไม่จ่าย โจทก์อุทธรณ์ คณะกรรมการอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยว่าไม่ใช่กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิได้ โจทก์ไม่เห็นด้วยจึงขอให้เพิกถอนคำสั่งและคำวินิจฉัยดังกล่าวและให้จำเลยจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ย ศาลแรงงานภาค ๙ พิพากษาแก้ไขคำสั่งและคำวินิจฉัยฯ ให้จำเลยจ่ายเงินทดแทนค่าบริการทางการแพทย์เป็นเงิน ๑๗๗,๓๕๐ บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยอุทธรณ์

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ศาลฎีกาเห็นว่า คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า โจทก์ป่วยเป็นโรคกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันชนิดรุนแรงมีอาการเจ็บแน่นหน้าอกเนื่องจากเส้นเลือดหัวใจอุดตันร้อยละ ๙๕ จำนวน ๑ เส้น ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจบางส่วนไม่ได้ แต่ขณะนี้โรงพยาบาล ห. ซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิไม่มีห้องสวนหัวใจจึงไม่สามารถรักษาด้วยวิธีการทำบอลลูนให้แก่โจทก์ได้ รักษาได้เฉพาะวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งมีอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและมีผลข้างเคียงมากกว่าวิธีทำบอลลูน หากโจทก์ได้รับการรักษาด้วยวิธีทำบอลลูนภายใน ๙๐ นาที นับแต่เวลาที่มาถึงห้องฉุกเฉิน จะช่วยลดอัตราการเสียชีวิตลงประมาณร้อยละ ๓๓ วันเกิดเหตุเวลา ๑๓.๕๐ น. แพทย์โรงพยาบาล ร. เห็นควรส่งโจทก์ไปย่าตัดรักษาด้วยวิธีทำบอลลูนที่โรงพยาบาล ส. เนื่องจากสถานพยาบาลตามสิทธิไม่มีศักยภาพจึงส่งโจทก์ไปเวลา ๑๔.๒๐ น. ของวันเดียวกัน การที่โจทก์ยอมรักษาที่โรงพยาบาล ส. และไม่ได้แจ้งให้สถานพยาบาลตามสิทธิทราบก็เพราะโจทก์ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีการทำบอลลูนที่มีอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตต่ำกว่าและผลข้างเคียงน้อยกว่าวิธีให้ยาละลายลิ่มเลือด และเมื่อพิจารณาอาการเจ็บป่วยของโจทก์ที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันลักษณะรุนแรงอาจเป็นอันตรายถึงแก่ชีวิต จึงเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาลด้วยวิธีที่ถูกต้องเหมาะสม ถือได้ว่าโจทก์มีเหตุผลสมควรที่ไม่สามารถรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิได้ และต้องไปรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลอื่นตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ มาตรา ๕๙ และยังถือไม่ได้ว่าโจทก์สละสิทธิหรือไม่ประสงค์จะใช้สิทธิประกันสังคม พิพากษายืน

๑๑๒. คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๓๖ – ๘๖๓๗/๒๕๖๐ (คดีเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน)

เรื่อง การที่ลูกจ้างตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ ซึ่งต้องประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดี แต่ได้*<u>เปิดเพลงเสียงดัง ปรบมือและกระทืบเท้า รบกวนการทำงานของคนอื่นในเวลาทำงาน</u>* ย่อมทำให้การทำงานของลูกจ้างอื่นขาดประสิทธิภาพ และผู้ใต้บังคับบัญชาหมดความยำเกรง เสียการปกครอง เกิดความเสียหาย อาจเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง เลิกจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

คดีนี้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่มีคำสั่งให้โจทก์จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่นาย ป. ลูกจ้าง โจทก์ไม่เห็นด้วยเนื่องจากนาย ป. กระทำผิดระเบียบข้อบังคับฯ และหมิ่นประมาทเหยียดหยามบุคคลใดๆ ภายในสำนักงาน กระทำผิดซ้ำคำเตือน จำเลยให้การว่าที่โจทก์อ้างว่ากระทำผิดซ้ำคำเตือนนั้นโจทก์ไม่ได้ระบุเหตุดังกล่าวในหนังสือเลิกจ้าง จึงไม่อาจเหตุนี้ขึ้นในภายหลังได้ ศาลแรงงานภาค ๙ พิจารณาแล้วพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน จำเลยที่ ๒ โจทก์และจำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลฎีกาเห็นว่า จำเลยที่ ๑ นายจ้าง เป็นสหกรณ์ซึ่งเป็นสถาบันการเงิน กิจการต้องได้รับความเชื่อถือไว้วางใจจากสมาชิกในการนำเงินมาฝากและกู้เงิน โจทก์มีตำแหน่งเป็นผู้จัดการเป็นผู้บริหารสูงสุดต้องประพฤติตนให้เหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจแก่สมาชิก การที่โจทก์เปิดเพลงเสียงดัง ปรบมือและกระทืบเท้า รบกวนการทำงานของลูกจ้างคนอื่นในเวลาทำงาน ย่อมทำให้การทำงานของลูกจ้างจำเลยที่ ๑ ขาดประสิทธิภาพ และผู้ใต้บังคับบัญชาหมดความยำเกรง เสียการ

ปกครอง เกิดความเสียหาย อาจเสื่อมเสียชื่อเสียง จึงเป็นการกระทำความผิดร้ายแรง และการเลิกจ้างโจทก์มีเหตุอันสมควรไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยที่ ๑ จึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหาย คำสั่งของจำเลยที่ ๒ พนักงานตรวจแรงงาน จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย พิพากษายกอุทธรณ์โจทก์และจำเลยทั้งสอง

กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน